

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL

PORTARIA xx/2023

Sumário

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	6
DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO	6
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS 7Da designação dos agentes públicos para o exercício das funções essenciais.....	9
Do agente de contratação e do pregoeiro.....	9
Da comissão de contratação.....	11
Do gestor de contrato	13
Do fiscal de contrato	13
Da autoridade máxima	18
DA CONTRATAÇÃO DIRETA	18
Da instrução do processo de contratação direta	18
Da dispensa de licitação	19
Da inexigibilidade de licitação	19
Da contratação direta eletrônica	19
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES.....	20
Do credenciamento.....	20
Da pré-qualificação	22
Do procedimento de manifestação de interesse.....	24
Do sistema de registro de preços.....	28
Da ata de registro de preços.....	30
Da alteração dos preços registrados.....	31
Do cancelamento do registro de preços	33
Do registro cadastral.....	33
DA CENTRALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.....	34
Aspectos gerais	34
Dos instrumentos de centralização de compras	35
DA PUBLICIDADE DAS CONTRATAÇÕES.....	35
Das disposições gerais	36
Do papel da assessoria jurídica.....	37
Do papel do núcleo de controle interno.....	38
Dos instrumentos de planejamento.....	39
Do plano de contratações anual	39
Das contratações sustentáveis.....	39

Do catálogo eletrônico de padronização	40
Dos bens de luxo	40
Das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação	41
Das contratações de obras e serviços de engenharia	42
Do programa de integridade	42
Da fase preparatória.....	43
Da formalização da demanda.....	43
Da elaboração dos artefatos de planejamento	44
Da elaboração da minuta de edital	45
Conclusão da fase preparatória	46
Da pesquisa de preços	46
CAPÍTULO II.....	46
Da modelagem do procedimento	46
Dos modos de disputa	47
Dos critérios de julgamento	48
Das modalidades de licitação.....	49
Da concorrência e do pregão	49
Do leilão	50
Do concurso	51
Do diálogo competitivo	52
Da participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equivalentes	56
Do licitante.....	57
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.....	58
Da determinação para execução do objeto	58
Da formalização do recebimento do objeto	60
DO PAGAMENTO	63
Das Regras Gerais.....	63
Da Regularidade Fiscal.....	64
Do pagamento antecipado.....	64
Da ordenação cronológica de pagamento.....	65
Do pagamento por indenização.....	66
Da retenção tributária.....	67
DAS ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS	68
DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO	71

Do reajuste contratual	71
Da repactuação contratual	73
Da revisão contratual.....	75
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS.....	77
Da prorrogação contratual.....	77
Da execução contratual	79
DO RELATÓRIO FINAL COM INFORMAÇÕES SOBRE A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS.....	82
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ESPECIAL	82
DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	82
Dos prazos contratuais.....	82
Dos critérios de medição e pagamentos para obras e serviços de engenharia	83
Do critério de medição	83
Do critério de pagamento.....	84
Do pagamento antecipado.....	87
Da remuneração variável	88
Dos aditivos contratuais relativos aos regimes de empreitada	89
Do acompanhamento e fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia	91
Do modelo de gestão do contrato.....	91
Do gestor do contrato de obras e serviços de engenharia.....	92
Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia.....	93
Do recebimento de obras e serviços de engenharia.....	95
Da duração dos contratos.....	96
Das vedações	97
Dos instrumentos de medição de resultados- IMR	99
DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA	101
Do modelo de gestão do contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.....	101
Da conta depósito vinculada	102
Do pagamento por fato gerador.....	104
Do modelo de gestão do contrato de TIC.....	105
Critérios de medição e de pagamento.....	105
DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA ALIENAÇÕES E LOCAÇÕES.....	106

Da alienação de imóveis	106
Da venda	108
Da doação de imóveis	110
Da permuta	111
Disposições especiais.....	116
Das locações comuns de imóveis	117
Dos procedimentos	119
Término da locação, indenização e despesas extraordinárias.....	121
Disposições especiais.....	123
Da locação sob demanda de imóveis	123
GOVERNANÇA.....	125
Objeto e âmbito de aplicação	125
Diretrizes	125
Instrumentos.....	126
DO REGIME SANCIONATÓRIO.....	132
Das infrações e sanções.....	132
Do processo sancionatório	135
Da prescrição	139
Da reabilitação	139
Da desconsideração da personalidade jurídica.....	139
Das disposições finais do processo administrativo sancionador	141
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS.....	142

**REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO
INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL**

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Este normativo regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, definindo e disciplinando os procedimentos de contratação de bens, serviços e obras no âmbito do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central - BrC.

§ 1º As despesas decorrentes dos procedimentos de ressarcimento de despesas e suprimentos de fundos regem-se por normas e procedimentos próprios, sendo-lhe aplicáveis, subsidiariamente, as disposições contidas neste Regulamento.

§ 2º Na ocorrência de situação prevista no parágrafo anterior, o edital e o contrato indicarão a norma aplicável, expressamente.

Art. 2º Integram este Regulamento os seguintes anexos:

I - Anexo I – Definições;

II - Anexo II – Estudo Técnico Preliminar (ETP);

III - Anexo III – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação;

IV - Anexo IV – Termo de Referência (TR);

V - Anexo V – Anteprojeto e Projeto Básico;

VI - Anexo VI – Pesquisa de preços.

Parágrafo único. Para efeitos deste Regulamento são adotadas as definições constantes do Anexo I.

Art. 3º As contratações serão precedidas de licitação, ressalvados os casos previstos na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Regulamento, e destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento.

Art. 4º Nos procedimentos de contratação, devem ser observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável e do formalismo moderado.

Art. 5º As seguintes diretrizes devem ser observadas nas contratações conduzidas pelo BrC:



I - padronização dos objetos de contratação, dos instrumentos convocatórios, das minutas de contratos e dos demais artefatos que compõem o processo de contratação;

II - busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e benefícios diretos e indiretos de natureza econômica, social e ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no art. 75, incisos I, II, e § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada Pregão, na forma eletrônica, em portais de compras de acesso público na internet;

V - utilização de tecnologia e de recursos eletrônicos nos processos e procedimentos de contratação, especialmente nas seleções de fornecedores com etapas de lances;

VI - observância dos processos e das estruturas de governança das contratações implementados;

VII - definição de instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços.

Parágrafo único. É vedada a realização de licitações no formato presencial, com exceção daquelas autorizadas previamente de forma motivada pelo Conselho de Administração, casos em que a sessão pública deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

CAPÍTULO II

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS

Art. 6º Para os fins do disposto no *caput* do art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, consideram-se como agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais das contratações do BrC:

I - Secretário-Executivo, ou respectivo substituto eventual;

II - Diretor de Administração Geral, ou respectivo substituto eventual;

III - Coordenador de Administração e Finanças, ou respectivo substituto eventual;

IV - Chefe do Setor de Licitação, ou respectivo substituto eventual;

V - Chefe do Setor de Contratos, ou respectivo substituto eventual;

VI - atores envolvidos no planejamento da contratação;

VII - agentes de contratação, inclusive pregoeiro, e os membros de comissão de contratação; e



VIII -gestores e fiscais de contratos.

§ 1º Os servidores referidos nos incisos do *caput* deste artigo deverão atender aos seguintes requisitos:

I - ter atribuições funcionais ou formação técnico-acadêmica compatível com as áreas de conhecimento abrangidas pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou, ainda, qualificação atestada por certificação emitida ou reconhecida pelo próprio BrC ou pelos entes que o compõem;

II - em face do disposto no inciso IV do *caput* do art. 14 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não apresentar potencial conflito de interesses no desempenho de suas atividades em quaisquer fases ou etapas do processo de contratação.

§ 2º O cumprimento do requisito de que trata o inciso I do § 1º deste artigo, poderá ser demonstrado através:

I - da análise do conjunto de atribuições do cargo, da função comissionada ou da unidade de lotação do servidor;

II - de documento comprobatório de conclusão de curso superior ou técnico em área de conhecimento correlata à contratação pública, tais como: gestão, logística, administração, direito, economia, contabilidade e similares;

III - de certificado ou declaração de conclusão de ação de capacitação emitido por instituição pública com temática correlata à contratação pública;

IV - de certificado ou declaração de conclusão de ação de capacitação emitido por instituição privada com temática correlata à contratação pública cuja concessão do afastamento para a realização do treinamento externo tenha sido autorizada pelo próprio BrC ou pelos entes que o compõem.

§ 3º Para avaliação do requisito de que trata o inciso II do §1º deste artigo, o servidor deverá apresentar declaração indicando a existência ou não de vínculo de parentesco (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau) ou de natureza comercial, técnica ou trabalhista com sócios-administradores de empresas que tenham sido contratadas pelo BrC para execução de serviços, fornecimentos ou obras, em, pelo menos, 3 (três) oportunidades nos últimos 3 (três) anos.

§ 4º Em relação aos servidores referidos nos incisos II a VI do *caput* deste artigo, a presença dos requisitos estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo deverá ser aferida na oportunidade da instauração dos processos administrativos de designação formal para ocupação das respectivas funções e encargos.

§ 5º Em relação aos servidores referidos no inciso VII do *caput* deste artigo, a aferição dos requisitos estabelecidos nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo compete ao titular da área técnica quando da indicação dos gestores e fiscais de contratos.

§ 6º Para a observância do disposto no § 1º do art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que trata da segregação de funções, as autoridades administrativas deverão zelar para que, nas instruções dos processos de contratação, um mesmo agente público,



independentemente de sua unidade de lotação, não venha a desempenhar atribuições no planejamento da contratação e na seleção de fornecedor em um mesmo processo de contratação, bem como atividades de operação e aprovação de cada etapa.

Art. 7º Os agentes públicos de que trata o *caput* do art. 6º deste Regulamento, para o adequado desempenho de suas atribuições em matéria de contratação pública, poderão solicitar subsídios e análises por parte da área jurídica e da área responsável pelo controle interno, devendo, para tanto, formular as solicitações de modo objetivo e adequado às competências institucionais das mencionadas unidades.

Parágrafo único. No desempenho da atividade consultiva de que trata o *caput* deste artigo, deverão ser observados por parte dos agentes consultentes a independência funcional e, em relação ao núcleo de controle interno, a não caracterização de atos de cogestão.

Seção I

Da designação dos agentes públicos para o exercício das funções essenciais

Art. 8º Compete à Secretaria-Executiva designar os agentes públicos que atuarão no planejamento da contratação, na comissão de contratação, como agente de contratação, inclusive pregoeiro, na equipe de apoio para a condução do certame, bem como o gestor e fiscal de contrato.

§ 1º A competência constante do *caput* deste artigo poderá ser delegada, conforme necessidades e critérios estabelecidos, até o nível de diretoria.

§ 2º O agente de contratação, inclusive pregoeiro, será, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da Administração Pública que possua qualificação atestada por certificação emitida ou reconhecida pelo próprio BrC ou pelos entes que o compõem.

§ 3º Os integrantes de equipe de planejamento de contratação, da comissão de contratação, da equipe de apoio, gestores e fiscais de contratos serão, preferencialmente, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública.

§ 4º Os colaboradores indicados para atuar como gestor ou fiscal de contrato serão, preferencialmente, os mesmos que participaram do planejamento da contratação.

§ 5º Diante da natureza do BrC, para o exercício das funções essenciais elencadas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderá ser designado agente público indicado pelos entes consorciados.

Seção II

Do agente de contratação e do pregoeiro

Art. 9º O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, é o agente público responsável por tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e possui as seguintes atribuições:



- I - apoiar, quando solicitado, a elaboração dos atos da fase interna diversos das suas atribuições;
- II - coordenar e conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
- III - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos;
- IV - iniciar e conduzir a sessão pública da licitação;
- V - receber e examinar as credenciais e proceder ao credenciamento dos interessados;
- VI - receber e examinar a declaração dos licitantes, atestando sua regularidade quanto às condições de habilitação;
- VII - verificar a conformidade da proposta inicial em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
- VIII - coordenar e conduzir a sessão pública e o envio de lances e propostas;
- IX - proceder à classificação dos proponentes depois de encerrados os lances;
- X - negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
- XI - indicar a proposta ou o lance de menor preço e a sua aceitabilidade;
- XII - verificar e julgar as condições de habilitação;
- XIII - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação, sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;
- XIV - indicar o vencedor do certame;
- XV - receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;
- XVI - elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;
- XVII - instruir e conduzir os procedimentos auxiliares e os procedimentos para contratação direta;
- XVIII - encaminhar o processo licitatório, devidamente instruído, após a sua conclusão, à Secretaria-Executiva para a adjudicação, homologação e posterior formalização da contratação;
- XIX - propor à Secretaria-Executiva a revogação ou a anulação da licitação;
- XX - relatar a autoridade superior a ocorrência de infração na licitação, passíveis de aplicação de sanção, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para decisão quanto à abertura de processo administrativo de aplicação de sanção;



XXI - inserir os dados referentes ao procedimento licitatório e/ou à contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio oficial da Administração Pública na internet, e providenciar as publicações previstas em lei, quando não houver setor responsável por estas atividades.

§ 1º No caso de licitação presencial, também compete ao agente de contratação, inclusive o pregoeiro, receber os envelopes das propostas de preços e dos documentos de habilitação, proceder à abertura dos envelopes das propostas de preço, ao seu exame e à classificação dos proponentes.

§ 2º O agente de contratação, inclusive o pregoeiro, poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

Seção III

Da comissão de contratação

Art. 10. A comissão de contratação permanente ou especial deverá ser formada por, no mínimo, 3 (três) membros, devendo, preferencialmente, a maioria dos integrantes ser servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente da Administração Pública.

§ 1º Caso a licitação seja realizada na modalidade diálogo competitivo, a comissão de contratação deverá ser composta de, pelo menos, 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

§ 2º Os membros da comissão de contratação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

§ 3º A comissão de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

§ 4º A comissão de contratação será, preferencialmente, presidida por um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública, o qual terá, no que couber, as atribuições do agente de contratação, conforme estabelece o art. 9º deste Regulamento.

Art. 11. A comissão de contratação poderá instruir os procedimentos auxiliares e os procedimentos para contratação direta, respeitadas as competências estabelecidas para o agente de contratação descritas no art. 9º deste Regulamento, no que couber.

Art. 12. No caso da modalidade concurso e nas demais licitações que utilizem o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, o julgamento será efetuado por uma comissão especial, que também poderá conter como membros pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, agentes públicos ou não.



§ 1º A comissão terá no mínimo 3 (três) membros e poderá ser composta de:

I - servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública;

II - profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados pelos componentes citados no inciso I.

§ 2º A comissão a que se refere o *caput* deste artigo, no caso de concurso para elaboração de documentos técnicos, deverá possuir ao menos um membro com formação em área que envolva o objeto.

Seção IV

Do gestor de contrato

Art. 13. O gestor do contrato é o gerente funcional, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente:

- I - analisar a documentação prévia ao pagamento;
- II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- III - analisar eventuais alterações contratuais, após considerar o relatório emitido pelo fiscal do contrato;
- IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
- V - acompanhar o desenvolvimento da execução por meio de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
- VI - decidir provisoriamente sobre a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;
- VII - preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;
- VIII - inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
- IX - avaliar o relato do fiscal sobre a ocorrência de infrações na execução do contrato, a fim de identificar as providências necessárias para a gestão contratual, submetendo-as à autoridade competente para análise e decisão quanto à abertura de processo administrativo de aplicação de sanção;
- X - outras atividades compatíveis com a função.

Parágrafo único. É admitida, de forma excepcional e especialmente no caso de contratações de menor complexidade, a designação de equipes de fiscalização de contrato somente com dois membros, quais sejam, o gestor do contrato titular e seu substituto, que acumularão todas as competências de fiscalização previstas neste Regulamento.

Seção V

Do fiscal de contrato

Art. 14. O fiscal de contrato é o responsável por acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços.

§ 1º A verificação da conformidade do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Regulamento.

§ 2º O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

Art. 15. A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:

I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;

II - expedir, por meio de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e realizar as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;

III - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, às medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, da realização de serviços ou da execução de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;

VI - proceder às avaliações dos serviços executados pela contratada;

VII - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

VIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;

IX - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

X - receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e, se necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

XI - emitir parecer técnico nos pedidos de alteração contratual;

XII - verificar a correta aplicação dos materiais;

XIII - requerer das empresas testes, exames e ensaios, quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;

XIV - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

XV - relatar ao gestor do contrato a ocorrência de infração na execução do contrato, passível de aplicação de sanção, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para decisão quanto à abertura de processo administrativo;

XVI - no caso de obras e serviços de engenharia, além das atribuições constantes nos incisos I ao XV do *caput* deste artigo:

a) manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ART do CREA e/ou RRT do CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores;

b) analisar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

c) verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

XVII - outras atividades compatíveis com a função.

§ 1º A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com os artigos 119 e 120 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 2º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

§ 3º A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, no que couber:

I - os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

VI - a satisfação do público usuário.

§ 4º O fiscal do contrato deverá verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço e, em caso positivo, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Capítulo VII da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 5º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada com o documento da contratada que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

§ 6º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em extinção do contrato, conforme disposto no Capítulo VIII do Título III e Capítulo I do Título IV, ambos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 7º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

I - No caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

- a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o art. 195, § 3º, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;
- b) recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao mês anterior;
- c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;
- d) fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, quando cabível;
- e) pagamento do 13º salário;
- f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
- g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;
- h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

- i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);
- j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e
- k) cumprimento das demais obrigações dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em relação aos empregados vinculados ao contrato.

II - No caso de cooperativas:

- a) recolhimento da contribuição previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;
- b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;
- c) comprovante de distribuição de sobras e produção;
- d) comprovante da aplicação do Fundo Assistência Técnica Educacional e Social (FATES);
- e) comprovante da aplicação em fundo de reserva;
- f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e
- g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.

III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público (OSCIP) e as Organizações Sociais (OS), será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

§ 8º Além do cumprimento do § 7º deste artigo, na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva, serão realizadas entrevistas, a partir de seleção por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotações contidas em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), devendo ser observadas, entre outras questões, a data de início do contrato de trabalho, função exercida, a remuneração, gozo de férias, horas extras, eventuais alterações dos contratos de trabalho e, se necessário, fiscalizar no local de trabalho do empregado.

Art. 16. De forma a qualificar a fiscalização contratual, é possível que as atividades de fiscalização sejam divididas entre mais de um ator, com a designação de fiscais com atribuições específicas, que atuarão como fiscal técnico, fiscal administrativo ou fiscal setorial.

§ 1º Compete ao fiscal administrativo o esclarecimento de dúvidas administrativas, conforme constante no inciso I do *caput* do art. 15 deste Regulamento, bem como a

fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva ou obras, constante nos §§ 7º e 8º do art. 15 deste Regulamento.

§ 2º Compete ao fiscal técnico todas as demais atividades de fiscalização previstas, exceto as dispostas no § 1º deste artigo.

§ 3º Compete ao fiscal setorial a realização de quaisquer atividades previstas para o fiscal técnico ou fiscal administrativo, conforme delimitado no ato de sua designação.

Seção VI

Da autoridade máxima

Art. 17. Caberá à Secretaria-Executiva, além das atribuições previstas em normativo próprio:

I - promover a gestão por competências para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e deste Regulamento;

II - determinar a divulgação do edital de licitação;

III - decidir sobre os recursos contra os atos do agente de contratação, do pregoeiro ou da comissão de contratação, quando este mantiver sua decisão;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação;

V - celebrar o contrato e assinar a ata de registro de preços; e

VI - autorizar a abertura de processo administrativo de aplicação de sanções e julgá-lo, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e deste Regulamento.

Parágrafo único. A autorização para divulgação do edital é o último ato anterior à sua publicação.

CAPÍTULO III

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Seção I

Da instrução do processo de contratação direta

Art. 18. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído em conformidade com os requisitos legais e regulamentares, observando-se, especialmente, as disposições do art. 72 da Lei Federal nº

Art. 19. 14.133, de 2021, e as contidas neste Regulamento, bem como os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis e adequados às circunstâncias do caso concreto.

Seção II

Da dispensa de licitação

Art. 20. As contratações por meio de dispensa de licitação serão instruídas pelo setor responsável pelas contratações, observadas as competências atribuídas ao setor, de acordo com os requisitos legais do dispositivo que as fundamentarem.

Parágrafo único. No tocante às dispensas de licitação pelo valor estimado da contratação, considerando-se os limites estabelecidos no art. 75, I, II e § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para os fins de que trata o § 1º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, considera-se “objeto de mesma natureza” aquele relativo a contratações que possam ser realizadas junto a fornecedores e prestadores de serviços que atuem no mesmo segmento de mercado, conforme partição econômica usualmente adotada para fins comerciais, empresariais e fiscais.

Art. 21. As contratações diretas referentes às hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderão ser realizadas por meio de sistema de dispensa eletrônica, devendo, em todo caso, o aviso de contratação direta, juntamente com a íntegra do Termo de Referência ou Projeto Básico, ser divulgado no Portal de Compras com vistas à obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, observando o prazo mínimo de antecedência de 3 (três) dias úteis.

§ 1º Havendo viabilidade técnica e administrativa, aplica-se o procedimento previsto no art. 20 deste Regulamento para as demais hipóteses de dispensa de licitação previstas no art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 2º Na hipótese prevista no *caput* deste artigo, o prazo de divulgação do aviso de contratação direta poderá ser reduzido.

Seção III

Da inexigibilidade de licitação

Art. 22. Observadas as providências de competência da Unidade Demandante, as contratações por meio de inexigibilidade de licitação serão instruídas pelo Setor de Licitações e/ou pelo Setor de Logística, ou pelas unidades equivalentes na estrutura do BrC de acordo com o art. 74 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Seção IV

Da contratação direta eletrônica

Art. 23. As contratações diretas referentes às hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderão ser realizadas por meio de sistema de dispensa eletrônica, devendo, em todo caso, o aviso de contratação direta, juntamente à íntegra do



Art. 24. Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico do BrC com vistas à obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, observando o prazo mínimo de antecedência de 3 (três) dias úteis.

Parágrafo único. O prazo de divulgação do aviso de contratação direta poderá ser prorrogado, caso não seja obtida a quantidade mínima de 3 (três) propostas válidas.

CAPÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

Art. 25. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por este Regulamento:

- I - credenciamento;
- II - pré-qualificação;
- III - procedimento de manifestação de interesse;
- IV - sistema de registro de preços;
- V - registro cadastral.

Seção I

Do credenciamento

Art. 26. Credenciamento é o processo administrativo de chamamento público em que o BrC convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem para executar o objeto quando convocados.

§ 1º A adoção pelo credenciamento poderá ocorrer quando houver vantajosidade de contratar o maior número possível de prestadores para a execução do objeto, convocando todos os interessados que satisfaçam os requisitos fixados em edital a se habilitarem à prestação de determinado serviço, sob condições previamente definidas em ato convocatório e de acordo com a demanda necessária para satisfação do interesse público, observando as seguintes hipóteses:

- I – paralela e não excludente: nas situações em que, justificadamente, as suas necessidades possam ser plena e satisfatoriamente atendidas com a contratação do maior número possível de particulares, verificada ainda a conveniência de realização de contratações concorrentes e simultâneas em condições previamente definidas;
- II – com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção da contratada está a cargo do beneficiário direto da prestação; e
- III – em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio do procedimento de licitação, cabendo registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação.



§ 2º As regras de credenciamento deverão ser definidas em edital com chamamento público.

§ 3º Na hipótese do inciso I do §1º deste artigo, quando o objeto não permitir ou não for conveniente a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda.

Art. 27. O processo de credenciamento, uma vez autorizado, deverá ser instruído com estudos técnicos preliminares e termo de referência, observadas as disposições de edital, contendo os seguintes requisitos:

I - explicitação do objeto a ser contratado;

II - estimativa da demanda;

III - fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados;

IV - possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, pessoa física ou jurídica, ou limitado a determinados períodos mediante justificativa que evidencie não se tratar de limitação de participação;

V - manutenção de tabela de preços ou preço referencial dos diversos serviços a serem prestados, dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o pagamento dos serviços, exceto em mercados fluidos;

VI - alternatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a vontade de determinado gestor ou direcionamento na determinação da demanda por credenciado sem que haja justificativa técnica fundamentada e mediante um processo de governança da contratação que evite o direcionamento de demanda;

VII - vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela ou referencial de preço;

VIII - estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, assegurados, previamente, o contraditório e a ampla defesa;

IX - possibilidade de rescisão do ajuste pelo credenciado, a qualquer tempo, mediante notificação com a antecedência fixada no termo;

X - previsão de os usuários denunciarem irregularidades na prestação dos serviços; e

XI - os requisitos de habilitação e as especificações técnicas indispensáveis.

§ 1º A convocação dos interessados deverá ser feita, permanentemente, mediante publicidade na forma estabelecida no edital.

§ 2º A garantia de igualdade de condições entre todos os interessados é requisito de validade do credenciamento.

§ 3º Deverá realizar a contratação de todos os credenciados, sempre que possível e de acordo com a demanda, que satisfaçam as condições fixadas pela Administração.



§ 4º O pagamento dos credenciados será realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor definido previamente no edital ou normativo específico, sendo possível a utilização de tabelas de referência.

Art. 28. O cadastramento de interessados será iniciado com a publicação de edital de credenciamento, mediante aviso público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no sítio eletrônico oficial do BrC e em jornal diário de grande circulação, se for o caso.

Parágrafo único. Qualquer alteração nas condições de credenciamento será divulgada e publicada pela mesma forma em que se deu a do texto original.

Art. 29. A documentação será analisada no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da sua entrega, prorrogável, se autorizado pela autoridade competente, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Decorridos os prazos para a análise, caso o julgamento do pedido de credenciamento não tenha sido concluído, o agente de contratação ou a comissão especial de credenciamento terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para decidir.

Art. 30. A cada 12 (doze) meses, o BrC poderá realizar chamamento público para novos interessados, republicando o edital.

Parágrafo único. Se houver necessidade de alterações nas regras, condições e minutas, deverá ser providenciado novo credenciamento de todos os interessados.

Art. 31. O credenciado que deixar de cumprir as exigências deste Regulamento, do edital de credenciamento e dos contratos firmados com o BrC será descredenciado para a execução de qualquer objeto, observada a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas vigentes.

Art. 32. O credenciado poderá, a qualquer tempo, solicitar seu descredenciamento mediante o envio de solicitação escrita ao BrC.

§ 1º A resposta ao pedido de descredenciamento deverá ocorrer no prazo máximo de 7 (sete) dias.

§ 2º O pedido de descredenciamento não desincumbe o credenciado do cumprimento de eventuais contratos assumidos e das responsabilidades a eles atreladas, cabendo em casos de irregularidade na execução do serviço a aplicação das sanções definidas neste Regulamento.

Seção II

Da pré-qualificação

Art. 33. Havendo interesse e necessidade técnica relevante, poderá o BrC realizar o procedimento de pré-qualificação para selecionar previamente:

I - licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos;

II - bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pelo BrC.

§ 1º Na hipótese do inciso II, poderão ser instituídos para grupos ou segmentos de bens:

I - “banco positivo”, constituído por bens previamente certificados pelo BrC em procedimento de pré-qualificação;

II - “banco negativo”, constituído por bens que tiveram sua certificação recusada pelo BrC em procedimento de pré-qualificação.

§ 2º O “banco negativo”, antes de expirar a sua validade, poderá ser revisado a qualquer momento mediante provocação do interessado que, para tanto, deverá apresentar novo produto ou equipamento para avaliação.

§ 3º Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte:

I – quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral;

II – quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

§ 4º Quanto ao procedimento de pré-qualificação, constarão do edital:

I – as informações mínimas necessárias para definição do objeto;

II – a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento.

§ 5º A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicado pelo BrC, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.

§ 6º A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 7º A pré-qualificação de que trata o inciso II do *caput* deste artigo poderá ser efetuada por grupos ou segmentos de objetos a serem contratados, segundo as especialidades dos fornecedores.

§ 8º Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da Administração, devendo ser divulgados e mantidos à disposição do público.

Art. 34. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição dos eventuais interessados.



Art. 35. A pré-qualificação terá validade de, no máximo, um ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

Parágrafo único. A validade da pré-qualificação de fornecedores não será superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.

Art. 36. A convocação para o procedimento de pré-qualificação será realizada mediante:

I – publicação de extrato do instrumento convocatório no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II – publicação de extrato no Diário Oficial do ente consorciado exercente da Presidência do BrC; e

III – divulgação no sítio eletrônico oficial do BrC.

Parágrafo único. A convocação explicitará as exigências de qualificação técnica ou de aceitação de bens, conforme o caso.

Art. 37. Será fornecido certificado aos pré-qualificados, renovável sempre que o registro for atualizado.

Art. 38. Caberá recurso no prazo de 3 (três) dias úteis contados a partir da data da intimação ou da lavratura do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessados, observado o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no que couber.

Art. 39. O BrC ou um de seus entes consorciados poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, justificadamente, desde que a convocação para a pré-qualificação tenha discriminado que as futuras licitações a ela vinculadas poderiam ser restritas a pré-qualificados.

Parágrafo único. Quando adotada a opção pela realização de procedimento licitatório restrito a pré-qualificados, o BrC avaliará a possibilidade de realizar a divulgação com prazos ampliados a fim de viabilizar a pré-qualificação de interessados.

Seção III

Do procedimento de manifestação de interesse

Art. 40. O BrC poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública, na forma de regulamento.

§ 1º Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o *caput* deste artigo, a Administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a



metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagens entre as demais possíveis.
§ 2º O procedimento previsto no *caput* deste artigo poderá ser restrito a *startups*, conforme as seguintes diretrizes:

- a) possibilidade de utilização do conceito de *startups* previsto na Lei Complementar nº 182, de 01 de junho de 2021, ou outra norma que a substitua;
- b) a Administração deverá flexibilizar os requisitos para recebimento de manifestações de interesse de modo a reduzir os custos para participação do processo pelas *startups*;
- c) deverão ser definidos critérios objetivos para que a seleção ocorra de modo impessoal.

Art. 41. A estruturação de empreendimento público por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) deverá obedecer às disposições desta seção, sendo garantida a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, dentre outros que lhes são correlatos.

Art. 42. Caberá à Unidade Demandante conduzir, por meio de Comissão Especial de Contratação, chamamento público do Procedimento de Manifestação de Interesse, elaborar o termo de referência e o edital, conceder as autorizações, receber e analisar os respectivos estudos.

Art. 43. O termo de referência e o edital deverão ser publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do BrC, e conterão, em cada caso, além de outros requisitos que venham a ser definidos pela autoridade competente:

- I – demonstração do interesse público na realização do empreendimento a ser contratado;
- II – delimitação do escopo dos estudos, sendo que, no caso de um serviço que possibilite a resolução do problema por meio de alternativas inovadoras, pode se restringir a indicar somente o problema que se busca resolver com a parceria, deixando à iniciativa privada a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução;
- III – definição de critérios para a qualificação e seleção dos autorizados a realizar os estudos;
- IV – exclusividade da autorização, se for o caso;
- V – prazo e forma de apresentação do requerimento de autorização;
- VI – prazo para análise e eventual formalização de autorização;
- VII – prazo para a apresentação dos estudos, estabelecidos no cronograma de execução, compatível com a complexidade e abrangência das atividades a serem desenvolvidas, contado da data de publicação da autorização, podendo ser estabelecidos prazos intermediários;
- VIII – proposta de cronograma de reuniões técnicas;
- IX – valor nominal máximo para eventual ressarcimento, ou critérios para a sua fixação, bem como base de cálculo para fins de reajuste;



X – definição de critérios para o recebimento e seleção dos estudos realizados, os quais consistirão, ao menos, em:

- a) consistência das informações que subsidiaram sua realização;
- b) adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
- c) compatibilidade com as normas técnicas e legislação aplicável ao setor, bem como com as orientações da Unidade Demandante;
- d) atendimento às exigências estabelecidas no edital de chamamento;
- e) atendimento de todas as etapas e atividades de elaboração dos estudos estabelecidas no cronograma de execução;
- f) demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções funcionalmente equivalentes, se existentes; e
- g) critérios para avaliação, seleção e ressarcimento dos estudos.

§ 1º O termo de referência e o edital poderão indicar o valor máximo da tarifa ou da contraprestação pública admitida para a estruturação do projeto de parceria.

§ 2º O extrato do edital deverá ser publicado no Diário Oficial do ente consorciado exercente da Presidência do BrC e em jornal diário de grande circulação, na forma deste Regulamento.

Art. 44. A autorização para elaboração dos estudos será pessoal e intransferível, permitida a subcontratação na forma do art. 48 deste Regulamento.

Art. 45. Será assegurado o sigilo das informações cadastrais dos interessados, quando solicitado.

Art. 46. A autorização não implica, em hipótese alguma, corresponsabilidade da unidade federativa, órgão ou entidade perante terceiros pelos atos praticados pela pessoa autorizada.

Art. 47. A autorização deverá ser publicada no Diário Oficial do ente consorciado exercente da Presidência do BrC e no sítio eletrônico oficial do BrC e informará:

I – o empreendimento público objeto dos estudos autorizados;

II – a indicação de ressarcimento, na hipótese de utilização dos estudos pela Administração no correspondente procedimento licitatório do projeto de parceria.

§ 1º O ato de autorização exclusiva deve indicar as razões que justificam a opção pelo autorizatário, contendo análise comparativa das credenciais técnicas e jurídicas dos interessados, a partir do exercício de discricionariedade técnica da Administração, e de acordo com os critérios e parâmetros definidos no edital de chamamento público.



§ 2º O autor dos estudos poderá participar da licitação para a execução do contrato de parceria.

§ 3º O termo de autorização reproduzirá as condições estabelecidas no Instrumento Convocatório, podendo especificá-las, inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos prazos intermediários para apresentação de informações e relatórios de desenvolvimento de estudos.

Art. 48. O ato de autorização pressuporá a aferição da idoneidade, da regularidade jurídica e qualificação técnica do interessado, nos termos definidos no edital de chamamento público.

Art. 49. A idoneidade, a regularidade jurídica e a qualificação técnica dos interessados, para fins de autorização, serão demonstradas mediante documentação atualizada e hábil, que permita a aferição, pela Administração, das credenciais jurídicas e técnicas necessárias pertinentes para a execução do projeto.

Art. 50. Fica permitido ao destinatário da autorização contratar pessoas físicas e jurídicas para a elaboração dos estudos.

Parágrafo único. A contratação de estudos por parte do destinatário da autorização o mantém responsável, perante a Administração Pública, pelo atendimento dos prazos fixados no respectivo termo, bem como pela qualidade e veracidade dos estudos apresentados, mantidas inalteradas as condições de ressarcimento constantes do requerimento de autorização.

Art. 51. Durante a elaboração dos estudos, os destinatários da autorização poderão, caso permitido no edital de chamamento, se reunir em consórcios, para a apresentação conjunta dos resultados, hipótese em que deverão ser indicadas:

I – a pessoa física ou jurídica responsável pela interlocução com a Administração Pública; e

II – a proporção da repartição de eventual ressarcimento, quando possível.

Art. 52. Na hipótese de participação no PMI por meio de consórcio, a demonstração de qualificação técnica, eventualmente exigida pelo edital de chamamento para fins de autorização, poderá ser provida por quaisquer integrantes do consórcio.

Parágrafo único. O interessado poderá indicar pessoa física ou jurídica, titular da qualificação técnica recomendada, para a execução dos estudos, mediante apresentação de vínculo contratual ou de outra natureza que demonstre a sua disponibilidade para execução dos estudos.

Art. 53. O prazo previamente definido para a entrega dos estudos poderá ser suspenso ou prorrogado, após análise da Unidade Demandante:

I – de ofício, pela comissão especial de contratação, mediante suficiente motivação;

II – a requerimento do interessado, mediante apresentação de justificativa pertinente e aceita pela comissão especial de contratação.

Art. 54. O ato de autorização apenas poderá ser cancelado pela comissão especial de contratação ante a demonstração de razões relevantes, assegurado o ressarcimento indenizatório ao destinatário da autorização somente na hipótese de eventual aproveitamento dos estudos e na exata proporção do que for utilizado.



§ 1º As autorizações poderão ser anuladas sempre que verificada qualquer ilegalidade no PMI ou quando não atendidos os requisitos estabelecidos em sua outorga.

§ 2º A comunicação da revogação, anulação ou cassação da autorização será efetuada por escrito à autorizada.

Art. 55. O proponente poderá desistir, a qualquer tempo, de apresentar ou concluir os estudos, mediante ato formal endereçado à Unidade Demandante.

Art. 56. A Unidade Demandante poderá solicitar informações adicionais para retificar ou complementar os estudos, especificando prazo para apresentação das respostas.

Parágrafo único. A Unidade Demandante poderá realizar reuniões com o autorizado, bem como com quaisquer interessados na estruturação, sempre que estes possam contribuir para a melhor compreensão dos estudos.

Seção IV

Do sistema de registro de preços

Art. 57. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos formais com o objetivo de registrar preços para futura aquisição de bens e/ou contratação de serviços.

§ 1º É cabível a contratação de obras e serviços comuns de engenharia pelo SRP, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I – existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

II – necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço comum de engenharia a ser contratado.

§ 2º No caso de SRP para obras ou serviços comuns de engenharia na hipótese tratada no § 1º deste artigo, poderá ser adotado como critério de julgamento o maior desconto linear sobre itens da planilha orçamentária.

§ 3º Nos casos em que seja inviável a predeterminação dos valores nominais dos itens do objeto a ser contratado via SRP tendo em vista as características do mercado e a fluidez dos preços, poderá ser adotado como critério de julgamento o maior desconto sobre valores estabelecidos em tabelas referenciais, inclusive aquelas elaboradas e atualizadas pelo BrC para tal finalidade.

Art. 58. O Sistema de Registro de Preços será processado mediante:

I – procedimento licitatório, na modalidade pregão ou concorrência, devendo ser adotado como critério de julgamento o menor preço ou maior desconto;

II – contratação direta, partir de hipóteses de dispensa e inexigibilidade.



§ 1º O instrumento convocatório referente ao SRP deverá disciplinar detalhadamente as matérias arroladas no art. 82 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, observando as disposições constantes deste Regulamento.

§ 2º Poderá ser prevista no edital a possibilidade de formação de cadastro de reserva com os licitantes:

I – que aceitem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame;

II – que mantiverem sua proposta original, após tentativa de negociação.

Art. 59. A Secretaria-Executiva será o órgão gerenciador das atas de registro de preços do BrC.

§ 1º Compete ao órgão gerenciador:

I – autorizar a instauração e homologar os procedimentos licitatórios para registro de preços;

II – promover, quando for o caso, o procedimento público de intenção de registro de preços;

III – promover a instrução do processo de licitação ou contratação direta para registro de preços, requerendo informações dos órgãos e/ou entidades participantes, quando for o caso;

IV – consolidar informações referentes à pesquisa de preços e às estimativas de consumo;

V – realizar a licitação ou a contratação direta;

VI – gerenciar a ata de registro de preços;

VII – providenciar a assinatura da ata de registro de preços e sua disponibilização aos órgãos participantes;

VIII – conduzir os procedimentos para atualização dos preços registrados;

IX – processar e aplicar sanções decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; ou do descumprimento das obrigações contratuais, quanto às suas próprias contratações.

§ 2º Justificadamente, o órgão gerenciador poderá estabelecer limites relacionados aos participantes, bem como recusar quantitativos considerados ínfimos, e acréscimos de novos itens ou objetos com especificações distintas.

§ 3º No caso de compras centralizadas promovidas pelo BrC, a Secretaria-Executiva poderá centralizar a aplicação de sanções decorrentes do descumprimento do pactuado dos contratos firmados pelos participantes.

§ 4º O exame e a aprovação das minutas do edital e do contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão ou entidade gerenciadora.



Art. 60. Os órgãos e/ou entidades participantes, preferencialmente integrantes dos entes consorciados, são responsáveis por manifestar seu interesse em participar no registro de preços e, quando solicitados, prestar auxílio na instrução da fase preparatória especificamente quanto às suas demandas.

Parágrafo único. Ressalvada a faculdade prevista no § 3º do artigo anterior, o processamento e a aplicação de sanções referentes ao descumprimento das obrigações contratuais, quanto às suas próprias contratações, incumbirão ao órgão ou entidade participante contratante.

Art. 61. Em caso de licitação eletrônica para registro de preços, quando houver, ao tempo da formulação da demanda, conhecimento do interesse de outros órgãos e/ou entidades, preferencialmente integrantes dos entes consorciados, para a realização de compras compartilhadas, a Secretaria-Executiva poderá determinar a realização do procedimento de Intenção de Registro de Preços (IRP), devendo ser observados, nessa hipótese, os procedimentos operacionais da plataforma eletrônica de licitação utilizada.

§ 1º Em caso de não incidência da hipótese de que trata o *caput* deste artigo, o agente público ou a Comissão de Licitação adotará as providências operacionais na plataforma eletrônica para a dispensa do procedimento de IRP, adotando como justificativa o disposto neste artigo.

§ 2º É possível a utilização de canais internos de comunicação, com posterior juntada de registro nos autos do processo administrativo, para verificação do interesse mencionado no *caput* deste artigo.

Subseção I

Da ata de registro de preços

Art. 62. Homologado o resultado da licitação, os proponentes vencedores serão convocados para a assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP), que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

Parágrafo único. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas na ARP, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente motivada.

Art. 63. O prazo de validade da ARP será de 1 (um) ano, período em que os preços registrados serão válidos sem necessidade de nova pesquisa de preços, exceto se houver manifestação da fiscalização ou da unidade técnica informando alteração relevante quanto aos preços praticados no mercado.

§ 1º O prazo de vigência da ARP poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado que o preço permanece vantajoso, preferencialmente na forma estabelecida neste Regulamento para realização de pesquisas de preços.

§ 2º Ocorrendo a prorrogação de vigência da ARP, consideram-se renovados os quantitativos originais dos bens e serviços que compõem o seu objeto.



§ 3º Caso o quantitativo registrado se esgote antes do término da vigência da ARP, o BrC poderá antecipar a prorrogação, realizando-se a renovação disposta no § 2º deste artigo.

§ 4º Admite-se o remanejamento de quantitativo registrado não utilizado entre órgãos e/ou entidades participantes.

Art. 64. Os contratos firmados a partir de Atas de Registro de Preços são regidos integralmente pelas regras aplicáveis aos contratos administrativos em geral, a exemplo das estabelecidas neste Regulamento e nos artigos 89 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, inclusive as relacionadas à duração, ao reequilíbrio econômico-financeiro e aos acréscimos e supressões.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se igualmente às hipóteses em que o instrumento de contrato é substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Art. 65. É permitida a adesão às Atas de Registro de Preços firmadas pela Secretaria-Executiva por quaisquer órgãos da Administração Pública, desde que prevista no instrumento convocatório e autorizada pela autoridade competente, observados os limites legais.

Parágrafo único. A verificação da autoridade competente para a autorização da adesão de que trata o *caput* deste artigo dar-se-á, nos termos da Política de Governança do BrC, de acordo com o valor estimado da adesão pretendida e a execução dos contratos decorrentes do registro de preços.

Art. 66. A contratação de itens registrados em ARP deve ser autorizada previamente pela autoridade competente, condicionada à disponibilidade orçamentária para fazer frente à despesa.

Art. 67. A utilização de item específico constante em grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para a Administração.

Art. 68. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

Art. 69. O controle e o gerenciamento dos quantitativos das atas de registro de preços e de seus saldos, das solicitações de adesão e do remanejamento das quantidades serão realizados pelo órgão gerenciador, preferencialmente implementado por sistema informatizado.

Subseção II

Da alteração dos preços registrados

Art. 70. São admitidas as seguintes hipóteses de alteração dos preços registrados:

I - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado;



II - fundamentada em expressa previsão – no edital ou no aviso de contratação direta – de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, em procedimento equivalente ao regulamentado aos contratos administrativos; e

III - decorrente de negociação, nos termos dos artigos 72 e 73 deste Regulamento.

Art. 71. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o BrC convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de sanção.

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Art. 72. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, o BrC convocará o fornecedor para verificar a possibilidade de cumprir o compromisso.

§ 1º Caso o fornecedor não tenha condições de cumprir os termos e condições da ARP, será liberado do compromisso, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da sanção se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, o BrC deverá convocar os fornecedores integrantes do cadastro de reserva para igual verificação.

§ 3º Não havendo êxito nas negociações nas hipóteses do *caput* e § 2º deste artigo, caso a elevação dos preços no mercado tenha sido decorrente de fatos supervenientes e circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, poderá o BrC promover a alteração dos preços registrados na ARP, desde que observadas as seguintes condições:

I - trate o objeto da ARP de bem ou serviço imprescindível à Secretaria-Executiva ou a seus entes consorciados;

II - haja justificativa robusta e contextualizada da repercussão superveniente e relevante na cadeia de produção dos bens e serviços, afetando a formação de preços no mercado relevante;

III - seja realizada pesquisa de preços demonstrando a atualidade dos valores praticados no mercado;

IV - haja concordância do fornecedor quanto aos novos preços.

§ 4º Não havendo êxito nas negociações previstas neste artigo, o BrC deverá proceder ao cancelamento da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Subseção III

Do cancelamento do registro de preços

Art. 73. As hipóteses de cancelamento da ARP e suas consequências deverão constar do instrumento convocatório do procedimento licitatório ou do aviso de contratação direta para registro de preços.

§ 1º O registro do licitante vencedor será cancelado pelo órgão gerenciador quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do *caput* do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

V - por razão de interesse público; ou

VI - a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

§ 1º No caso do inciso IV, caso a sanção aplicada ao fornecedor não ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão gerenciador, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

§ 2º O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II, IV, V e VI do *caput* deste artigo será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 3º Compete à Secretaria-Executiva decidir quanto ao cancelamento do registro de preços.

Seção V

Do registro cadastral

Art. 74. Para os fins previstos no art. 87 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o BrC utilizará o Sistema de Registro Cadastral Unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Parágrafo único. Até a integral e efetiva implementação do sistema referido no *caput* deste artigo, o BrC poderá utilizar o Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), mantido pelo Poder Executivo Federal e regulamentado pelo Decreto Federal nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001.

CAPÍTULO V

DA CENTRALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Seção I

Aspectos gerais

Art. 75. Considerando a definição de compras centralizadas contida no Anexo I deste Regulamento, o BrC divulgará sua Política de Compras Centralizadas, contendo seu modelo de atuação voltado ao estímulo das compras conjuntas, com o intuito de viabilizar a captura de ganhos de eficiência operacional, como redução de custos e garantia de abastecimento dos entes consorciados.

Art. 76. Cabe à Secretaria-Executiva conduzir compras centralizadas para firmar instrumentos conjuntos de contratação, bem como autorizar a condução de etapas do processo de compras centralizadas por ente pertencente ao BrC.

Parágrafo único. Os entes consorciados podem articular entre si a condução de processos de compras centralizadas em caráter regional, contando com o apoio da Secretaria-Executiva caso a iniciativa envolva 3 (três) ou mais participantes.

Art. 77. Compete aos entes consorciados a prática dos seguintes atos de gestão de compras centralizadas, objetivando a racionalização de procedimentos e o melhor uso do poder de compra:

I - apoiar e participar dos processos de compras centralizadas conduzidas pela Secretaria-Executiva ou por ente consorciado responsável pela realização de compra regional;

II - disponibilizar equipe técnica para formação de grupos de padronização de especificações e de análises técnicas durante os procedimentos de contratação, fomentando o uso do conhecimento técnico disponível nos entes consorciados;

III - encaminhar, quando solicitado, dados sobre suas aquisições para viabilizar a consolidação da demanda, se responsabilizando pelas informações prestadas, que serão utilizadas para balizar os itens a serem contratados;

IV - acompanhar o andamento dos processos de contratação, prestando apoio às equipes da Secretaria-Executiva ou do ente responsável pela realização de compra regional quando solicitado;

V - promover o uso consciente dos recursos disponíveis e uma gestão de demandas efetiva, capaz de estabelecer previsibilidade e adequabilidade na gestão dos insumos, facilitando a construção da demanda consolidada das compras centralizadas;

VI - mobilizar e fomentar a integração das equipes finalísticas e administrativas, garantindo a retroalimentação do ciclo de gestão de recursos logísticos e a exploração do potencial técnico disponível no ente consorciado no apoio às compras centralizadas;



VII - avaliar, previamente à abertura de procedimento de contratação a ser conduzido pelo ente, a existência de processo de compra centralizada em que a demanda esteja inserida, evitando duplicidade de cobertura de contrato ou de outro instrumento obrigacional e consequente frustração da demanda centralizada;

VIII - priorizar as contratações dos itens registrados pelas compras centralizadas, compreendendo a oportunidade de promover continuidade e credibilidade aos processos centralizados;

IX - assinar os contratos de rateio, instrumentos que definem as obrigações e critérios para a realização de repasses de recursos entre os consorciados e o BrC, quando o modelo de compra compartilhada assim o exigir.

Seção II

Dos instrumentos de centralização de compras

Art. 78. São instrumentos obrigacionais de suporte às compras centralizadas, entre outros:

I - contratos centralizados de execução centralizada, caso em que existe aporte de recurso diretamente ao BrC;

II - contratos centralizados de execução descentralizada; e

III - atas de registro de preços.

CAPÍTULO VI

DA PUBLICIDADE DAS CONTRATAÇÕES

Art. 79. A eficácia das contratações está condicionada à sua publicidade, que deverá ser realizada em conformidade com os artigos 54, 94 e § 2.º do art. 174, § 2º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e com as seguintes diretrizes:

§ 1º Em relação às licitações a serem realizadas nas modalidades previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como nos procedimentos de chamamento público e dispensas de licitação com disputa, deverá ser providenciada a disponibilização, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico do BrC, do inteiro teor do instrumento convocatório e seus anexos e das informações concernentes à realização do certame:

- a) do inteiro teor do instrumento convocatório e seus anexos;
- b) das respostas aos pedidos de esclarecimento e às impugnações;
- c) dos comunicados em geral;



d) dos avisos referentes à revogação, à suspensão e à anulação do certame.

§ 2º Em relação às contratações diretas sem disputa, após a autorização de que trata o inciso VIII do art. 72 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, deverá o resultado ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico do BrC.

§ 3º Em relação aos contratos, atas de registro de preços, convênios e demais avenças, incluindo seus respectivos termos aditivos e apostilas, deverão ser providenciadas:

I - a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas;

II - a disponibilização, no sítio eletrônico do BrC, do inteiro teor dos instrumentos contratuais e de seus anexos, bem como das informações complementares exigidas nos §§ 2º e 3º do art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 4º Adicionalmente, além da observância do disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo, deverá o BrC promover a publicação dos avisos de licitação e extratos de contratos e termos aditivos no Diário Oficial do ente consorciado exercente da Presidência do BrC.

§ 5º A publicação de avisos de licitação em jornais diários de grande circulação deverá observar a legislação vigente.

CAPÍTULO VII

DA ATUAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA E DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO NAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Seção I

Das disposições gerais

Art. 80. Caberá aos órgãos de assessoria jurídica e de controle interno, no âmbito de suas respectivas atuações, o apoio no desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021, com enfoque na atuação preventiva e resolutiva das controvérsias surgidas durante todo o processo de contratação, inclusive no procedimento licitatório.

§ 1º Para a realização de suas atividades, os órgãos a que se refere o *caput* deste artigo deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 2º O órgão com o qual for eventualmente compartilhada informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

Art. 81. Poderão ser instituídos, com auxílio dos órgãos de assessoria jurídica e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de projetos básicos, de atas de registro de preços, de contratos padronizados e de outros documentos, nos termos da legislação em vigor.

Art. 82. Quando constatadas irregularidades no processo da contratação, os órgãos de assessoria jurídica e de controle interno indicarão, de forma expressa, os vícios encontrados, com a devida motivação.

§ 1º Se a irregularidade apontada tiver natureza meramente formal, serão adotadas medidas para o seu saneamento.

§ 2º Caso constatada irregularidade que configure possível dano à Administração, serão adotadas as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, cabendo ainda ao órgão de controle interno a devida remessa ao Ministério Público e ao respectivo Tribunal de Contas competente das cópias dos documentos cabíveis para a apuração de ilícitos de sua competência.

§ 3º Faculta-se aos órgãos a que se refere o *caput* deste artigo a sugestão de medidas de aperfeiçoamento dos controles preventivos e de capacitação dos agentes públicos responsáveis por licitações.

Seção II

Do papel da assessoria jurídica

Art. 83. A Assessoria Jurídica do BrC é o órgão responsável pela avaliação da instrução dos processos de contratação, de forma a trazer a segurança necessária às licitações e contratos do BrC, podendo atuar durante todas as suas fases.

Parágrafo único. As atividades inerentes à Assessoria Jurídica, enquanto o BrC não possuir estrutura própria, serão realizadas pela Procuradoria do Estado do Presidente em exercício.

Art. 84. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para a Assessoria Jurídica, a qual realizará controle prévio de legalidade da contratação.

§ 1º Caberá à Assessoria Jurídica a fixação de critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade aos procedimentos licitatórios que lhe forem encaminhados.

§ 2º Em caso de urgência poderá o responsável pela Assessoria Jurídica determinar a alteração da ordem estabelecida nos critérios a que se refere o § 1º deste artigo.

§ 3º As manifestações jurídicas exaradas deverão ser orientadas pela simplicidade, clareza e objetividade, a fim de permitir à autoridade pública consulente sua fácil compreensão e atendimento, com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração.

§ 4º Se observada a deficiência na instrução do processo, a Assessoria Jurídica poderá aprovar de forma condicionada ao atendimento das recomendações para que surta efeitos legais.

§ 5º Após a manifestação jurídica de que trata o § 4º deste artigo, não haverá pronunciamento subsequente da Assessoria Jurídica, para fins de simples verificação do atendimento das

recomendações consignadas na informação, sendo ônus do gestor a responsabilidade pelo seu cumprimento ou mesmo por eventual conduta que opte pelo não atendimento das orientações jurídicas dadas, salvo se a própria manifestação jurídica exigir.

§ 6º A emissão do parecer jurídico poderá ser precedida de orientação por nota para que sejam sanadas irregularidades ou omissões.

§ 7º A análise levada a efeito pela Assessoria Jurídica terá natureza jurídica e não comportará avaliação técnica ou juízo de valor acerca dos critérios de discricionariedade que justificaram a deflagração do processo licitatório ou decisões administrativas nele proferidas.

§ 8º A Assessoria Jurídica realizará o controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 9º As manifestações jurídicas realizadas deverão respeitar as análises jurídicas anteriores, ainda que emitidas por Procuradoria de Estado diversa da atual, exceto se contiver erro grave ou ilegalidade.

§ 10 Poderá ser dispensada a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato do responsável pela Assessoria Jurídica ou ainda, se utilizadas minutas padronizadas pré-aprovadas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes, nos termos deste Regulamento e do regulamento específico que trata de minutas padronizadas.

Art. 85. Em caso de dúvidas jurídicas, poderá a autoridade competente para o julgamento do recurso ou pedido de reconsideração ser auxiliada pela Assessoria Jurídica, desde que formule pedido expresso e motivado, indicando:

- I - de forma objetiva, a dúvida ou subsídio necessário à elaboração de sua decisão;
- II - que a dúvida não decorra de dispositivo expresso de lei ou deste Regulamento;
- III - a inexistência de orientação prévia da Administração acerca do tema.

Seção III

Do papel do núcleo de controle interno

Art. 86. No exercício das atividades de controle interno deverão ser observados os critérios e regras de fiscalização definidos na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e regulamentação específica.

TÍTULO II
PROCESSO LICITATÓRIO
CAPÍTULO I
DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Seção I

Dos instrumentos de planejamento

Subseção I

Do plano de contratações anual

Art. 87. As contratações realizadas pelo BrC deverão estar alinhadas ao Plano de Contratações Anual (PCA), conforme regulamentação estabelecida na Política de Governança das Contratações Públicas contida neste Regulamento.

Subseção II

Das contratações sustentáveis

Art. 88. O planejamento das aquisições e contratações realizado pelo BrC deverá ser orientado objetivando a promoção da sustentabilidade, alinhado ao Plano de Logística Sustentável (PLS) e em conformidade com o que dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito dos entes consorciados.

§ 1º As aquisições e contratações efetuadas pelo BrC devem observar os critérios de sustentabilidade quanto aos bens, serviços e obras, inclusive na execução de reformas, na locação, aquisição e manutenção predial de bens imóveis.

§ 2º Na instrução das contratações, quando do desempenho das suas atribuições, a Unidade Demandante deverá observar a legislação vigente e as normas técnicas, para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência, segurança e acessibilidade dos materiais utilizados de acordo com as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos (IBAMA), do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade (SBAC), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), da Agência Nacional do Petróleo (ANP), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Art. 89. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para o BrC e alinhamento à política de sustentabilidade das contratações.

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração, tendo em conta todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), do Termo de Referência (TR) ou do Projeto Básico (PB).

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros.

Subseção III

Do catálogo eletrônico de padronização

Art. 90. O BrC poderá elaborar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras a ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterà toda a documentação e os procedimentos próprios da fase preparatória, assim como as especificações dos respectivos objetos.

Parágrafo único. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o *caput* deste artigo, poderá ser adotado, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, os Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los.

Subseção IV

Dos bens de luxo

Art. 91. Os itens de consumo para suprir as demandas do BrC não deverão ostentar especificações e características excessivas àquelas necessárias ao cumprimento das finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo, nos termos do art. 20 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º Considera-se bem de consumo todo material que atenda a, pelo menos, um dos critérios a seguir:

I - durabilidade: quando, em uso normal e no prazo máximo de 2 (dois) anos, perde ou tem reduzidas suas condições de funcionamento;

II - fragilidade: possui estrutura sujeita a modificação, por ser quebradiça ou deformável, de modo a não ser recuperável e/ou perder sua identidade;

III - perecibilidade: quando, sujeito a modificações químicas ou físicas, deteriora-se ou perde suas características normais de uso;

IV - incorporabilidade: quando, destinado à incorporação a outro bem, não pode ser retirado sem prejuízo das características principais;

V - transformabilidade: quando adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria intermediária para geração de outro bem.

§ 2º Considera-se “artigo de luxo”, para os fins de que trata o *caput* deste artigo, os materiais de consumo, de uso corrente, cujas características técnicas e funcionais sejam superiores ao estritamente suficiente e necessário para o atendimento da necessidade da Administração, possuindo caráter de ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte.

§ 3º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na definição do § 1º deste artigo:

I - for ofertado por preço equivalente ou inferior ao preço de bem de categoria comum da mesma natureza; ou

II - for demonstrada a essencialidade das características superiores do bem em face das necessidades da Administração, a partir da aplicação de parâmetros objetivos identificados no âmbito do ETP, do TR ou do PB.

§ 4º Para fins de enquadramento como bem de luxo, deverão ser consideradas:

I - relatividade cultural: distinta percepção sobre o bem, em função da cultura local, desde que haja impacto em seu preço;

II - relatividade econômica: variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem; e

III - relatividade temporal: mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo, em função de aspectos como:

- a) evolução tecnológica;
- b) tendências sociais;
- c) alterações de disponibilidade no mercado; e
- d) modificações no processo de suprimento logístico.

Subseção V

Das contratações de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação

Art. 92. O planejamento e a instrução das contratações de bens e serviços de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) realizadas deverão respeitar o Planejamento Estratégico e guardar coerência com os demais instrumentos de gestão estratégica, devendo respeitar as seguintes diretrizes:



I - definição das especificações técnicas de modo a posicionar a aquisição adequadamente dentro do ciclo de vida do objeto;

II - existência de garantia de funcionamento provida pelo fornecedor durante a vida útil do ativo, salvo quando justificado o contrário e com relação ao ativo em específico;

III - nível de serviço mínimo exigido para reparo ou substituição dos ativos defeituosos;

IV - estratégia de aquisição, realocação e descarte dos ativos de TI;

V - busca de conhecimento técnico adequado do objeto a ser adquirido, evitando-se especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que limitem ou frustrem o caráter competitivo da licitação e não observem os padrões de mercado; e

VI - adoção de linguagem simples e direta para facilitar a comunicação e a compreensão dos licitantes e demais envolvidos, evitando-se linguagem técnica excessivo e estrangeirismos desnecessários.

Subseção VI

Das contratações de obras e serviços de engenharia

Art. 93. Além das disposições constantes neste Regulamento, o planejamento, a instrução e a execução dos contratos de obras e serviços de engenharia no âmbito do BrC deverão observar o disposto na Legislação vigente do ente consorciado interessado.

Subseção VII

Do programa de integridade

Art. 94. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato, adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua implementação, no que couber, o disposto no Capítulo V do Decreto Federal nº 11.129, de 11 de julho de 2022.

§ 1º Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no *caput* deste artigo sem a implantação de programa de integridade, a Administração poderá:

I - rescindir o contrato, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa, caso esta medida não represente prejuízo insuportável ao interesse público;

II - manter o contrato, aplicando multas mensais e progressivas até a implementação do programa, iniciando-se em 0,1% (um décimo por cento), até o máximo de 1% (um por cento), do valor total do contrato, observado o contraditório e ampla defesa.

§ 2º A qualquer momento, a Administração poderá reconsiderar a decisão de manter o contrato, ensejando na aplicação do inciso I do § 1º deste artigo, sem que se considere preclusa a decisão.

Seção II

Da fase preparatória

Art. 95. As contratações do BrC, seja mediante licitação, seja mediante dispensa ou inexigibilidade, estão sujeitas à realização da fase preparatória, composta pelas seguintes etapas:

- I - formalização da demanda;
- II - elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), quando couber, observado o Anexo II deste Regulamento;
- III - elaboração do mapa de gerenciamento de riscos da contratação, em observância às diretrizes e ao modelo constante do Anexo III deste Regulamento;
- IV - elaboração do Termo de Referência (TR), Anteprojeto ou Projeto Básico (PB) e do Projeto Executivo, observados os Anexos IV e V deste Regulamento;
- V - realização da estimativa de despesas, observados os procedimentos previstos no Anexo VI deste Regulamento;
- VI - elaboração da minuta do ato convocatório e, quando couber, do instrumento contratual;
- VII - verificação e informação quanto à disponibilidade orçamentária;
- VIII - controle prévio de legalidade, mediante a análise jurídica da contratação;
- IX - aprovação final da minuta de instrumento convocatório e autorização da despesa.

Subseção I

Da formalização da demanda

Art. 96. As demandas oriundas da estrutura do BrC deverão ser formalizadas por instrumento padronizado denominado “Documento de Formalização de Demanda”, contendo, no mínimo, os seguintes elementos:

- I - justificativa da necessidade da contratação;
- II - indicação do objeto necessário para o atendimento à demanda;
- III - informações relevantes acerca da contratação atual;
- IV - expectativa de resultados a serem alcançados.

Parágrafo único. A formalização da demanda e o registro das informações necessárias são de responsabilidade da Unidade Demandante.

Subseção II

Da elaboração dos artefatos de planejamento

Art. 97. Após a formalização da demanda, caberá à Unidade Técnica respectiva, com o devido suporte da Unidade Demandante:

I - providenciar a elaboração do ETP, em observância ao Anexo II deste Regulamento;

II - elaboração do mapa de gerenciamento de riscos da contratação, em observância às diretrizes e ao modelo constante do Anexo III deste Regulamento;

III - a partir da solução indicada no ETP, elaborar o TR ou PB, em observância aos Anexos IV e V deste Regulamento;

IV - apresentar dados, documentos e demais subsídios necessários ao levantamento de fontes e amostras para a realização da estimativa de despesas nos termos do Anexo VI deste Regulamento.

Parágrafo único. Os artefatos de planejamento referidos nos incisos I, II e III deste artigo deverão ser expressamente aprovados pela autoridade responsável da Unidade Técnica, incluindo a necessária indicação da previsão do item no PCA.

Art. 98. Adotadas as providências previstas no art. 95 deste Regulamento, caberá à área competente realizar a verificação preliminar de adequação formal da demanda e, posteriormente, submetê-la à área de contratações, para fins de autorização da instauração do processo de contratação.

Art. 99. Instaurado o processo de contratação, a partir do TR/PB e dos subsídios fornecidos pela Unidade Técnica em observância ao disposto no inciso IV do art. 98 deste Regulamento, o Setor de Licitações e/ou pelo Setor de Logística, ou pelas unidades equivalentes na estrutura do BrC consolidará a estimativa prévia da despesa, mediante procedimento de pesquisa de preços, na forma do Anexo VI deste Regulamento.

Parágrafo único. Diante das características e das particularidades da pesquisa de preços, bem como do histórico das licitações anteriormente realizadas para o objeto, caso a Unidade Técnica entenda pela pertinência excepcional de atribuição de caráter sigiloso ao orçamento estimado, mediante justificativa, tornar o valor sigiloso antes de inserir essa informação no processo. Caso posteriormente a justificativa não seja considerada adequada, o sigilo deverá ser retirado.

Art. 100. A justificativa do preço em contratações de bens e serviços por meio de inexigibilidade de licitação deverá ser realizada, para cada item a ser contratado:



I - por meio da comprovação da razoabilidade de preços, a qual deverá ser verificada em pesquisa de preços, conforme procedimentos descritos no Anexo VI deste Regulamento, para objetos similares, desde que verificada a similaridade de cada item pesquisado;

II - excepcionalmente, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no inciso I, por meio da comprovação da regularidade de preços feita a

partir da anexação de, no mínimo, 3 (três) documentos idôneos em nome da própria proponente, referentes ao mesmo objeto e emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data de envio, que demonstrem que o preço ofertado à Administração é igual ou inferior àquele cobrado a outras entidades, públicas ou privadas;

III - caso a futura contratada não tenha anteriormente comercializado o mesmo objeto e fique evidenciada a impossibilidade de observância dos incisos I e II do *caput* deste artigo a regularidade dos preços poderá ser realizada por meio da apresentação de documentos idôneos que comprovem a execução ou o fornecimento por parte da própria proponente de objetos semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.

Parágrafo único. Na impossibilidade de se estimar o valor do objeto nas formas descritas nos incisos I, II e III do *caput* deste artigo, a pretensa contratada deverá justificar a inviabilidade de envio da documentação requerida para comprovação da regularidade de preços.

Subseção III

Da elaboração da minuta de edital

Art. 101. Concluído o procedimento de estimativa de despesas, caberá às unidades competentes a elaboração da minuta de edital e, quando couber, da respectiva minuta de instrumento contratual a partir das minutas-padrão adotadas.

§ 1º A Unidade Técnica deverá participar, como interveniente, da elaboração das minutas de edital, contrato e Ata de Registro de Preços (ARP), tendo a incumbência de atestar a compatibilidade e adequação entre as minutas desses instrumentos e o Termo de Referência ou Projeto Básico.

§ 2º Os autos deverão retornar à Unidade Técnica para complementação de informações sempre que se observar a ausência de um dos documentos necessários à instrução ou se concluir que as informações nos autos estão imprecisas ou incompletas.

§ 3º A Assessoria Jurídica, quando analisar minuta de edital, de contrato ou de ARP nos termos do art. 100 deste Regulamento, pode dispensar a reanálise de alterações posteriores decorrentes de correção de erros materiais, de reprodução textual de atos normativos, de adequação à redação de trecho supervenientemente aprovado em minuta-padrão e demais ajustes redacionais que não representem alteração substancial de conteúdo.

§ 4º Na elaboração do edital e do contrato, será observado o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, que racionaliza atos e procedimentos

administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.

Subseção IV

Conclusão da fase preparatória

Art. 102. Após a elaboração da minuta de edital e/ou do instrumento contratual devido, os autos seguirão para a análise jurídica para realização do controle prévio de legalidade da contratação nos termos deste artigo e do art. 53 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º Os processos que visem a uma contratação, independentemente do instrumento que a formalizará, ao final da fase preparatória, serão submetidos à análise jurídica pela Assessoria Jurídica.

§ 2º As contratações diretas de valor inferior aos constantes do art. 75, I ou II, c/c § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, dispensam manifestação jurídica, exceto se houver celebração de termo de contrato e este não for padronizado previamente pelo BrC e aprovado pela Assessoria Jurídica, ou nas hipóteses em que o Administrador tenha suscitado dúvida sobre a legalidade da contratação.

Art. 103. Após a análise jurídica e previamente ao encaminhamento dos autos para deliberação superior, a Diretoria de Administração Geral deverá se manifestar a respeito da disponibilidade ou previsão orçamentária para atender à contratação.

Parágrafo único. A análise de disponibilidade orçamentária será dispensada em caso de adoção de Sistema de Registro de Preços (SRP) e quando a contratação resultar na obtenção de receita pelo BrC.

Seção II

Da pesquisa de preços

Art. 104. A área competente consolidará a estimativa prévia da despesa, mediante procedimento de pesquisa de preços, na forma do Anexo VI deste Regulamento.

CAPÍTULO II

DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Seção I

Da modelagem do procedimento

Art. 105. A seleção do fornecedor será realizada mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação quando se admite a contratação direta.



Art. 106. A modelagem da licitação, no tocante à modalidade, rito procedimental, critério de julgamento de proposta e modo de disputa, será estruturada de acordo com o ato convocatório, observadas as características do objeto e as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão constantes dos artefatos de planejamento da contratação.

Subseção I

Dos modos de disputa

Art. 107. As licitações poderão adotar os modos de disputa aberto, fechado ou combinado.

Art. 108. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

§ 1º O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

§ 2º A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço.

Art. 109. Caso a licitação de modo de disputa aberto seja realizada sob a forma presencial, serão adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:

- I - as propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;
- II - o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de licitação convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa, seguido dos demais; e
- III - a desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará sua exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas, exceto no caso de ser o detentor da melhor proposta, hipótese em que poderá apresentar novos lances sempre que esta for coberta, observado o disposto no § 1º do art. 109 deste Regulamento.

Art. 110. O instrumento convocatório poderá estabelecer a possibilidade de apresentação de lances intermediários pelos licitantes durante a disputa aberta.

Parágrafo único. São considerados intermediários os lances:

- I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando adotado o julgamento pelo critério do maior lance; ou
- II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando adotados os demais critérios de julgamento.

Art. 111. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de, pelo menos, 5% (cinco por cento), a comissão de

licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações, conforme o disposto no § 4º do art. 56 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º Após o reinício previsto no *caput* deste artigo, os licitantes serão convocados a apresentar lances.

§ 2º Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do art. 106 deste Regulamento.

§ 3º Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

Art. 112. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para sua divulgação.

§ 1º A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto.

§ 2º No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser apresentadas em envelopes lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de vantajosidade.

Art. 113. O instrumento convocatório poderá estabelecer que a disputa seja realizada em duas etapas, sendo a primeira eliminatória.

Art. 114. Os modos de disputa poderão ser combinados da seguinte forma:

I – caso o procedimento se inicie pelo modo de disputa fechado, serão classificados para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as 3 (três) melhores propostas, iniciando-se então a disputa aberta com a apresentação de lances sucessivos, nos termos dos artigos 111 e 112 deste Regulamento; e

II – caso o procedimento se inicie pelo modo de disputa aberto, os licitantes que apresentarem as 3 (três) melhores propostas oferecerão propostas finais, fechadas.

Subseção II

Dos critérios de julgamento

Art. 115. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

Art. 116. I – menor preço;

Art. 117. II – maior desconto;

Art. 118. III – melhor técnica ou conteúdo artístico;

Art. 119. IV – técnica e preço;

Art. 120. V – maior lance, no caso de leilão;

Art. 121. VI – maior retorno econômico.

Art. 122. O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para a Administração, desde que o estudo técnico preliminar aponte objetivamente a relevância dos custos indiretos para a definição da despesa total com a contratação.

Parágrafo único. Na hipótese do *caput* deste artigo, a proposta de preços do licitante deverá conter expressamente os parâmetros de menor dispêndio previstos no edital.

Art. 123. Nas licitações com critério de julgamento por maior desconto, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidirá linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do edital.

Art. 124. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica.

Art. 125. No julgamento por melhor técnica, por técnica e preço ou melhor conteúdo artístico, a atribuição de notas a quesitos de natureza técnica ou artística será realizada por banca específica para tal finalidade, com número ímpar de membros, sendo, ao menos, 1 (um) servidor efetivo ou empregado público pertencente aos quadros permanentes do órgão ou entidade contratante.

§ 1º Excepcionalmente, de forma justificada, poderão ser contratados profissionais por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados no edital para compor a banca de que trata o *caput* deste artigo.

§ 2º O edital poderá estabelecer pontuação mínima para as propostas técnicas, cujo não atingimento acarretará a desclassificação do licitante.

Seção II

Das modalidades de licitação

Subseção I

Da concorrência e do pregão

Art. 126. Quando adotada a modalidade concorrência ou pregão, a licitação será estruturada conforme o rito procedimental ordinário previsto no *caput* do art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º A aplicação excepcional da possibilidade de inversão das fases de habilitação e julgamento das propostas prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, fica



condição à indicação circunstanciada da expectativa dos ganhos de eficiência e vantajosidade, notadamente quando:

I - for estabelecido para o julgamento das propostas procedimentos de análise e exigências que tornem tal fase mais morosa, evidenciando o ganho de celeridade e segurança decorrente da antecipação da habilitação;

II - em razão dos certames anteriores, for plausível a conclusão de que a realização da fase de lances apenas entre as licitantes que já tenham demonstrado o atendimento às exigências de habilitação representaria uma disputa mais qualificada e ofertas presumidamente exequíveis.

§ 2º Compete à área técnica a apreciação dos motivos e a deliberação acerca da admissibilidade de inversão de fases de que trata o § 1º deste artigo.

§ 3º Em caso de licitação deserta ou fracassada com participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado procedimento licitatório amplo, hipótese em que os atos administrativos já praticados, inclusive os pareceres técnicos e jurídicos, poderão ser aproveitados na nova licitação.

Subseção II

Do leilão

Art. 127. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance.

Art. 128. Nas licitações realizadas na modalidade leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:



I - realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, que deverá ser feita com base nos seus preços de mercado, a partir da qual serão fixados os valores mínimos para arrematação;

II - designação de um agente de contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com o auxílio de equipe de apoio conforme disposto no art. 9.º deste Regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame;

III - elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre a descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visita, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, condições para participação;

IV - realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos licitantes.

§ 2º A sessão pública deverá ser realizada preferencialmente de forma eletrônica, por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

§ 3º A realização do leilão por agente de contratação é preferencial, devendo ser justificada a opção pela contratação de leiloeiro oficial no procedimento interno da licitação.

§ 4º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, sua seleção deverá ocorrer mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

Art. 129. Os bens e direitos arrematados serão pagos, preferencialmente, à vista, admitindo-se o pagamento mediante entrada em percentual não inferior a vinte por cento e o restante no prazo e forma estabelecidos em edital.

§ 1º No caso de pagamento parcelado, o bem será entregue após o pagamento integral, salvo prestação de garantia sobre o valor total remanescente.

§ 2º O valor recolhido à Administração não será devolvido.

§ 3º O instrumento convocatório estabelecerá as condições para a entrega do bem ao arrematante.

Subseção III

Do concurso

Art. 130. Concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.



Art. 131. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

- I - a qualificação exigida dos participantes;
- II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;
- III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor.

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

Art. 132. No caso de licitação pela modalidade concurso, o edital poderá prever que o vencedor do concurso possa ser contratado para a elaboração do anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executivo, podendo subcontratar os projetos complementares desde que as subcontratadas possuam a qualificação técnica mínima exigida no instrumento convocatório.

Art. 133. O edital para a modalidade concurso deverá:

- I - definir o número de etapas e o nível de desenvolvimento das propostas;
- II - prever a obrigatoriedade do anonimato dos concorrentes para concursos em uma etapa e, nos casos de concursos com mais de uma etapa, seja preferencialmente garantido o anonimato;
- III - indicar os membros da comissão especial, que, no caso de projetos de engenharia e/ou arquitetura, poderá ser composta por arquitetos e urbanistas e/ou engenheiros, agentes públicos ou não;
- IV - indicar como presidente da comissão especial servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;
- V - estabelecer que a decisão da comissão especial é soberana;
- VI - no caso de concurso para a contratação de projetos, exigir, conforme estabelecido neste Regulamento, a adoção preferencial da Modelagem da Informação da Construção (*Building Information Modelling* – BIM) ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la, para entrega dos projetos a serem contratados.

Subseção IV

Do diálogo competitivo

Art. 134. O diálogo competitivo, conforme definição contida no Anexo I deste Regulamento, observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:



I - a qualificação exigida dos participantes;

II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;

III - as condições de realização e a remuneração a ser concedida àquele ou àqueles que apresentarem a melhor ou melhores soluções;

IV - o número mínimo de interessados a ser observado pela Administração para que haja o diálogo.

§ 1º A habilitação dos licitantes deverá ocorrer antes da fase do diálogo.

§ 2º Para o estabelecimento do número mínimo de que trata o inciso IV do *caput* deste artigo, os critérios de seleção e de classificação devem obedecer a um padrão objetivo.

Art. 135. O procedimento do diálogo competitivo observará as seguintes fases, em sequência:

I - qualificação;

II - diálogo;

III - apresentação e julgamento das propostas.

§ 1º Nas fases da qualificação dos candidatos interessados em participar do diálogo e julgamento das propostas, as decisões tomadas pela Administração devem ocorrer com base em critérios objetivos.

§ 2º Os licitantes não habilitados ficam impedidos de participar da fase de diálogo.

§ 3º As fases previstas dos incisos I e III do *caput* deste artigo não poderão ser sigilosas e deverão ser estabelecidas no instrumento convocatório com rigidez e transparência.

§ 4º A fase relativa ao inciso III do *caput* deste artigo é a fase competitiva do certame.

§ 5º O diálogo só será tornado público na fase competitiva.

Art. 136. A fase de qualificação inicia-se com a apresentação da candidatura dos interessados em participar da licitação.

§ 1º O instrumento convocatório estabelecerá o prazo máximo para as candidaturas.

§ 2º O candidato deverá, na fase de qualificação, demonstrar a capacidade de realizar o objeto da licitação, com as informações e documentos necessários previstos nos artigos 67 e 69 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e no instrumento convocatório.

Art. 137. Não há óbice que as propostas iniciais dos licitantes sejam alteradas para se atingir a solução adequada à necessidade da Administração em função do diálogo mantido com a comissão especial designada pela autoridade adjudicatária.

Art. 138. Poderão participar da fase de diálogo os candidatos que forem habilitados na forma do § 2º do art. 128 deste Regulamento e os que preencherem os requisitos mínimos de qualificação estabelecidos no instrumento convocatório.

§ 1º Serão convidados para o diálogo os candidatos habilitados e qualificados na fase I de que trata o art. 127 ou, se houver previsão no instrumento convocatório, de acordo com o § 3º do art. 134, ambos deste Regulamento.

§ 2º Caso haja mais de 3 (três) candidatos, porém não tenha sido atingido o número mínimo de qualificados, a comissão especial poderá decidir pela continuidade do procedimento com o início do diálogo.

§ 3º O instrumento convocatório deverá prever requisitos mínimos para que se estabeleça se a solução oferecida pelos candidatos é aceitável, sob pena de desqualificação daqueles que oferecerem soluções impróprias para o atendimento das necessidades.

§ 4º Serão desqualificados aqueles que oferecerem soluções impróprias para o atendimento das necessidades.

§ 5º O edital poderá prever a concessão de prêmio ou remuneração ao licitante que tiver sua solução escolhida e adotada pelo licitante vencedor.

§ 6º No caso previsto no § 5º do *caput* deste artigo, o valor do prêmio ou da remuneração bem como a forma de pagamento deverá constar no edital de seleção.

§ 7º No caso em que a solução seja o resultado da mescla de mais de uma das soluções apresentadas durante o diálogo, conforme prevê o art. 133 deste Regulamento, o valor da remuneração de que trata o § 5º deste artigo deverá ser dividido entre aqueles que as apresentaram.

§ 8º O edital deverá prever que o licitante autor da solução adotada deverá ceder todos os direitos patrimoniais a ela relativos à Administração Pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.

Art. 139. O diálogo será realizado individualmente com cada um dos candidatos, e a Administração, até que seja encerrada esta fase, deverá garantir o sigilo relativo das soluções apresentadas pelos candidatos.

§ 1º A Administração poderá revelar pontos específicos da solução de um candidato aos demais somente sob a autorização do proponente.

§ 2º O tratamento aos candidatos deve preservar a isonomia com a igualdade de tratamento a todos os candidatos, de modo que as informações fornecidas não confirmem vantagens a nenhum dos candidatos.

Art. 140. A fase do diálogo poderá ser dividida em subfases, conforme critérios estabelecidos no instrumento convocatório, de modo que soluções possam ser eliminadas de forma gradativa.

Parágrafo único. O diálogo será encerrado quando a comissão especial designada concluir que houve uma ou mais soluções, ou quando concluir que não houve solução apta a atender às necessidades que a Administração esposou no instrumento convocatório.

Art. 141. Não há óbice, desde que os respectivos proponentes autorizem, que a solução seja o resultado da mescla de mais de uma das soluções apresentadas durante o diálogo.

Art. 142. Finalizado o diálogo, a Administração deverá convocar os candidatos para apresentarem as respectivas propostas.

§ 1º As propostas a que se refere o *caput* deste artigo serão julgadas com base nos critérios previstos no instrumento convocatório.

§ 2º A fase de julgamento da proposta é restrita aos licitantes habilitados e qualificados na fase de qualificação.

§ 3º No caso de subdivisão de fase, o instrumento convocatório poderá prever que os candidatos que forem desqualificados na primeira subfase da fase de diálogo, na forma do § 3º do art. 130 deste Regulamento, fiquem impedidos de participar da fase de julgamento das propostas.

§ 4º Como requisito para a contratação, o licitante mais bem classificado deverá apresentar a habilitação fiscal, social e trabalhista, conforme dispõe o art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 5º A comissão especial, composta na forma do art. 10, § 1º, após encerrada a fase do diálogo e antes da divulgação do edital de convocação dos licitantes aptos a participar da fase de julgamento das propostas, deverá anexar aos autos os registros e as gravações em áudio e vídeo realizados durante a negociação.

Art. 143. A divulgação do edital deverá ocorrer da mesma forma que se deu a do instrumento convocatório e deverá ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial do ente consorciado exercente da Presidência do BrC, em jornais de grande circulação e no sítio eletrônico do BrC.

Art. 144. Para o julgamento da proposta mais vantajosa na modalidade diálogo competitivo, deverão ser adotados os critérios de julgamento técnica e preço, melhor técnica ou, no caso de se visar um contrato de eficiência, o critério de maior retorno econômico.

Art. 145. Eventuais impugnações e recursos relativos ao diálogo competitivo devem ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias a contar da respectiva publicação do último ato de cada uma das fases dispostas no art. 131 deste Regulamento, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Seção III

Da participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equivalentes

Art. 146. Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando:

I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional e municipal;

II - ampliação da eficiência das políticas públicas;

III - o incentivo à inovação tecnológica.

§ 1º O disposto neste Regulamento aplica-se também às sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do *caput* do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2º O microempreendedor individual (MEI) é modalidade de microempresa, podendo fazer jus aos benefícios deste Regulamento, nos termos estabelecidos pelo edital de licitação.

Art. 147. As disposições do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 1º A obtenção de benefícios a que se refere o art. 138 deste Regulamento fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo-se exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

§ 2º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos no *caput* e no § 1º deste artigo.

Art. 148. Para as licitações por Sistema de Registro de Preços que contemplem cotas reservadas a microempresas e empresas de pequeno porte e cotas abertas à ampla concorrência para um mesmo objeto, o Órgão Gerenciador:

I - organizará os quantitativos individuais destinados aos Órgãos Participantes;

II - deverá dar prioridade de consumo das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou condições do pedido, justificadamente.

§ 3º As adesões e contratações serão autorizadas preferencialmente sobre a cota reservada às microempresas e empresas de pequeno porte, com a anuência da respectiva detentora, até o limite estabelecido na referida cota em face da totalidade do objeto, sendo as demais adesões e contratações autorizadas sobre a cota remanescente, consultada a detentora desta última cota.

Seção IV

Do licitante

Art. 149. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação, na forma eletrônica:

I - credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame;

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema ou correio eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta quando classificado em primeiro lugar e os documentos complementares;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, do órgão ou da entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do certame na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Art. 150. Os interessados em participar de licitações devem dispor de chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas indicados no instrumento convocatório.

TÍTULO III
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CAPÍTULO I

Da determinação para execução do objeto

Art. 151. O modelo de execução do contrato consistirá na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento, com a definição das obrigações do contratante e da contratada.

§ 1º O termo de referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços e deverá estabelecer em sua estrutura o modelo de execução do objeto a ser observado pela empresa contratada.

§ 2º O acompanhamento e a fiscalização contratual realizados pelo órgão ou entidade contratante deverá observar o modelo de execução do objeto estabelecido pelo termo de referência.

§ 3º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e com o estabelecido pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, respondendo cada uma das partes, contratante e contratada, pelas consequências da inexecução total ou parcial do objeto contratado.

§ 4º Desde que fundamentada em estudo técnico preliminar e constante do termo de referência, a Administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades.

§ 5º Por acordo entre as partes, deverá ser estabelecido no contrato, ou documento que o substituir, o método de comunicação oficial entre a Administração, por meio dos fiscais e gestores contratuais, e o Contratado, sendo permitida inclusive a opção por e-mail ou aplicativos de celulares.

§ 6º Cabe as partes notificar a outra, em eventual necessidade de alteração do método de comunicação oficial.

§ 7º Qualquer comunicação transmitida pelo meio de comunicação oficial, estabelecido na forma do § 6º deste artigo, será válida para todos os efeitos e considerada recebida após 24 (vinte e quatro) horas da remessa, para efeito de contagem de prazo, dispensando sua confirmação de recebimento.

Art. 152. Nas hipóteses em que o início da execução do objeto não coincidir com a data da assinatura do contrato ou com prazo estabelecido a partir desta, caberá ao gestor da contratação notificar formalmente a contratada ou fornecedor beneficiário para executar o objeto.

§ 1º A notificação formal será encaminhada pelo meio de comunicação oficial, contendo, pelo menos, um dos seguintes documentos:

I - Nota de Empenho substitutiva do contrato.



II - Ordem de Serviço a ser emitida pelo gestor ou pelo fiscal e entregue à contratada ou fornecedor beneficiário, a qual deverá ser enviada com a respectiva Nota de Empenho nos casos em que não houver instrumento contratual.

III - Ordem de Fornecimento a ser emitida pelo gestor ou pelo fiscal e entregue à contratada ou fornecedor beneficiário, a qual deverá ser enviada com a respectiva Nota de Empenho nos casos em que não houver instrumento contratual.

§ 2º É facultada à contratada ou ao fornecedor beneficiário a retirada presencial dos documentos citados neste artigo no prazo indicado no instrumento convocatório.

Art. 153. Tratando-se de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a contratada deverá designar, formalmente, o preposto da empresa anteriormente ao início da execução contratual, em cujo instrumento deverá constar expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto.

§ 1º A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

§ 2º A depender da natureza dos serviços, poderá ser:

I - exigida a manutenção do preposto da empresa no local da execução do objeto;

II - estabelecido sistema de escala semanal, quinzenal ou mensal; ou

III - definido cronograma de reuniões periódicas.

Art. 154. É vedado à contratada interromper a execução do objeto contratual sob alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 155. É vedada qualquer operação societária durante a execução do objeto que resulte na participação do contrato:

I - do autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II - de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III - de empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III - de pessoa jurídica que atue em substituição a outra pessoa jurídica que se encontre impossibilitada de ser contratada em decorrência de sanção que lhe foi imposta;



IV - daquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

VI - de pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

§ 1º A vedação imposta pelo *caput* deste artigo se aplica às empresas cuja alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa restrinja sua capacidade de concluir o contrato.

§ 2º A aprovação das alterações societárias por meio de fusão, aquisição e cisão para fins de continuidade da execução contratual deve considerar o desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública, consoante ao disposto no art. 88, §§ 3º e 4º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 156. Nas contratações que envolvam a prestação de serviços, independentemente do caráter de continuidade e da dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá exigir, conforme definido em regulamento próprio do ente/entidade contratante, percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação constituído por:

I - mulheres vítimas de violência doméstica;

II - oriundos ou egressos do sistema prisional.

Parágrafo único. Sempre que solicitado pela Administração, a contratada deverá comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o *caput* deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Art. 157. Aplicam-se as disposições deste Capítulo, no que couber, aos convênios, acordos, termos de execução descentralizada, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e/ou entidades do BrC.

CAPÍTULO II

Da formalização do recebimento do objeto

Art. 158. Salvo quando houver disposição diversa em contrato, o objeto do contrato será recebido:

I - tratando-se de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, ou comissão nomeada pela autoridade competente, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;



b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

II - tratando-se de compras ou locação de equipamentos:

a) provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, após a conferência do bem e quantidade, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

§ 1º O recebimento provisório de que trata o *caput*, inciso II, deste artigo poderá, a depender da complexidade do objeto e do volume da compra, ser realizado por comissão designada pela autoridade superior, desde que incluído o servidor para acompanhamento e fiscalização.

§ 2º O contrato, ou termo que o substituir, deverá prever prazo para o recebimento provisório e o definitivo, sendo este último preferencialmente inferior a 30 (trinta) dias.

§ 3º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, conforme o caso, no todo ou em parte, quando:

I – estiver em desacordo com o contrato;

II – estiver em desacordo com a proposta homologada no certame;

III – não for aprovado pela entidade certificadora ou avaliadora, quando o contrato expressamente prever essa obrigação;

IV – de qualidade inferior ao mínimo necessário para garantir sua utilidade à Administração.

§ 4º Não há vedação de recebimento provisório parcial, inclusive com seu respectivo pagamento, quando somente parte do objeto esteja de acordo com o contrato ou com a proposta homologada no certame, não se excluindo a possibilidade de o gestor ou fiscal do contrato, conforme o caso, fixar novo prazo à contratada para saneamento das irregularidades.

§ 5º Na ausência de saneamento das irregularidades pela contratada, deverá o gestor ou fiscal do contrato, conforme o caso, reportar-se à autoridade competente, para adoção de procedimentos inerentes à apuração e posterior aplicação de sanções.

§ 6º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 7º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato, ou documento que o substitua.



§ 8º Deverá estar expressamente previsto no edital e no contrato que os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta da contratada.

§ 9º Tratando-se de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

§ 10. Tratando-se de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá a contratada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a contratada ficará responsável pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessária.

Art. 159. É vedada a designação do mesmo servidor para atuar nos recebimentos provisório e definitivo do objeto.

§ 1º O ato de recebimento definitivo do objeto por servidor ou comissão designada pela autoridade competente não se confunde com o ato de ateste da nota fiscal, ato fundamental para realização do pagamento.

§ 2º A vedação prevista no *caput* deste artigo restará afastada nos casos previstos no art. 13, parágrafo único.

Art. 160. Tratando-se de prestação de serviços terceirizados:

I - o recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, conforme o caso;

II - o recebimento definitivo encontra-se a cargo do gestor do contrato.

§ 1º No recebimento provisório, caberá ao fiscal do contrato elaborar relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-lo ao gestor do contrato para análise e emissão de recebimento definitivo.

§ 2º Caberá ao gestor do contrato emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo.

§ 3º Deverá constar no relatório circunstanciado como se deu a verificação das obrigações trabalhistas, seja ela exaustiva, por amostragem, por entrevista com os empregados terceirizados ou por qualquer outro meio que vise a reduzir os riscos de descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada.

Art. 161. O termo de referência poderá estabelecer a dispensa de recebimento provisório, a depender da natureza do objeto, de forma justificada.

Art. 162. A Administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), como condição para aceitação de conclusão de fases ou de objetos de contratos.

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO

Seção I

Das Regras Gerais

Art. 163. O pagamento da obrigação deverá ocorrer no prazo estabelecido no contrato, edital ou no instrumento de contratação direta, contados da data do recebimento definitivo do objeto pelo gestor do contrato ou por quem ficar estabelecido pela autoridade competente.

§ 1º O prazo de pagamento não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da data de adimplemento da obrigação pela contratada.

§ 2º Na hipótese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento ficará suspenso até a interrupção dos respectivos fatos.

§ 3º Na hipótese de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, desde que não provocados pela contratada, o valor devido à contratada deverá ser acrescido de atualização monetária e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, cuja aplicação da fórmula de correção observará a regra contratualmente estabelecida.

Art. 164. Na hipótese de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

Art. 165. A nota fiscal ou fatura apresentada pela empresa contratada deve conter os elementos necessários e essenciais, tais como:

I - o prazo de validade;

II - a data de emissão;

III - os dados do contrato e do órgão ou entidade contratante;

IV - o período de prestação de serviços, se for o caso;

V - o valor a pagar;

VI - o destaque de retenção dos tributos retidos na fonte pagadora e de despesas dedutíveis da base de cálculo da retenção.

Art. 166. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da documentação prevista no contrato, no instrumento que o substitua, ou aquela prevista em norma específica

e, também, da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao sistema de cadastramento ou da consulta aos sítios eletrônicos oficiais, na impossibilidade de acesso ao referido sistema.

Seção II

Da Regularidade Fiscal

Art. 167. Anteriormente à efetivação de cada pagamento ao fornecedor ou prestador de serviços, a Administração deverá verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no certame ou contratação direta, a partir da realização de consulta *on-line* ao sistema de cadastramento das empresas ou da consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

§ 1º Constatando-se situação de irregularidade do fornecedor ou prestador de serviços contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente a respectiva defesa.

§ 2º Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução e à aplicação de sanções cabíveis, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa.

§ 3º Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua respectiva situação.

Seção III

Do pagamento antecipado

Art. 168. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

§ 1º A antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais, devidamente justificada pela Administração, demonstrando-se a existência de interesse público e observados os seguintes critérios, cumulativamente:

I - represente condição sem a qual não seja possível obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, ou propicie sensível economia de recursos;

II - propicie sensível economia de recursos na aquisição do bem ou da prestação de serviços;

III - existência de previsão no edital de licitação ou nos instrumentos formais de contratação direta, de forma a garantir a isonomia entre os interessados;

IV - adoção de indispensáveis garantias, nos termos do Capítulo II, Título III, Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou cautelas, como por exemplo a previsão de devolução do valor antecipado caso não executado o objeto, a comprovação de execução de parte ou etapa do objeto e a emissão de título de crédito pela contratada.

§ 2º O valor da garantia oferecida para os fins deste artigo corresponderá, em regra, à integralidade do valor previsto como pagamento antecipado.

§ 3º O valor da garantia poderá ser reduzido com base na matriz de riscos do contrato.

Art. 169. Na hipótese de a contratada não cumprir a obrigação no prazo estabelecido contratualmente, o valor antecipado deverá ser devolvido, salvo se viável a prorrogação contratual.

Seção IV

Da ordem cronológica de pagamento

Art. 170. A Administração deve estabelecer em seus editais os prazos máximos para realização da liquidação da despesa e do respectivo pagamento, observada a ordem cronológica de pagamento.

Parágrafo único. Nas hipóteses de substituição do instrumento de contrato por outro instrumento hábil, conforme dispõe o art. 95 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, os prazos para liquidação e pagamento constarão de instrumento convocatório, de aviso de contratação direta ou de outro documento negocial com o mercado.

Art. 171. A ordem de pagamento das obrigações contratuais será subdividida pelas categorias de contratos previstas no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 2021:

§ 1º Não se sujeitarão à ordem cronológica referida neste artigo os pagamentos decorrentes de:

I - seguro obrigatório e opcional de veículos, taxas anuais de licenciamento e multas veiculares;

II - diárias e inscrições em cursos de aperfeiçoamento dos servidores;

III - serviços prestados mediante concessão, como energia elétrica, água tratada e esgoto, telefonia fixa e móvel;

IV - contratações fundamentadas nos incisos I e II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 172. A ordem cronológica terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o dia útil seguinte ao final do prazo para ateste da execução do objeto.

§ 1º O critério disposto no *caput* deste artigo não se aplica às hipóteses:

I - em que o ateste não ocorra por responsabilidade exclusiva do contratante na inexecução total do objeto, situação na qual o marco inicial apenas ocorrerá com o ateste, ainda que parcial do objeto;



II - pagamento antecipado, sem prejuízo da observância da ordem cronológica por categoria contratual.

§ 2º A despesa inscrita em restos a pagar não altera a posição da ordem cronológica de sua exigibilidade, não concorrendo com as liquidações do exercício corrente.

§ 3º O pagamento de indenizações pela Administração não exime da observância da ordem cronológica de exigibilidade, ainda que o contrato já se encontre encerrado.

Seção V

Do pagamento por indenização

Art. 173. O pagamento de indenização ou ressarcimento deverá ser precedido do reconhecimento da obrigação de pagamento pela autoridade competente, devendo o processo ser instruído, no mínimo, com:

I - pedido de indenização ou ressarcimento, instruído com nota fiscal, fatura ou documento equivalente;

II - os documentos de habilitação jurídica do requerente;

III - justificativa fundamentada do responsável da unidade competente pela demanda do produto ou serviço em que informe que os serviços foram regularmente prestados ou os bens foram regularmente entregues, discriminando a quantidade ou período efetivamente consumidos, e o respectivo reconhecimento expresso da dívida, com discriminação do seu valor;

IV - comprovante da existência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento da despesa;

V - manifestação do órgão jurídico sobre o pedido de indenização ou ressarcimento;

VI - manifestação do ordenador da despesa quanto ao pedido de indenização ou ressarcimento;

VII - comprovação de que o fato foi comunicado à unidade setorial de correição ou equivalente para avaliar os requisitos de admissibilidade de possível apuração da responsabilidade dos servidores que deram causa à despesa sem prévio procedimento de contratação.

Parágrafo único. Nos pedidos de indenização cujo objeto decorre de contrato expirado, o valor a ser indenizado não poderá ser superior àquele previsto no instrumento contratual, ressalvada a possibilidade de reajuste ou repactuação do preço de acordo com os critérios definidos na própria contratação encerrada.

Seção VI

Da retenção tributária

Art. 174. Os órgãos e entidades devem proceder, anteriormente à realização de cada pagamento, às retenções tributárias, conforme orientações expedidas pela Secretaria de Fazenda ou órgão equivalente.

§ 1º Tratando-se de prestação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, reter-se-á da contratada o percentual de 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura, devendo providenciar o recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) o referido valor até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura.

§ 2º Na hipótese de a empresa ser optante pela desoneração da folha de pagamentos, o percentual de retenção sobre o valor da nota fiscal ou fatura deverá observar o percentual estabelecido pela Lei Federal nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.

§ 3º O valor retido pela administração deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Art. 175. Não ocorre retenção tributária em virtude de pagamentos realizados a microempresa e empresas de pequeno porte optante pelo regime do simples nacional, haja vista que a opção pelo regime tributário diferenciado implica o recolhimento mensal pelas referidas pessoas jurídicas, mediante documento único de arrecadação de impostos e contribuições.

Parágrafo único. Não se enquadra na hipótese descrita no *caput* deste artigo a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na hipótese de a microempresa e a empresa de pequeno porte que se dediquem às atividades de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.

Art. 176. O órgão ou entidade contratante que esteja no regime de substituição tributária, no caso da prestação de serviços, deverá reter o percentual relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e recolher, em nome da contratada, ao Poder Executivo Municipal, obedecida à legislação vigente.

Parágrafo único. O valor retido de que trata o *caput* deste artigo deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Art. 177. Na hipótese de ajuste de nota fiscal ou fatura, a exemplo da aplicação de Instrumento de Medição de Resultado (IMR), a contratada deverá emitir a nota fiscal ou fatura no valor ajustado, sob o qual incidirá a retenção tributária e/ou previdenciária.

Art. 178. Na hipótese de pagamentos decorrentes de acréscimos de juros e multas por atraso no pagamento, a retenção tributária e/ou previdenciária deverá incidir sobre o valor da nota fiscal somado aos acréscimos.

CAPÍTULO IV

DAS ALTERAÇÕES DOS CONTRATOS

Art. 179. As alterações contratuais podem alcançar as dimensões qualitativa e quantitativa do objeto.

Art. 180. As alterações contratuais observarão os seguintes pressupostos.

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

§ 1º Nas alterações unilaterais, a contratada será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

§ 2º Nas alterações contratuais unilaterais, devem ser observados os limites legais para os acréscimos e supressões, enquanto para as alterações por acordo entre as partes não há qualquer restrição.

§ 3º Para efeitos dos limites estabelecidos pelo § 1º deste artigo, é vedada a compensação entre acréscimos e supressões, salvo o restabelecimento total ou parcial de quantitativo inicialmente previsto, desde que observadas as mesmas condições e preços inicialmente pactuados, e decorrente de restrições orçamentárias.



§ 4º Não encontrada vedação a realização de novos acréscimos sobre o valor original do contrato após o restabelecimento de quantitativos, desde que observado os limites legais e sejam apresentadas as devidas justificativas.

§ 5º As alterações, sejam qualitativas, sejam quantitativas, devem ser precedidas de devida justificativa e análise jurídica e autorizadas pela autoridade competente.

Art. 181. Para as alterações relativas a contratos de obras e serviços de engenharia e decorrentes de falhas de projeto, caberá à autoridade superior do órgão contratante a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade do responsável técnico, bem como adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

Art. 182. Na hipótese de atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado, que obste a execução do contrato de obras e serviços de engenharia, poderá o contratado pleitear o equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 12 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 183. Na hipótese de o contrato apresentar mais de um item em sua composição, a base de cálculo para acréscimo ou supressão deverá observar o valor unitário, se a licitação originária da contratação decorrer do critério de julgamento menor valor unitário, ou sobre o valor total da contratação quando o critério de julgamento for o menor valor global.

§ 1º O acréscimo em contratações cuja licitação observe o critério de julgamento menor valor global deve avaliar previamente a alteração contratual se os valores unitários não se encontram acima dos valores praticados no mercado, de modo a se evitar a ocorrência de jogo de planilha.

§ 2º O acréscimo a que se refere o parágrafo anterior não poderá ultrapassar o limite de até 3 (três) vezes o quantitativo do item inicialmente contratado, em observância ao princípio do planejamento da contratação, e em qualquer hipótese os limites legais.

§ 3º A hipótese prevista pelo *caput* deste artigo não se aplica aos contratos de obras e serviços de engenharia.

Art. 184. As alterações contratuais que acarretem aumento de despesa estarão sujeitas à verificação de disponibilidade orçamentária pelo setor competente, anteriormente ao encaminhamento dos autos ao órgão jurídico para realizar o controle prévio de legalidade previsto no § 4º do art. 53 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 185. As decisões adotadas pelo órgão ou entidade contratante referente à alteração contratual serão comunicadas à parte interessada, por escrito, por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR), ou mediante ciência inequívoca do interessado manifestada por meio eletrônico idôneo.

Parágrafo único. Nos casos de acréscimo quantitativo ou qualitativo, a Unidade Demandante deverá instruir os autos, no mínimo, com as seguintes informações:

I - a justificativa da alteração contratual;



III - a descrição do item com a respectiva quantidade a ser acrescida;

III - no caso de acréscimo qualitativo, as respectivas especificações técnicas;

IV - o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não extrapola os limites legais e que mantém a equação econômico-financeira do contrato.

Art. 186. Tratando-se de prestação de serviços, as alterações contratuais deverão ser precedidas com as seguintes informações:

I - a descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução;

II - a descrição detalhada da proposta de alteração;

III - a justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal;

IV - os custos da alteração;

V - a observância dos limites legais;

VI - a manutenção da equação econômico-financeira do contrato;

VII - a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso de alteração unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das partes.

Art. 187. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

Art. 188. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da contratada em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

Art. 189. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos da contratada, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

Art. 190. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

I - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte da contratada, observados os limites legais;

II - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 191. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pela contratada, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, exceção feita nos casos de justificada necessidade de antecipação dos efeitos da alteração, hipótese em que a referida formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.



Art. 192. As alterações unilaterais não poderão, em qualquer hipótese, transfigurar o objeto da contratação.

Art. 193. A Administração poderá adotar o parecer referencial na hipótese de alteração contratual, dispensando a análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da manifestação jurídica referencial.

Parágrafo único. Para a elaboração de manifestação jurídica referencial, devem ser observados os seguintes requisitos:

- I - o volume de processos em matérias idênticas e recorrentes impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade dos serviços administrativos;
- II - a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos.

CAPÍTULO V

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

Art. 194. Os instrumentos a serem utilizados no equilíbrio econômico-financeiro são:

- I - reajuste;
- II - repactuação;
- III - revisão.

Art. 195. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

Parágrafo único. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação.

Seção I

Do reajuste contratual

Art. 196. Reajuste ou reajustamento em sentido estrito é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais.

Art. 197. § 1º A concessão do reajuste dar-se-á após decorrido o interregno de um ano contado da data da elaboração do orçamento estimado, constante de relatório da pesquisa de preços.

Art. 198. § 2º A data do orçamento estimado é a data em que o orçamento ou a planilha orçamentária foi elaborado, independentemente da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.



§ 3º Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado da data de início dos efeitos financeiros do último reajustamento ocorrido.

§ 4º São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual.

§ 5º Decorrida a anualidade que confere o direito ao reajuste, antes de sua concessão, o fornecedor deverá ser notificado quanto ao interesse no exercício de tal direito e possível redução de valores, com o objetivo de se obter condições mais vantajosas ao BrC.

§ 6º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 7º Tratando-se de prestação de serviços terceirizados, cujo contrato contenha previsão de utilização de insumos e materiais durante a execução contratual, deve se adotar índices oficiais que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E/IBGE).

§ 8º A aplicação de reajuste ocorrerá nos contratos de prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra e nos insumos e materiais empregados nas contratações que observam o regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra.

§ 9º A ausência de previsão editalícia ou contratual de cláusula de reajustamento de preços não tem o condão de afastar o direito da contratada ao reajuste contratual, caso transcorrida a periodicidade anual requerida pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, sendo necessária a celebração de termo aditivo para inclusão da referida cláusula, estabelecendo o índice de correção.

Art. 199. O contrato fixará prazo para resposta ao pedido de reajuste, que não poderá exceder 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. A concessão do reajuste de preços dos contratos deverá ser autorizada pela autoridade competente, conforme disposto em regulamento interno.

Art. 200. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços deve ser formalizado por simples apostila.

Art. 201. § 1º Apostila é o instrumento que tem por objetivo registrar ou anotar novas condições que não alterem a essência da avença ou que não modifiquem as bases contratuais, seja no verso do termo de contrato, seja por meio de outro documento a ser juntado a este termo.

Art. 202. § 2º O setor competente deverá se manifestar quanto à disponibilidade orçamentária para custear a despesa decorrente da concessão do reajuste contratual.



Art. 203. O novo valor contratual decorrente da aplicação do reajuste terá vigência a partir da implementação do direito pela empresa contratada.

Parágrafo único. Não há vedação de pagamento de valores retroativos a título de reajuste contratual.

Art. 204. Os preços constantes em Ata de Registro de Preços e os contratos decorrentes de sua execução poderão ser reajustados após decorrido o interregno de 1 (um) ano contado da data estabelecida no edital, ata de registro de preços ou contratualmente.

Parágrafo único. Não se aplica o instituto da preclusão na hipótese de assinatura de contrato decorrente de ata de registro de preços sem a respectiva solicitação do pedido de reajuste contratual com vistas a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

Seção II

Da repactuação contratual

Art. 205. Repactuação é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra.

Parágrafo único. A definição de serviços contínuos com predominância de mão de obra é aquela estabelecida em regulamentação própria.

Art. 206. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

I - à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;

II - ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

Parágrafo único. A planilha de custos que acompanha o requerimento deverá observar os mesmos requisitos (estrutura e memória de cálculo) da planilha inicialmente apresentada no momento do procedimento licitatório e homologada pela autoridade competente.

Art. 207. A repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado, da data do acordo, convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra, ou da data da última repactuação.

Parágrafo único. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

Art. 208. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.



§ 1º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação poderá ser dividida em tantos quantos forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação.

§ 2º A repactuação será precedida de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços, ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação.

§ 3º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

§ 4º O deferimento do pedido de repactuação contratual, protocolado antes do término da vigência do contrato, garante o pagamento da recomposição de preço ainda que após o término contratual.

§ 5º A Administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da contratada, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

§ 6º É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

Art. 209. O contrato fixará prazo para resposta ao pedido de repactuação, que não poderá exceder 30 (trinta) dias.

§ 1º O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências e requisitar documentos e informações complementares junto à contratada com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito do pedido.

§ 2º O prazo referido no *caput* deste artigo ficará suspenso enquanto a contratada não apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos.

Art. 210. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas da seguinte forma:

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade e para concessão das próximas repactuações futuras;

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, contemplar data de vigência retroativa,

podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

§ 1º Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas em relação à diferença porventura existente.

§ 2º A concessão da repactuação de preços dos contratos deverá ser autorizada pela autoridade competente, conforme disposto em regulamento interno.

Art. 211. A antecipação de data-base na Convenção Coletiva de Trabalho ou no Acordo Coletivo de Trabalho configura álea administrativa extraordinária e extracontratual nos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, permitindo a incidência do contido na alínea “d” do inciso II do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º Em havendo a revisão do contrato por força da antecipação de data-base da categoria profissional, não é necessário observar a anualidade constante no inciso II do § 4º, do art. 92 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 2º Concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, inicia-se novo prazo para contagem do interregno de 12 (doze) meses para a repactuação futura.

Art. 212. O registro da variação do valor contratual, para fazer face à repactuação de preços, deve ser formalizado por simples apostila.

Parágrafo único. O setor competente deverá se manifestar quanto à disponibilidade orçamentária para custear a despesa decorrente da concessão da repactuação contratual.

Seção III

Da revisão contratual

Art. 213. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em sentido estrito é decorrência da teoria da imprevisão, tendo lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro consistir em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Art. 214. Parágrafo único. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificados os seguintes requisitos:

I - o evento seja futuro e incerto;

II - o evento ocorra após a apresentação da proposta;

III - o evento não ocorra por culpa da contratada;

IV - a possibilidade da revisão contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;



V - a modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante;

VI - haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada;

VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas.

Art. 215. Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

Art. 216. A concessão da revisão prescinde da observância do princípio da anualidade.

Parágrafo único. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deve constar das cláusulas necessárias do contrato administrativo.

Art. 217. É dever da contratada fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinário imprevisível e desequilíbrio de preços e insumos, este último devidamente acompanhado de documentação comprobatória da variação de preços.

Art. 218. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;

II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte da contratada, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

Art. 219. Matriz de riscos é a cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.



§ 1º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 2º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

I - às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do inciso I do *caput* do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pela contratada em decorrência do contrato.

Art. 220. O registro da variação do valor contratual, para fazer face à revisão de preços, deve ser formalizado por meio de termo aditivo.

Parágrafo único. O setor competente deverá se manifestar quanto à disponibilidade orçamentária para custear a despesa decorrente da concessão da revisão contratual.

Art. 221. Aplica-se o instrumento da revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito às atas de registro de preços e aos contratos celebrados a partir de sua execução, pelos órgãos gerenciador, participante ou não participante.

CAPÍTULO VI

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Seção I

Da prorrogação contratual

Art. 222. A duração dos contratos será estabelecida em edital e deve corresponder ao prazo necessário para a empresa cumprir a obrigação e a Administração efetuar os recebimentos provisório, definitivo e o respectivo pagamento.

§ 1º Tratando-se de serviços e fornecimentos contínuos, a vigência contratual poderá, inicialmente, alcançar o prazo de 5 (cinco) anos, devendo ser devidamente justificada tal medida.

§ 2º A contratação de serviços e fornecimentos contínuos poderá alcançar vigência contratual total de 10 (dez) anos, desde que observe, no mínimo, as seguintes condições:

I - haja previsão no instrumento convocatório;

II - a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração.

§ 3º A Administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que

comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

§ 4º Os contratos de operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação que gerem receitas e de eficiência terão as respectivas vigências estabelecidas em ato normativo infralegal, respeitadas as disposições do art. 114 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 223. As contratações que tenham escopo predefinido terão o prazo de vigência automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período estabelecido, caso a Administração mantenha interesse no recebimento do objeto, não excluindo de aplicação de multa de mora e demais sanções quando a contratada concorrer com culpa para o atraso de execução.

Art. 224. É vedada a celebração ou a prorrogação de contratos celebrados nas hipóteses de emergência ou de calamidade pública com prazo superior a 1 (um) ano.

Art. 225. É possível a prorrogação contratual desde que observados os seguintes pressupostos:

- I - previsão no instrumento convocatório;
- II - ausência de solução de continuidade pretérita e atual;
- III - demonstração de que o contrato permanece vantajoso para a Administração e são compatíveis com os preços praticados no mercado;
- IV - manifestação da contratada quanto ao interesse em prorrogar o contrato;
- V - comprovação da manutenção das condições iniciais de habilitação da contratada;
- VI - ausência de condições impeditivas à renovação contratual;
- VII - manifestação da Administração em prorrogar o contrato;
- VIII - demonstração de disponibilidade orçamentária para custear a despesa;
- IX - celebração de termo aditivo.

Art. 226. Tratando-se de prestação de serviços e de fornecimento contínuo, a prorrogação contratual fica condicionada aos seguintes pressupostos:

- I - estar formalmente demonstrado que a forma de contratação tem natureza continuada;
- II - relatório que discorra sobre a regularidade da execução contratual;
- III - justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na prorrogação contratual;
- IV - comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;

V - manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

VI - comprovação de que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação;

VII - demonstração de disponibilidade orçamentária para custear a despesa;

VIII - celebração de termo aditivo.

Parágrafo único. Para fins de demonstração da vantajosidade requerida pelo inciso IV do *caput* deste artigo, deve observar os seguintes pressupostos:

I - tratando-se de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a vantajosidade estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou em decorrência de lei;

b) quando o contrato contiver previsões de que os reajustes dos itens envolvendo insumos e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E/IBGE);

II - tratando-se de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra e de fornecimento contínuo, a pesquisa de preços não se mostra obrigatória quando o gestor atestar, em despacho fundamentado, que o índice de reajuste aplicável ao contrato acompanha a ordinária variação dos preços de mercado.

Art. 227. A prorrogação contratual deve ser precedida de celebração de termo aditivo previamente à expiração do prazo de vigência contratual pela autoridade competente, especialmente no que se refere ao valor contratual, em que a alçada de valor se encontra definida por ato infralegal.

Art. 228. A Administração poderá adotar o parecer referencial na hipótese de prorrogação contratual, dispensando a análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da manifestação jurídica referencial.

Seção II

Da execução contratual

Art. 229. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais agentes públicos, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.



§ 1º A indicação do gestor, fiscal e seus substitutos caberá aos setores requisitantes dos serviços ou poderá ser estabelecida em normativo próprio de cada órgão ou entidade, de acordo com o funcionamento de seus processos de trabalho e sua estrutura organizacional.

§ 2º Para o exercício da função, o gestor e fiscais deverão ser cientificados, expressamente, da indicação e respectivas atribuições, competências e responsabilidades antes da formalização do ato de designação.

§ 3º Na indicação de servidor devem ser considerados, sempre que possível, a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização, o quantitativo de contratos por servidor, conhecimentos específicos do objeto e a sua capacidade para o desempenho das atividades.

§ 4º Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que seja providenciada a indicação, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.

§ 5º O gestor ou fiscal substituto atuará como gestor ou fiscal do contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

§ 6º As atividades de gestão e fiscalização contratual deverão observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 7º O gestor ou fiscais e seus substitutos deverão elaborar relatório registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços referentes ao período de sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

Art. 230. A gestão de contratos poderá ser exercida por uma ou mais unidades administrativas de acordo com a estrutura do órgão ou entidade, ou conforme definido em regulamentação própria.

Parágrafo único. O modelo de gestão do contrato tem por objetivo descrever como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade e deverá constar do termo de referência, instrumento convocatório e contrato, devendo estar alinhada com o disposto em normativo próprio e com os riscos identificados que possam comprometer o alcance dos objetivos.

Art. 231. A contratação de terceiros, pessoa física ou jurídica, não exime a responsabilidade do fiscal de contrato no acompanhamento da execução contratual, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Parágrafo único. O contratado na forma estabelecida no *caput* deste artigo assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato.

Art. 232. Cabe à autoridade competente autuar processo de fiscalização para cada contrato e disponibilizá-los ao fiscal de contrato.



Parágrafo único. Tratando-se de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, o processo de fiscalização a ser autuado deve conter, no mínimo, as seguintes documentações relacionadas à contratação:

- I - estudos técnicos preliminares;
- II - termo de referência;
- III - instrumento convocatório;
- IV - contrato;
- V - proposta da contratada (planilha de custos);
- VI - garantia contratual;
- VII - demais documentos indispensáveis à fiscalização contratual.

Art. 233. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário, dentro de sua competência, para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Art. 234. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

Art. 235. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, exceção feita aos encargos previdenciários e trabalhistas quando se tratar de contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, oportunidade em que a Administração poderá responder pelos débitos de forma solidária ou subsidiária, respectivamente.

§ 1º A fiscalização contratual deve pautar-se na análise dos riscos elaborada durante a fase preparatória e que possam comprometer a boa execução contratual.

§ 2º Os procedimentos de fiscalização contratual a serem observados pelo gestor e fiscal de contrato deverão constar de manual de gestão e fiscalização contratual elaborado pelo ente federado.

Art. 236. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração poderá adotar, conforme estabelecido em regulamento infralegal, medidas mitigatórias para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada.

Art. 237. O acompanhamento da prestação de serviços, sempre que possível, ocorrerá por meio de Instrumento de Medição de Resultados (IMR), cujos critérios de aferição de resultados da execução contratual constarão de regulamento específico.

Art. 238. As condições, possibilidades e vedação à subcontratação de partes da obra, do serviço ou do fornecimento pela contratada constarão do regulamento ou instrumento convocatório.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO FINAL COM INFORMAÇÕES SOBRE A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS

Art. 239. A Diretoria de Administração Geral, com base em informações apresentadas pelos atores envolvidos na gestão e fiscalização contratual, deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

Parágrafo único. O relatório de que trata o *caput* deste artigo deverá ser divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas em até 30 (trinta) dias após a extinção do contrato, e deverá conter ao menos:

- I - avaliação quanto ao atendimento das expectativas de resultados da contratação, constantes do documento de formalização de demanda;
- II - conhecimento adquirido durante a execução contratual que possa contribuir para a melhoria do processo de contratação do BrC;
- III - avaliação da economia alcançada, com maior detalhamento no caso de compras compartilhadas;
- IV - avaliação da atuação do contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos;
- V - eventuais penalidades aplicadas ao contratado.

TÍTULO IV

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ESPECIAL

CAPÍTULO I

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Seção I

Dos prazos contratuais

Art. 240. Prazo de execução do contrato é o prazo estipulado para a execução e entrega da obra ou serviço de engenharia contratado; prazo de vigência do contrato é o período em que é mantida a relação jurídica contratual do órgão ou entidade contratante com a contratada.

§ 1º O prazo de execução de obra e serviços de engenharia deverá ser estipulado de acordo com a complexidade e dimensão do projeto e justificado nos autos do processo da contratação.

§ 2º Após encerrado o prazo de execução, o contrato ainda estará vigendo pelo período estabelecido no edital e/ou no contrato.

§ 3º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, deverão ser estabelecidos prazos de execução e de vigência, e esses prazos devem ser devolvidos quando a própria



Administração concorrer, em virtude da natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante.

§ 4º As solicitações de prorrogação dos prazos de execução e de vigência deverão ser efetivadas nos seus respectivos períodos de vigência.

§ 5º Quando a contratação de obras e serviços de engenharia prever a conclusão de escopo, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado por simples apostila quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 6º Na hipótese de ocorrer impedimento, paralisação ou sustação do contrato, não imputado às partes, os prazos de execução e de vigência serão prorrogados automaticamente por igual tempo e anotado por simples apostila.

§ 7º Se, por culpa da contratada, o objeto não for concluído no prazo fixado, a Administração poderá extinguir o contrato, sem prejuízo das respectivas sanções.

§ 8º A necessidade justificada de prorrogação de prazo de execução implica na elaboração de novo cronograma físico-financeiro, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, e a aprovação pelo contratante.

§ 9º As solicitações de aditivos quando há alteração de projetos ou das especificações e/ou de valores contratados deverão ser feitas durante o prazo de execução.

§ 10. Nos aditivos em contratos em que houver necessidade de acréscimo e supressão de serviços, devem ser considerados os acréscimos e as supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.

Seção II

Dos critérios de medição e pagamentos para obras e serviços de engenharia

Subseção I

Do critério de medição

Art. 241. Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, que será peça integrante do contrato.

§ 1º Os regimes de execução de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada e contratação semi-integrada serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado,

vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

§ 2º A sistemática de medição e pagamento será a de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários, de modo que seja realizada em função das unidades de serviços efetivamente executadas, mediante cálculo aritmético de multiplicação das quantidades executadas pelos seus respectivos preços unitários, previamente definidos na planilha de serviços.

§ 3º Nos contratos por regime de preços unitários prevalecerão as quantidades reais, devendo as quantidades de serviços serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha de serviços.

§ 4º Para efeito de medição e de faturamento, relativo aos serviços executados, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.

§ 5º O cronograma físico-financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coerência com a execução dos serviços em cada parcela, podendo prever prazo menor para a primeira, para a última e para casos especiais autorizados pela autoridade competente.

§ 6º O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra deve ser estabelecido pelo contratante, podendo a contratada adequá-lo, estando sujeito à aprovação pelo contratante.

§ 7º A contratada poderá solicitar a revisão do cronograma inicial, quando necessária, cabendo ao contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos não imputados à contratada e que não contrariem os princípios que regem as licitações e contratações públicas.

Subseção II

Do critério de pagamento

Art. 242. O pagamento pelo efetivo cumprimento das obrigações deverá ser efetuado conforme disposto no Capítulo X do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021, mediante a apresentação de nota fiscal ou da fatura pela contratada e devidamente atestada pela Administração, observado ainda o prazo máximo para pagamento estabelecido no contrato ou instrumento equivalente vigente e os seguintes procedimentos:

§ 1º A apresentação e protocolização da fatura e a juntada da documentação pertinente são de única e exclusiva responsabilidade da contratada, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber, à apresentação pela contratada dos seguintes documentos:

I - em todas as faturas:

a) nota fiscal – nota fiscal deverá ser apresentada em 2 (duas) vias com preenchimento de todos os campos, emitida em nome do órgão pagador, contendo endereço e CNPJ

conforme especificados na cláusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicação do valor total, a respectiva parcela, o tipo de serviço, o local, o número de Contrato, a respectiva data de assinatura e o número do Cadastro Específico na Receita Federal – CNO, quando couber. Será admitida a apresentação de Nota Fiscal na forma eletrônica;

b) quando houver reajuste ao contrato, deverá ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor referente à parcela do reajuste;

c) no caso de a empresa optar pela retenção dos Encargos Previdenciários, deverá ser especificado no corpo da nota fiscal o desmembramento dos materiais e da mão de obra, com o destaque “nota fiscal sujeita à retenção de encargos previdenciários, conforme Instrução Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal”;

d) fatura discriminativa – fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

e) quando houver reajuste ao contrato, deverá ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o valor referente à parcela do reajuste;

f) planilha de medição – elaborada nos padrões do contratante, de acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que os serviços e os valores faturados correspondam aos serviços e aos respectivos índices percentuais discriminados no relatório do agente público designado para o acompanhamento e fiscalização do contrato;

g) aditivos de contrato – cópias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data do faturamento, se houver;

h) cronograma físico-financeiro – cópia do cronograma físico-financeiro da obra, devidamente aprovado pelo contratante;

i) prova de pagamento do pessoal – folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento, assinado pelos empregados da contratada e devidamente autenticado pelo fiscal do contrato ou em outra forma admitida em Lei, referente ao período de medição;

j) prova de recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), recolhimentos vinculados à Matrícula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social (GPS), referente ao período de medição;

k) prova de recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), recolhimentos vinculados ao CNPJ da contratada, devidamente autenticado pelo fiscal ou

em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP) e Informações a Previdência Social, referente ao período de medição;

l) Certidão Negativa do INSS (CND) – Certidão Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em plena validade;

m) Certidão Negativa do FGTS (CRF) – Certidão Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS, em plena validade;

n) Certidão Negativa de Tributos, Federais, Estaduais e Municipais da Empresa, em plena validade;

o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011;

II - somente na Primeira Fatura:

a) contrato – cópia do contrato relativo ao objeto;

b) alvará de construção, quando exigido pelo Município, ou documento de não obrigatoriedade emitido pelo Município em que se localiza a obra ou serviço;

c) matrícula da obra ou serviço junto à Receita Federal – a matrícula no Cadastro Nacional de Obras (CNO) (gerenciado pela Receita Federal) da obra deverá ser aberta junto à Receita Federal após a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construção, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possíveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverão ser obrigatoriamente feitos na matrícula da obra, conforme instrução normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

III - somente na Última Fatura:

a) certidão de conclusão de obra emitida pelo Município-em que se localiza a obra ou serviço;

b) termo de recebimento provisório devidamente assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização;

c) CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS referente ao objeto do contrato;

d) termo de garantia do equipamento fornecido, instalado e compatível com os prazos do fabricante, contados a partir do recebimento provisório da obra;

e) *as built* – como construído, quando couber;

f) manual de operação, uso e manutenção da edificação, quando for o caso, conforme NBR específica.

§ 2º Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtenção e apresentação dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela contratada, motivará exceção, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento,

sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo contratante.

§ 3º O contratante deverá observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

a) os procedimentos para pagamentos de faturas pelo contratante serão efetuados consoante ordem cronológica de protocolização. O contratante, após processar a fatura, encaminhá-la ao órgão titular do crédito orçamentário;

b) a data limite para a protocolização de faturas ao Protocolo Geral do contratante é o dia 20 (vinte) de cada mês;

c) no caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na constatação de falta de documentação, por ato administrativo motivado da unidade responsável, o procedimento será interrompido, a contratada será notificada a proceder à regularização, sob pena do não recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

§ 4º O prazo máximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos contados da protocolização, salvo se o procedimento para o pagamento for interrompido na forma da alínea “c” do § 3º deste artigo.

§ 5º Após 30 (trinta) dias da protocolização das faturas, incidirá sobre o valor faturado cláusula de atualização monetária baseada na média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

§ 6º A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até final solução, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 7º Nenhum pagamento será efetuado à contratada que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao contratante o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer débitos da contratada.

Subseção III

Do pagamento antecipado

Art. 243. Na hipótese em que se demonstrar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a execução da obra ou a prestação do serviço de engenharia, desde que previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta, é permitida a antecipação de pagamento.



§ 1º A necessidade de antecipação de pagamento será objeto do estudo técnico preliminar a que se refere o inciso XX do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 2º A antecipação de pagamento posta como condição indispensável para a execução de obra ou serviços de engenharia não poderá acarretar sobrepreço ou superfaturamento, nos termos dos incisos LVI e LVII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º É defeso pagamento antecipado que não esteja previsto em edital, sob pena de ser de caracterização de superfaturamento por adiantamento de pagamento.

§ 4º Não se aplica a exigência da ordem cronológica prevista no art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no caso de antecipação de pagamento.

Art. 244. A Administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.

§ 1º O valor da garantia oferecida para os fins deste artigo corresponderá, em regra, à integralidade do valor previsto como pagamento antecipado.

§ 2º Desde que previsto na matriz de riscos do contrato, o valor da garantia poderá ser reduzido.

§ 3º As modalidades de garantia para os fins deste artigo serão aquelas aceitas para assegurar a execução do contrato, nos termos do Capítulo II do Título III da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 245. Na hipótese de o objeto não ser executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido, salvo se viável a prorrogação contratual.

Art. 246. Os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária, no ato de liquidação da despesa, as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Subseção IV

Da remuneração variável

Art. 247. Na contratação de obras e serviços de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de execução definidos no edital de licitação e no contrato.

§ 1º O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar à implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica.

§ 2º Para a medição de resultados com o objetivo de possibilitar a remuneração variável, poderão ser utilizados instrumentos de medição de resultados, conforme regulamento específico em que constem critérios objetivos de mensuração de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à Administração verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e

qualidades superiores aos exigidos e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

§ 3º A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela Administração para a contratação.

Seção III

Dos aditivos contratuais relativos aos regimes de empreitada

Art. 248. São admissíveis aditivos contratuais, inclusive nos contratos com regime por preço global que adotam sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, nos casos de alterações de projeto propostas pela administração, nos casos de fatos imprevisíveis, entre os quais a impossibilidade de o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nas demais situações previstas no art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 249. No regime de empreitada por preço unitário e exclusivamente nos serviços que, por sua natureza, não for possível prever com exatidão a quantidade antes da execução, é possível se firmar termo aditivo, mesmo depois de finalizada a execução de etapa do cronograma físico-financeiro, para adequação da quantidade efetivamente executada, constatada em medição.

Art. 250. Em contratos executados no regime de empreitada por preço global, no caso de aditivos celebrados em virtude de erros ou omissões no orçamento, deverão ser observados os seguintes entendimentos:

§ 1º Em regra, os aditivos não são admissíveis, tendo em vista a cláusula de expressa concordância da contratada com o projeto básico, bem como a natural variação de quantitativos na empreitada por preço global constituir-se em álea ordinária da contratada.

§ 2º Quando nos contratos forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos em seus serviços, a contratante deve pagar exatamente o preço global acordado, não sendo adequado se firmar, para isso, aditivo contratual.

§ 3º Quando nos contratos forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

I - somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os serviços de materialidade relevante na curva ABC do orçamento, compreendidos dentro

da Faixa A e Faixa B, cuja somatória acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

II - somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão os erros unitários de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

§ 4º Excepcionalmente, em casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, deverão ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos para o deferimento do pleito:

I - a alteração contratual deverá manter a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela Administração e o valor global contratado;

II - o resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados às propostas dos demais licitantes, em observância aos princípios da igualdade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;

III - a alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

IV - o novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida ao serviço cujo quantitativo foi originalmente subestimado não é compensado por eventuais distorções a maior nos quantitativos de outros serviços que favoreçam a contratada.

§ 5º Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orçamento, eventuais pleitos da contratada para não redução dos valores contratados poderão ser atendidos de forma excepcionalíssima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço global pactuado representa a justa remuneração da obra, considerando o orçamento de referência da Administração ajustado; e

II - a alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução contratual, por exemplo, demonstrando-se que o valor a ser reduzido supere a remuneração e as contingências detalhadas na composição dos Benefícios de Despesas Indiretas (BDI) apresentado pela contratada, bem como os montantes originados de eventuais distorções a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administração Pública (efeitos cotação e barganha) que não foram eliminados no processo licitatório.

Art. 251. Nos aditivos em contratos em que houver necessidade de acréscimo e supressão de serviços, devem ser considerados os acréscimos e as supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.



Art. 252. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

- I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;
- II - por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte da contratada, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- III - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do § 5º do art. 46 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
- IV - por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

Seção IV

Do acompanhamento e fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia

Subseção I

Do modelo de gestão do contrato

Art. 253. O modelo de gestão do contrato tem por objetivo descrever como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade.

§ 1º O modelo de gestão do contrato deve definir:

- I - os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, bem como as atividades a cargo de cada um deles;
- II - o protocolo de comunicação entre o contratante e a contratada;
- III - a forma de pagamento do objeto contratado;
- IV - o método de avaliação da conformidade das obras e/ou dos serviços de engenharia entregues com relação às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório;
- V - o método de avaliação da conformidade das obras e/ou dos serviços de engenharia entregues com relação aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento definitivo;
- VI - o procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução;
- VII - a forma como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo contratante;
- VII - as sanções, glosas e extinção do contrato.

§ 2º É permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar o fiscal do contrato com informações pertinentes a essa atribuição, que deverão observar as seguintes regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado.

Parágrafo único. Os terceiros contratados só poderão realizar as funções técnicas que exigem a formação de engenharia e arquitetura.

Art. 254. A fiscalização não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e não implicará em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

Art. 255. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por este Regulamento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.

Parágrafo único. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

Art. 256. O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 257. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em extinção contratual, conforme disposto no art. 137 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Subseção II

Do gestor do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 258. O gestor do contrato é o gerente funcional, designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente:

I - analisar a documentação que antecede o pagamento;

II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

III - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;

IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;

VI - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

VII - efetuar a digitalização e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no sistema próprio, quando couber, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

VIII - preencher o termo de avaliação de contratos administrativos disponibilizado pelo setor responsável pelo sistema de gestão de materiais, obras e serviços;

IX - inserir os dados referentes aos contratos administrativos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

X - outras atividades compatíveis com a função.

Parágrafo único. O gestor de contratos deverá ser, preferencialmente, servidor ou empregado público efetivo pertencente ao quadro permanente do órgão ou entidade contratante e previamente designado pela autoridade administrativa signatária do contrato.

Subseção III

Do fiscal do contrato de obras e serviços de engenharia

Art. 259. O fiscal de contrato deverá ser, preferencialmente, o servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública designado pela autoridade máxima, ou por quem ela delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços.

§ 1º O fiscal de contrato deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinará o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

§ 2º A verificação da adequação do cumprimento do contrato deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Regulamento.

§ 3º O fiscal de contrato de obras e serviços de engenharia deverá ter formação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

§ 4º A função de fiscal de contrato deve ser atribuída a servidor com experiência e conhecimento na área relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar o gestor do



do Brasil, quanto à fiscalização dos aspectos administrativos e técnicos do contrato e especialmente:

I - esclarecer prontamente as dúvidas administrativas e técnicas e divergências surgidas na execução do objeto contratado;

II - expedir, através de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as determinações e comunicações necessárias à perfeita execução dos serviços;

III - proceder, conforme cronograma físico-financeiro, às medições dos serviços executados e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a respeito da suspensão da entrega de bens, a realização de serviços ou a execução de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas às aquisições, serviços ou obras;

VI - proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada;

VII - determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do objeto;

VIII - exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança do trabalho;

IX - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as próprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços;

X - receber designação e manter contato com o preposto da contratada e, se for necessário, promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na entrega dos bens ou na execução dos serviços ou das obras;

XI - dar parecer técnico nos pedidos de alterações contratuais;

XII - verificar a correta aplicação dos materiais;

XIII - requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de promoção de controle de qualidade da execução das obras e serviços ou dos bens a serem adquiridos;

XIV - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;

XV - relatar ao gestor do contrato a ocorrência de infração na execução do contrato, passíveis de aplicação de sanção, nos termos dos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para decisão quanto à abertura de processo administrativo;

XVI - manter pasta atualizada, com projetos, alvarás, ARTs do CREA e/ou RRTs do CAU referente aos projetos arquitetônico e complementares, orçamentos e fiscalização, edital da

licitação e respectivo contrato, cronograma físico-financeiro e os demais elementos instrutores;

XVII - vistar o diário de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

XVIII - verificar a correta construção do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais;

XIX - outras atividades compatíveis com a função.

Seção IV

Do recebimento de obras e serviços de engenharia

Art. 260. As obras e serviços de engenharia serão recebidos:

I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

§ 1º O responsável pelo recebimento provisório é proibido de receber definitivamente ou participar de comissão designada para o recebimento definitivo do objeto contratado.

§ 2º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 3º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 4º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos no edital e/ou no contrato administrativo.

§ 5º Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato, exigidos por normas técnicas oficiais, correrão por conta da contratada.

§ 6º Tratando-se de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

§ 7º Tratando-se de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá a contratada, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção

identificados, a contratada ficará responsável pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessária.

Subseção V

Da duração dos contratos

Art. 261. A duração dos contratos será a prevista no termo de referência e no edital de licitação e seus anexos, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Art. 262. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes:

I - a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;

II - a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção; e

III - a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

§ 1º A extinção mencionada no inciso III do *caput* deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 (dois) meses, contados da referida data.

§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.

Art. 263. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão no termo de referência e no edital de licitação e seus anexos e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com a contratada ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Art. 264. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 (dez) anos nas hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g” do inciso IV e nos incisos V, XII e XVI do *caput* do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 265. A Administração poderá estabelecer a vigência contratual por prazo indeterminado nos casos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

Art. 266. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a Administração, os prazos serão de:



I - até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento;

II - até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas da contratada, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.

Art. 267. Na contratação que estabelecer a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa da contratada:

I - a contratada será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

II - a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

Art. 268. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviço associado terá sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 (cinco) anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 269. O contrato que estabelecer a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, de que trata o Capítulo VII do Título IV deste Regulamento, poderá ter vigência máxima de 15 (quinze) anos.

Subseção III

Das vedações

Art. 270. É vedada, nos contratos de prestação de serviços, a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que permitam:

I - indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

II - fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pela contratada;

III - estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado;

IV - definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos;

V - demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação;

VI - prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Administração na gestão interna da contratada.

§ 1º A Administração não se vincula às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

§ 2º É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

Art. 271. Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional:

I - a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II - as atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

III - as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção;

IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.

Parágrafo único. As atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias aos cargos, funções e atividades definidas nos incisos do *caput* deste artigo podem ser executadas de forma indireta, sendo vedada a transferência de responsabilidade para realização de atos administrativos ou a tomada de decisão para a contratada.

Art. 272. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração da contratada, tais como:

I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no

contrato de prestação de serviços para a função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao usuário;

II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

IV - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;

V - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da contratada;

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de profissionais com habilitação/experiência superior à daqueles que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que mediante justificativa e previsão no instrumento convocatório da contratação; e

VII – conceder, aos trabalhadores da contratada, direitos típicos de servidores públicos, não previstos no instrumento contratual

Art. 273. Na definição do serviço a ser contratado, são vedadas as especificações que:

I - restrinjam, limitem a competitividade do certame, exceto quando necessárias e justificadas pelo órgão ou entidade contratante;

II - direcionem ou favoreçam a contratação de um prestador específico;

III - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade, sendo vedadas especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação ou sejam superiores às necessidades; e

IV - estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou com preços superiores aos de serviços com melhor desempenho.

Subseção IV

Dos instrumentos de medição de resultados- IMR

Art. 274. Os critérios de aferição de resultados da execução de contratos de serviços continuados poderão ser dispostos na forma de Instrumentos de Medição de Resultados (IMR), conforme dispõe este Regulamento, e deverão ser adaptados às metodologias de construção de IMRs disponíveis em modelos técnicos especializados de contratação de serviços, quando houver.

Art. 275. Para a adoção do IMR é preciso que exista critério objetivo de mensuração de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que possibilite à



Administração verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

Art. 276. Quando for adotado o IMR, este deverá ser elaborado com base nas seguintes diretrizes:

I - antes da construção dos indicadores, os serviços e resultados esperados já deverão estar claramente definidos e identificados, diferenciando-se as atividades consideradas críticas das secundárias;

II - os indicadores e metas devem ser construídos de forma sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço e não interfiram negativamente uns nos outros;

III - os indicadores devem refletir fatores que estão sob controle do prestador do serviço, bem como fatores que estão fora do controle do prestador e que possam interferir no atendimento das metas;

IV - os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência facilmente coletáveis, relevantes, compreensíveis e adequados à natureza e características do serviço e compreensíveis, devendo ser evitados indicadores complexos ou sobrepostos;

V - as metas devem ser realistas e definidas com base em uma comparação apropriada;

VI - os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no IMR, observando-se o seguinte:

a) as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais; e

b) na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, considerar-se-á a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas críticas;

VII - o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.

Parágrafo único. O IMR, além do indicador a ser utilizado, deverá conter, no mínimo, as seguintes descrições:

I - a finalidade;

II - a meta a cumprir;

III - o instrumento de medição;

IV - a forma de acompanhamento;

V - a periodicidade;



VI - o mecanismo de cálculo;

VII - o início de vigência;

VIII - as faixas de ajuste no pagamento; e

IX - as sanções.

CAPÍTULO VI

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Seção I

Do modelo de gestão do contrato de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra

Art. 277. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Art. 278. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

Art. 279. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião de partida para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros:

I - Indicação de preposto;

II - Rotinas de Gestão e Fiscalização do contrato;

III - Gestão Administrativa; e

IV - Fiscalização Administrativa.

Art. 280. Nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:

I - exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;

II - condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;

III - efetuar o depósito de valores em conta vinculada;

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido à contratada; e

V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante à contratada somente na ocorrência do fato gerador.

Seção III

Da conta depósito vinculada

Art. 281. Para fins do disposto neste Regulamento, define-se conta vinculada como a conta aberta pela Administração em nome da contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, não se constituindo em um fundo de reserva, utilizada na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.

Art. 282. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada, o Edital poderá estabelecer as regras acerca da Conta depósito Vinculada a que se refere o inciso III do § 3º do art. 121 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 283. A Administração poderá estabelecer no edital que os custos estimados das tarifas bancárias serão de responsabilidade da contratada, podendo ser contemplados na proposta da licitante e devendo ser debitados dos valores depositados, ou isentar a contratada de tarifas bancárias, de forma justificada.

Art. 284. Em caso de opção pela conta depósito vinculada no momento da assinatura do contrato, o futuro contratante deverá autorizar a Administração a efetuar o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Art. 285. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

Art. 286. A contratada autorizará o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro) salário e rescisão contratual dos trabalhadores alocados à execução do contrato, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pelo contratante em conta depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, e que somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas no edital.

Art. 287. O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme regras estabelecidas no Edital de Licitação, será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou

entidade contratante e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

- a) 13º (décimo terceiro) salário;
- b) Férias e um terço constitucional de férias;
- c) Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
- d) Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

Parágrafo único. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no edital.

Art. 288. O saldo da conta depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança *pro rata die*, conforme definido entre o contratante e a instituição financeira definida pela Administração Pública.

Art. 289. Os valores referentes às provisões mencionadas no edital e que sejam retidos por meio da conta depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

Art. 290. A contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

Art. 291. Na situação prevista no artigo anterior, a contratada deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

Parágrafo único. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira definida pela Administração no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela contratada.

Art. 292. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

Art. 293. A contratada deverá apresentar ao contratante, no prazo estabelecido em edital, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

Art. 294. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme estabelecido em edital.

Subseção IV

Do pagamento por fato gerador

Art. 295. Para fins do disposto neste Regulamento, define-se pagamento por fato gerador ou conjunto de fatos, previsto na lei ou contrato, necessário e suficiente à sua materialização, que gera obrigação de pagamento do contratante à contratada.

Art. 296. Caso a Administração opte por efetuar o pagamento pelo Fato Gerador, deverá ajustar seu mapa de riscos a essa opção.

Art. 297. Serão objeto de pagamento mensal à contratada o somatório dos seguintes itens que compõem a planilha de custos e formação de preços:

- a) Composição da Remuneração;
- b) Encargos Previdenciários e FGTS;
- c) Benefícios Mensais e Diários;
- d) Substituto na Intraornada;
- e) Insumos; e
- f) Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL), que serão calculados tendo por base as alíneas “a” a “e” do *caput* deste artigo.

Art. 298. Os valores referentes a férias, 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, 13º (décimo terceiro) salário, ausências legais, verbas rescisórias, devidos aos trabalhadores, bem como outros de evento futuro e incerto, não serão parte integrante dos pagamentos mensais à contratada, devendo ser pagos pela Administração à contratada somente na ocorrência do seu fato gerador.

Art. 299. As verbas discriminadas na forma do art. 285 serão liberadas nas seguintes condições:

I - pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;

II - pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;

III - pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, às férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato;

IV - pelos valores correspondentes às ausências legais efetivamente ocorridas dos empregados vinculados ao contrato; e

V - outras de evento futuro e incerto, após efetivamente ocorridas, pelos seus valores correspondentes.

Art. 300. A não ocorrência dos fatos geradores referente aos acima não gera direito adquirido para a contratada das referidas verbas ao final da vigência do Contrato, devendo o pagamento seguir as regras previstas no Contrato.

Art. 301. Incumbe à Administração escolher, alternativamente, entre a utilização da conta vinculada e o pagamento pelo fato gerador.

CAPÍTULO VII

REGRAS ESPECÍFICAS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC

Subseção III

Do modelo de gestão do contrato de TIC

Art. 302. O modelo de gestão de contrato para TIC, além do modelo de gestão disposto neste Regulamento, deverá observar, no que couber, os seguintes procedimentos de teste e inspeção, para fins de elaboração de termos de recebimento provisório e definitivo, com metodologia, formas de avaliação da qualidade e adequação da solução de TIC às especificações funcionais e tecnológicas, observando:

I - definição de mecanismos de inspeção e avaliação da solução, a exemplo de inspeção por amostragem ou total do fornecimento de bens ou da prestação de serviços;

II - adoção de metodologias, com uso de ferramentas, computacionais ou não, para implantação e acompanhamento dos indicadores estabelecidos;

III - origem e formas de obtenção das informações necessárias à gestão e à fiscalização do contrato;

IV - definição de listas de verificação e de roteiros de testes para subsidiar a ação dos fiscais do contrato; e

V - garantia de inspeções e diligências, quando aplicáveis, e suas formas de exercício.

Subseção IV

Critérios de medição e de pagamento

Art. 303. O BrC deverá definir a forma como procederá à mensuração dos fornecimentos e/ou serviços que compõem a solução de TIC, a fim de permitir o correto acompanhamento da execução contratual, o alcance dos resultados pretendidos e a delimitação do pagamento, justificando a metodologia escolhida.

Art. 304. § 1º A forma de pagamento será, em regra, vinculada a resultados e métricas de dimensionamento de serviços e associada ao atendimento de níveis de serviços estipulados segundo padrões usuais de mercado.

§ 2º Será admitida a contratação por posto de serviço e, mediante justificativa, o

pagamento por hora trabalhada quando as características do objeto não permitirem a definição exposta no § 1º deste artigo, desde que justificado no processo.

§ 3º A exceção constante no § 2º deste artigo não impede a utilização de modelo remuneratório híbrido, hipótese em que o pagamento pode ser fruto da quantidade de postos de trabalho ou de horas trabalhadas em conjunto com o alcance de níveis de serviços de que trata o § 1º deste artigo.

CAPÍTULO IX

DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA ALIENAÇÕES E LOCAÇÕES

Seção I

Da alienação de imóveis

Art. 305. Poderão ser alienados de forma gratuita, os bens móveis considerados inservíveis ou desnecessários ao serviço do BrC, observado o que dispuser a Lei.

§ 1º Os bens móveis que se encontrem em situação de desuso pela Administração, decorrente de sua obsolescência, manutenção antieconômica, sucateamento e/ou inadequação aos padrões técnicos ou ergonômicos vigentes, são reputados como inservíveis.

§ 2º São dados desnecessários os bens móveis para os quais não haja emprego direto para a prestação de serviço público estadual, condição desvinculada de seu estado de conservação ou de sua operacionalidade.

§ 3º Poderão ser regulamentados procedimentos para a alienação de bens móveis inservíveis ou desnecessários caso o órgão/entidade responsável pela gestão do patrimônio assim julgue por bem fazê-lo.

Art. 306. Fica subordinada à existência de interesse público devidamente motivado, a alienação de bens móveis do BrC ou do ente consorciado, sempre mediante licitação na modalidade leilão, que obrigatoriamente será precedido de avaliação prévia dos bens de acordo com a Norma Brasileira de Regulamentação - NBR 14.653 ou a que vier substituí-la, e ainda:

I - obtida a autorização legislativa e realizada licitação na modalidade leilão, no caso de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, deve ser realizada avaliação prévia, que será dispensada nos casos de:

- a) dação em pagamento;
- b) doação, desde que o beneficiário seja pessoa jurídica de direito público, de qualquer esfera de governo, ou de personalidade jurídica de direito privado nos casos de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, ou para fins de assentamentos de caráter social;
- c) permuta por outros imóveis que cumpram as finalidades precípua da Administração, e no caso de diferença de valor, esta não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será

ofertado por este Estado, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera de governo;

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 (duzentos e cinquenta) m² e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da Administração Pública;

II - no caso de bens móveis, deverá ser utilizado o procedimento licitatório na modalidade leilão, dispensado nas seguintes hipóteses:

a) de doação para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica comparada a outras formas de alienação, ou em caso de inservibilidade ou desnecessidade;

b) permuta, apenas entre órgãos ou entidades da Administração Pública;

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, seguida a legislação pertinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos sem utilização possível para outros órgãos ou entidades da Administração Pública.

§ 1º A alienação de bens imóveis do BrC e entes consorciados, resultantes de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará autorização legislativa e exigirá avaliação prévia e licitação na modalidade leilão.

§ 2º Os imóveis doados, quando cessadas as razões que justificaram a doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário.

§ 3º A Administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação, quando o uso for destinado a outro órgão ou entidade da Administração Pública, independentemente da localização do imóvel.

§ 4º Entende-se por investidura a:

I - alienação ao proprietário de imóvel lindeiro de área remanescente ou resultante de obra pública inaproveitável isoladamente, por preço não inferior ao da avaliação e nem superior



a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos em lei federal;

II - alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público, de imóvel construído em núcleo urbano anexo a usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão, somente para fins residenciais.

§ 5º Para a doação com encargo será utilizada licitação, cuja editalícia abrangerá necessariamente: os encargos, o prazo de cumprimento do objeto e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, somente dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado.

§ 6º Na hipótese do § 5º deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador.

Art. 307. A concessão de Direito Real de Uso requer prévia autorização legislativa e licitação, ressalvados os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Subseção I

Da venda

Art. 308. Para a alienação de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação.

Art. 309. A órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio procederá às alienações onerosas de bens móveis e imóveis da Administração Pública Estadual, direta e indireta, observando a regulamentação interna, adotando uma das seguintes modalidades:

I - leilão administrativo, realizado por servidor ou empregado público;

II - leilão realizado por leiloeiro oficial contratado nos termos da legislação aplicável.

§ 1º As licitações mencionadas neste artigo utilizarão, preferencialmente, minutas padronizadas de editais de licitação, previamente aprovadas pelo suporte jurídico do BrC.

§ 2º O preço mínimo apontado para a venda dos bens a serem alienados será obtido em avaliação prévia, observados parâmetros técnicos e legais atinentes e, no caso de bens imóveis, aos critérios da Norma Brasileira de Regulamentação – NBR 14.653, ou norma que vier substituí-la, no que couber.

§ 3º O preço mínimo de venda poderá ser revisto quando a licitação for fracassada ou deserta.

§ 4º O laudo de avaliação dos bens a serem alienados será realizado, preferencialmente, pelos órgãos estaduais ou por empresa ou profissional especializado contratado.

Art. 310. Ao edital de licitação serão aplicados todos os dispositivos deste Regulamento sobre a matéria e, ainda, o seguinte:



I - o objeto da licitação deverá ser identificado e descrito com clareza, especificando a localização, características, limites, confrontações ou amarrações geográficas, medidas, *ad corpus* ou *ad mensuram*, inclusive de área;

II - efetuar menção da inexistência ou existência de ônus que recaiam sobre cada imóvel e, se for o caso, acerca da circunstância de se encontrar na posse de terceiros, inclusive mediante locação;

III - a obrigatoriedade de cada adquirente se responsabilizar, integralmente, pela reivindicação de posse do imóvel por ele adquirido, e nada alegar perante o BrC ou ente consorciado, em decorrência de eventual demora na desocupação;

IV - o valor de cada imóvel, apurado em laudo de avaliação;

V - as condições de participação e de habilitação, especificando a documentação necessária, e, se for o caso, a comprovação do recolhimento da caução exigida;

VI - as condições de pagamento;

VII - as sanções para o caso de inadimplemento;

VIII - o critério de julgamento;

IX - os prazos para celebração do contrato de compra e venda, promessa de compra e venda ou de permuta e para realização do registro junto ao cartório competente;

X - a obrigatoriedade de os licitantes apresentarem propostas ou lances distintos para cada imóvel;

XI - as hipóteses de preferência;

XII - os encargos legais e fiscais de responsabilidade do arrematante e o foro a ser utilizado, se necessário;

XIII - a comissão do leiloeiro a ser paga pelo arrematante, se for o caso;

XIV - as sanções cominadas ao arrematante ou licitante vencedor, na hipótese de desistência ou não complementação do pagamento do preço ofertado;

XV - a possibilidade de restaurar o lance ou proposta vencedora, na hipótese de desistência da preferência exercida;

XVI - a documentação necessária para celebração do respectivo termo ou contrato;

XVII - os horários, os dias e as demais condições necessárias para visitação dos imóveis; e

XVIII - os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e ao seu objeto.

§ 1º O edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pelo presidente da Comissão de Alienação de Imóveis, pelo leiloeiro ou pelo servidor especialmente designado



para realização do leilão, permanecendo no processo de licitação e dele se extraindo cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2º A minuta do contrato a ser firmado entre o BrC ou ente consorciado e o arrematante ou licitante vencedor deve integrar o edital na forma de um de seus anexos.

§ 3º Os leilões que procederão às alienações onerosas de bens móveis e imóveis da Administração Pública Estadual, direta e indireta, mencionados neste Regulamento, deverão ser realizados na forma eletrônica, em sessões públicas, por meio de sistema que promova a comunicação por meio da internet, contemplando o uso de recursos de criptografia e de autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas da licitação.

§ 4º Os leilões mencionados neste artigo poderão ser realizados sob a forma presencial, desde que seja comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização e seja amplamente divulgado para conhecimento de toda população.

Subseção II

Da doação de imóveis

Art. 311. A doação de bens imóveis do patrimônio do BrC ou do ente consorciado implica a demonstração de interesse público devidamente justificado e a precedência de lei que a autorize.

Art. 312. Os imóveis do patrimônio estadual a serem doados deverão ser previamente avaliados, em conformidade com a NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por profissional devidamente habilitado, inscrito nos órgãos de registro de classe CREA ou CAU.

§ 1º As avaliações mencionadas no *caput* deste artigo deverão ser válidas por 12 (doze) meses, prazo este que poderá ser prorrogado por até o mesmo período, se as condições de mercado permanecerem estáveis não implicando aumento ou diminuição do valor inicialmente aferido, o que em caso contrário deve ser firmado laudo técnico, por profissional devidamente habilitado, atestando essa variação.

§ 2º Quando a doação puder ocorrer com dispensa de licitação, que será devidamente justificada, a situação fática ensejadora da doação deverá ser reconhecida pelo Titular da Órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio estadual ou pelo representante legal do ente da Administração indireta, conforme o caso, admitida a delegação.

Art. 313. A formalização da escritura pública ou do Termo de Doação, conforme o caso, cabe ao setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado, conforme o caso.

Subseção III

Da permuta

Art. 314. O procedimento para a realização de permuta objetiva o atendimento essencial às necessidades de instalação, com vistas à redução de despesas com aluguel dos órgãos e entidades públicas estaduais aprimorando a eficiência.

Parágrafo único. O procedimento de permuta será precedido de consulta formulada pelo BrC ou ente consorciado ao setor responsável pela gestão do patrimônio, a fim de que seja informado sobre a disponibilidade de imóvel do Estado para atender suas necessidades de instalação.

Art. 315. O procedimento de instauração de permuta será realizado por meio de ofício da autoridade competente do órgão ou entidade pública interessada em promover a permuta direcionado à autoridade responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado, no qual deverão constar:

- I - as características do imóvel para atender às necessidades do requerente;
- II - os dados sobre a disponibilidade de imóvel vinculado ao órgão ou ente estadual interessado passível de permuta;
- III - cópia dos documentos que instruíram a consulta realizada.

Parágrafo único. A solicitação de que trata o *caput* deste artigo deverá ser instruída com os elementos técnicos instrutores, contendo, pormenorizadamente, as razões da necessidade de instalação e deve indicar as características do imóvel demandado, como a localização, dimensão, tipologia da edificação e destinação, entre outros elementos físicos necessários.

Art. 316. Na hipótese do órgão ou entidade responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado não encontrar imóvel de titularidade do Estado nos moldes do demandado ou outro capaz de suprir a necessidade de instalação apresentada, caberá ao próprio órgão ou entidade pública interessado realizar as buscas por imóveis disponíveis no acervo patrimonial da União ou do Município que possam ser cedidos ou doados para esse fim, devendo informar o resultado da pesquisa por protocolo.

§ 1º Encontrado imóvel no acervo patrimonial da União ou do Município disponível para formalização de cessão de uso ou doação, caberá ao órgão ou entidade pública estadual interessada em ali se estabelecer, fornecer os dados necessários para possibilitar ao setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado dar continuidade ao



processamento da formalização da solicitação e elaboração do instrumento derivado, caso aquiescida.

§ 2º Se o consentimento for apenas para fins de permuta, caberá ao BrC informar ao setor responsável pela gestão do patrimônio, os seguintes dados sobre o imóvel disponível no acervo patrimonial da União ou do Município:

I - a identificação, localização, confrontantes, área e outras informações relevantes incluindo a confirmação da disponibilidade do(s) imóvel(is) no acervo patrimonial da União ou do Município;

II - a disponibilidade de imóvel(is) no acervo estadual com a respectivas as informações necessárias para sua identificação;

III - caso seja constatada a indisponibilidade de imóvel(is) vinculado(s) passível(is) de permuta no patrimônio deste Estado, competirá ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado indicar a existência ou não de bem no acervo estadual;

IV - documentação referente às condições de alienabilidade e disponibilidade do bem.

§ 3º Cumpridos todos os procedimentos previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo, caberá ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado informar ao órgão ou entidade pública estadual sobre a necessidade de instauração do procedimento de permuta com bens de terceiros.

Art. 317. As avaliações dos imóveis envolvidos nas operações de permuta de que tratam este Regulamento terão validade de 6 (seis) meses e serão realizadas pela Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado, por empresa especializada por ela contratada ou por órgãos ou entidades públicas estaduais com habilitação para tanto, via os parâmetros técnicos da Norma Brasileira de Regulamentação – NBR 14.653, ou norma que vier substituí-la.

Parágrafo único. O prazo de validade da avaliação de que trata o *caput* deste artigo poderá ser prorrogado por até 6 (seis) meses, caso inexistam alterações nas condições de mercado que impliquem aumento ou diminuição do valor do bem avaliado, a partir de laudo de técnico a ser firmado por profissional devidamente habilitado.

Art. 318. Caso sejam encontrados imóveis do próprio BrC passíveis de permuta, após processada a solicitação, caberá ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado realizar um chamamento público, visando à manifestação de terceiros que tenham interesse em permutar imóveis de sua propriedade compatíveis com as necessidades e características de instalação informadas pela Administração estadual.

§ 1º A relação de bens imóveis passíveis de permuta deverá ser previamente publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, por meio de Resolução do Titular do BrC responsável pela gestão do patrimônio do Estado, e também veiculada por meio eletrônico.

§ 2º A relação de bens imóveis deverá ter sido atualizada há, no máximo, 3 (três) meses da data da abertura da realização do chamamento público.

§ 3º O edital de chamamento público deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, em jornal de grande circulação na região ou localidade onde o BrC tenha interesse em receber propostas de imóveis para permuta, e no sítio oficial do Estado, todos com prazo mínimo de 15 (quinze) dias corridos anteriores à apresentação de propostas.

§ 4º O edital poderá adotar modelo padronizado e conterá, entre outros elementos:

I - a relação de imóveis do patrimônio estadual aptos a serem permutados, avaliados nos termos da legislação vigente; e

II - as necessidades de instalações físicas e a localização do imóvel pretendido informadas pelo BrC, fundado nas especificações extraídas dos elementos técnicos instrutores apresentados ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado.

Art. 319. Após a realização do chamamento público, o BrC poderá:

I - realizar o procedimento licitatório, nos termos deste Regulamento e da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para obter a proposta mais vantajosa à Administração;

II - realizar contratação direta, por inexigibilidade de licitação, em caso de inviabilidade de competição, com fundamento no art. 74, *caput*, da Lei Federal nº 14.133, de 2021; ou

III - realizar contratação direta, caso venha a ser apresentada mais de uma oferta válida e seja demonstrada a existência de proposta, justificadamente, mais vantajosa aos interesses do Estado, certificando-se do atendimento aos requisitos previstos na alínea “c” do inciso I do art. 76 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º A proposta será válida quando atender aos requisitos fixados no edital do chamamento público, incluindo todas as especificações e características informadas para o imóvel objeto de interesse da Administração estadual.

§ 2º Será julgada a proposta mais vantajosa ao BrC aquela que atender aos requisitos solicitados nos elementos técnicos instrutores dos órgãos e entidades públicas estaduais, sopesados os aspectos de economicidade, localização, metragens, entre outros julgados de maior relevância, além das melhores condições de interesse da Administração estadual.

§ 3º Deve ser elaborado laudo de avaliação, na forma descrita neste Regulamento, para o reconhecimento de que os preços dos imóveis ofertados são os compatíveis com os de mercado.

§ 4º Para fins de aplicação dos incisos II ou III do *caput* deste artigo, o órgão ou entidade estadual que pretenda utilizar o imóvel será convocada para analisar as propostas apresentadas, encaminhando ao BrC a justificativa de interesse, comprovado o preenchimento do devido enquadramento legal.

§ 5º A análise das propostas referidas no § 4º deste artigo deverá ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma vez por igual período, se anuído pelo BrC, e se não



cumprido implicará desistência tácita do prosseguimento da permuta do imóvel apresentado em chamamento público, independentemente da prática de qualquer ato.

§ 6º Nos casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, o órgão ou entidade pública estadual interessada na permuta ao elaborar a justificativa, deverá considerar fatores econômicos como o custo para manutenção do bem a ser permutado com o imóvel ofertado, o custo de eventual desmobilização de prédio atualmente ocupado, as despesas que deixarão de ser pagas com a realização da permuta, entre outros requisitos.

§ 7º O responsável pela gestão do patrimônio do BrC, de posse da justificativa mencionada no § 4º deste artigo, editará o ato de dispensa ou de inexigibilidade de licitação e utilizá-la-á como motivo vinculante.

§ 8º A Administração não está obrigada a realizar permuta pelo fato de haver apresentação de propostas válidas.

Art. 320. No processo administrativo de permuta baseado nas situações de contratação direta, observadas as respectivas modalidades, sem prejuízo de outros documentos, são devidos:

I - a declaração de indisponibilidade de imóvel estadual apto a atender às necessidades de instalação apresentadas pelo órgão ou entidade pública estadual;

II - o requerimento para a realização de permuta, formulado pelo órgão ou entidade pública estadual, acompanhado dos elementos técnicos instrutores;

III - autorização do Titular responsável pela gestão do patrimônio do BrC para a abertura do processo de chamamento público;

IV - relação de imóveis estaduais passíveis de permuta, com o valor da avaliação e alienação autorizada pela Assembleia Legislativa do Estado, que serão oferecidos em chamamento público;

V - manifestação do órgão de consultoria jurídica, aprovando a minuta do edital de chamamento público;

VI - edital de chamamento público e o aviso de publicação;

VII - propostas apresentadas por terceiros com a respectiva documentação;

VIII - exposição pormenorizada das razões de escolha do imóvel elaborada pelo órgão ou entidade pública estadual que será contemplada com a permuta;

IX - minuta de ato de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, a ser assinado pelo Titular responsável pela gestão do patrimônio do BrC, com estrita vinculação à justificativa apresentada na manifestação do órgão ou entidade pública estadual;

X - manifestação do órgão de consultoria jurídica, para fins de exercício prévio do controle da legalidade administrativa relacionado ao ato de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, assim como para exame e aprovação da minuta do contrato de permuta;



XI - ato declaratório de contratação direta, devidamente assinado pelo Titular da gestão do patrimônio do BrC, cujo extrato deverá ser publicado; e

XII - contrato de permuta celebrado pela Administração estadual e a publicação do respectivo extrato.

Art. 321. Para que os imóveis que integram o patrimônio do Estado sejam ofertados em permuta, constituem condições indispensáveis para tanto que não existam:

I - interesse público, econômico ou social em manter tais imóveis sob o domínio público estadual;

II - inconveniência quanto à preservação ambiental e à segurança pública que possam decorrer da extinção desta propriedade.

Parágrafo único. As condições previstas no *caput* deverão ser demonstradas previamente à publicação do edital de chamamento público, mediante Parecer Técnico da Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado.

Art. 322. Os imóveis de terceiros ofertados para permutar deverão estar regularmente transcritos ou matriculados no respectivo Cartório de Registro de Imóveis em nome do particular que tenha se apresentado ao chamamento público, além de estarem completamente livres e desembaraçados de quaisquer dívidas, impostos, taxas e ônus reais, inclusive quanto a ações reais e pessoais reipersecutórias.

Art. 323. A avaliação dos imóveis que serão objeto de permuta deverá observar critérios técnicos e legais pertinentes ao tema e, no que couber, a Norma Brasileira de Regulamentação – NBR 14.653, ou norma que vier substituí-la.

§ 1º As avaliações dos imóveis envolvidos nas operações de permuta que tratam este Regulamento serão realizadas pelo BrC, ou empresa especializada por ela contratada, ou por órgãos ou entidades públicas estaduais com habilitação para tanto.

§ 2º O preço mínimo para as alienações será fixado com base no valor de avaliação do imóvel, estabelecido em laudo, cujo prazo de validade será de, no máximo, 6 (seis) meses.

§ 3º O prazo de validade da avaliação de que trata o § 2º do *caput* deste artigo poderá ser prorrogado por até 6 (seis) meses, caso inexistam alterações nas condições de mercado que impliquem aumento ou diminuição do valor do bem avaliado, a partir de laudo de técnico a ser firmado por profissional devidamente habilitado.

Art. 324. As permutas de imóveis a do BrC poderão ser realizadas com a entrega, por parte da Administração, de um ou mais imóveis e com o recebimento de um ou mais imóveis de terceiro, desde que os valores das respectivas avaliações sejam equivalentes e exista interesse do requerente na aquisição de mais de um imóvel, previamente definido nos elementos técnicos instrutores.

Art. 325. Nas hipóteses em que o valor do imóvel de terceiro a permutar não guardarem valores próximos, assim se procederá:



I - caso mais valioso que o disponibilizado por este Estado à permuta, a contratação ficará condicionada a que o interessado renuncie, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer complementação financeira, não lhe sendo devidos quaisquer indenizações ou ressarcimentos;

II - se o valor do imóvel de terceiro a permutar for inferior ao da avaliação do imóvel disponibilizado para permuta, deverá o particular complementar a diferença, mediante recolhimento de GR-PR, em favor do BrC, desde que a diferença apurada não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel ofertado pelo BrC, previamente à assinatura do Contrato de Permuta.

Parágrafo único. Fica vedada a aplicação da diferença pecuniária descrita no *caput* deste artigo para o financiamento de despesa corrente, com exceção a ser destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Subseção I

Disposições especiais

Art. 326. Subsidiariamente ao previsto neste Regulamento, acerca da permuta de imóveis será utilizado o disposto sobre compra e venda na legislação civil.

Art. 327. A permuta de imóveis terá preferência à locação, devendo o BrC proceder ao atendimento de sua necessidade de ocupação de imóvel mediante, na seguinte ordem:

I - utilização de imóvel não utilizado ou subutilizado constante no acervo patrimonial da Administração Pública:

- a) Estadual;
- b) Municipal;
- c) Federal;

II - permuta com imóvel de terceiros;

III - locação, compra ou outro meio idôneo.

§ 1º A autoridade competente do órgão ou entidade pública estadual interessada na locação poderá excepcionar o cumprimento do inciso II do *caput* deste artigo nos casos de:

I - locação de imóveis para atender a programas ou ações de caráter temporário, que exijam a ocupação de imóveis por prazo igual ou inferior a 4 (quatro) anos;

II - renovação de locação para atender a execução de programa ou ações com prazo determinado, reanalisada a exceção de que trata o *caput* deste artigo considerando-se apenas o prazo da renovação;

III - programas para fins de assentamentos de caráter social;



IV - programas que exijam ocupação em datas previamente delimitadas por lei específica, havendo comprovação da inviabilidade temporal da integração no procedimento de permuta;

V - programas e ações para atender a situações de emergência ou calamidade pública;

VI - situação decorrente de adaptação, manutenção ou fato imprevisto no imóvel ocupado que impeça temporariamente sua utilização;

VI - no caso de serviços excepcionais de relevante interesse público, justificado pelo titular da pasta.

§ 2º Poderá ser excepcionado, pelo Titular da Pasta responsável pela gestão do patrimônio do Estado, o cumprimento do inciso II do *caput* deste artigo em situações não previstas nos incisos I a VI do § 1º deste artigo, mediante apresentação de justificativa devidamente fundamentada e ratificada pela autoridade competente do órgão ou entidade pública estadual interessada na locação.

Art. 328. Os contratos de locação de imóveis utilizados para execução de serviços públicos de caráter continuado poderão ser prorrogados/renovados, desde que comprovado o início do processo de permuta, ficando eventual prorrogação/renovação subsequente condicionada ao seu encerramento.

Art. 329. O Titular da Pasta responsável pela gestão do patrimônio do Estado poderá editar normas regulamentares, com vistas à melhor execução deste Regulamento.

Seção II

Das locações comuns de imóveis

Art. 330. As locações de bens imóveis observarão as regras gerais e os procedimentos para a contratação de serviços conforme o previsto neste Regulamento.

Art. 331. Nos termos do art. 51 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, as locações de imóveis pela Administração Estadual deverão ser precedidas de licitação e avaliação prévia, considerados: o estado de conservação do bem; os custos das adaptações necessárias; e o prazo de amortização dos investimentos necessários.

Parágrafo único. Nos termos do inciso V do art. 74 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, excetua-se da obrigatoriedade da licitação prévia a hipótese de aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Art. 332. Com o propósito de atender às necessidades de instalação da Administração Estadual, poderá ser concretizada a locação para tanto, quando inexistir:

I - no acervo patrimonial do Estado, imóvel que atenda às necessidades de instalação indispensáveis para a prestação do serviço público;

II - imóvel público sob domínio da União, Distrito Federal ou Município que possa ser disponibilizado ao Estado;

a) a título gratuito, que atenda às necessidades de instalação indispensáveis para a prestação do serviço público; ou

b) a título oneroso, cujas condições sejam mais favoráveis comparadas à locação; e

III - impossibilidade de realização de permuta com outro imóvel público ou particular.

§ 1º As normas regulatórias da permuta de bens imóveis serão aplicáveis subsidiariamente à locação de bens imóveis.

§ 2º A Secretaria de Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado poderá editar normas regulamentares, com vistas à melhor execução das normas deste Capítulo.

Art. 333. Poderão ser firmados os contratos de locação pelo prazo de 12 (doze) meses, no mínimo, e de 60 (sessenta) meses, no máximo.

§ 1º Para autorização das locações com prazo inicial superior a 12 (doze) meses, o interessado deverá demonstrar, concomitantemente, que há:

I - vantagem econômica na fixação do prazo de vigência por período superior a 12 (doze) meses, mediante a redução significativa do valor do aluguel mensal em comparação com o valor médio de mercado, atestado em laudo de avaliação;

II - preservação da vantagem econômica do contrato de locação, aferida por verificação anual, facultando-se ao Estado renegociar o valor do aluguel à luz das novas condições do mercado ou, frustrada a renegociação, rescindir o contrato sem ônus para o Erário.

§ 2º Os contratos de locação poderão ser prorrogados por período igual ao inicialmente estabelecido e, assim, sucessivamente, até atingir o prazo máximo de 60 (meses), observados os requisitos do § 1º deste artigo.

§ 3º É facultada a celebração de novo contrato de locação do mesmo imóvel, após findo o prazo contratual, inicial ou prorrogado, seguidas as regras previstas neste Regulamento.

Art. 334. Os contratos poderão ter cláusula de reajuste do valor do aluguel, com periodicidade nunca inferior à anual, devendo fixar, nesse caso, a época e as condições a que ficarão sujeitos os reajustes.

§ 1º Os reajustes a que se refere o *caput* deste artigo serão automaticamente apostilados ao contrato, independentemente de solicitação do locador, e calculados pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, ou, se este for extinto, outro índice que o substitua, a critério da Administração.

§ 2º A unidade competente deverá elaborar o cálculo do reajuste, e o respectivo dirigente ou titular aprová-lo-á e autorizará o pagamento do aluguel atualizado e de seus consectários.

§ 3º O demonstrativo dos cálculos será publicado na Imprensa Oficial do Estado, no prazo de até 20 (vinte) dias de sua aprovação.

Subseção I

Dos procedimentos

Art. 335. O procedimento de locação será iniciado com o requerimento ao órgão do Estado responsável pela gestão do patrimônio do Estado, conforme modelo por ela aprovado, e deverá conter:

I - justificativa para a locação do imóvel;

II - indicação do município/região onde pretende imóvel para instalação;

III - nome do Órgão/Entidade e/ou setor/unidade que utilizará o imóvel;

IV - número de funcionários que atuarão no local;

V - principais atividades que serão desenvolvidas no imóvel, com destaque para a necessidade de realização de atendimento ao público;

VI - estimativa da dimensão total de área construída, número e tamanho das salas;

VII - necessidade e número de vagas de estacionamento;

VIII - necessidade de área externa livre e respectivo tamanho; e

IX - outros elementos julgados necessários, justificativa da necessidade da utilização do imóvel pretendido.

Art. 336. Recebido o requerimento de que trata o artigo anterior, o setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado verificará a existência de imóvel ocioso que possa atender às necessidades apresentadas, e a informará imediatamente ao interessado.

§ 1º Caso o imóvel seja aceito pela Unidade Demandante, o setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado providenciará a transferência da carga patrimonial do imóvel para o interessado.

§ 2º Na hipótese de inexistir imóvel disponível nos moldes do pretendido, o interessado instaurará procedimentos para apurar a possibilidade de permuta com bens imóveis de terceiros, com vistas à redução de despesas do Estado com aluguel dos órgãos e entidades públicas estaduais, conforme disposto neste Regulamento.

§ 3º A solicitação de locação do imóvel poderá ser processada e encaminhada para deliberação da autoridade máxima do órgão ou entidade solicitante, com vistas a autorizar a locação, caso em que as impossibilidades de prosseguimento dos trâmites descritos nos §§ 1º e 2º do *caput* deste artigo tenham sido previamente justificadas.

Art. 337. Ao processo de locação devem ser juntados os seguintes documentos pelo órgão ou entidade pública estadual interessada na locação:

I - comprovação das causas que autorizam a locação do imóvel, dispostas neste Regulamento;

II - elementos técnicos instrutores, constando, detalhadamente: os motivos que

justificam a necessidade instalação; sua singularidade para atendimento do interesse público e a vantagem para a Administração com a locação; a indicação das características do imóvel, tais como localização, dimensão, tipologia da edificação e destinação, entre outros elementos físicos necessários para sua melhor caracterização;

III - as razões pelas quais o imóvel escolhido é o único que pode satisfazer as necessidades de instalação e localização, de forma a justificar contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação;

IV - identificação do(s) locador(es), efetuado pela apresentação dos seguintes documentos:

- a) Cédula de identidade (RG) e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), se pessoa física;
- b) Registro comercial, no caso de microempresário individual;
- c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, quando se tratar de sociedades comerciais, e, tratando-se de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- d) comprovante de inscrição do ato constitutivo, quando se tratar de sociedades civis, acompanhado de ato formal de designação da diretoria em exercício, ou, em caso de diretor pessoa jurídica, acompanhado dos documentos comprobatórios desta e de seu representante legal;

V - Certidão atualizada da matrícula ou transcrição do imóvel expedida pelo competente Cartório de Registro de Imóveis da Comarca onde se encontra o mesmo, que identifique o terreno registrado em nome do Locador e a edificação existente averbada/registrada no respectivo documento cartorial do imóvel, nos termos do contido no item 4 do inciso II do art. 167 da Lei Federal nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e:

- a) se a edificação não estiver averbada na matrícula/transcrição do imóvel e não for localizado na região outro imóvel com edificação averbada que atenda às necessidades do órgão ou entidade, o setor administrativo poderá efetuar a locação do imóvel nestas condições desde que devidamente justificada e comprovada tal circunstância;
- b) no caso previsto na alínea “a” do inciso V do *caput* deste artigo, previamente à formalização do termo aditivo de prorrogação de contrato de locação de imóvel, o locador deverá assinar o termo de compromisso de averbação da edificação, no qual se comprometerá a providenciar a averbação da edificação no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de não prorrogação do contrato.

VI - documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista;

VII - instrumento de mandato, contendo poderes para celebrar e firmar contrato em nome do representado;

VIII - croquis ou planta que mostre as divisões internas da edificação que se pretende locar;

IX - formulário contendo a descrição das condições gerais do imóvel, conforme modelo aprovado pela Secretaria responsável pela gestão do patrimônio imobiliário do Estado,

preenchido e assinado pelo engenheiro integrante do quadro de servidores do Estado, pelo locador e pelo representante legal do órgão interessado;

X - parecer técnico elaborado por engenheiro ou arquiteto integrante do quadro de servidores do órgão ou entidade do Estado;

XI - aceite do locador no laudo de avaliação ou em documento próprio, quando o valor da avaliação for inferior à sua proposta inicial;

XII - documentação comprobatória da disponibilidade financeira e orçamentária para fazer frente a despesa prevista para o exercício financeiro em que iniciado o período locatício;

XIII - minuta do contrato de locação, conforme modelo aprovado pela Secretaria responsável pela gestão do patrimônio imobiliário do Estado;

XIV - manifestação jurídica sobre a adequação jurídica da minuta do contrato, do edital de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade.

Art. 338. Autorizada a locação, competirá ao interessado providenciar:

I - a assinatura do contrato de locação do imóvel pelo Titular do órgão ou entidade, pelo locador ou seu representante legal e pelas testemunhas instrumentárias;

II - o empenho da despesa;

III - a publicação do extrato do contrato e/ou do ato de dispensa ou inexigibilidade de licitação no Diário Oficial do Estado, e a divulgação no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade contratante, em até 20 (vinte) dias úteis após sua assinatura;

IV - a entrega ao locador de uma via do contrato assinada, acompanhada de uma via da descrição das condições gerais do imóvel;

V - o arquivamento de uma via, física ou digital, do contrato de locação para formação do livro de contratos do respectivo órgão ou entidade;

VI - o cadastramento do contrato.

Art. 339. Não será efetuado nenhum pagamento sem que antes tenha sido efetuada a publicação dos extratos da dispensa ou inexigibilidade de licitação e/ou do contrato no Diário Oficial do Estado.

Subseção II

Término da locação, indenização e despesas extraordinárias

Art. 340. O término da locação dar-se-á pelo advento de seu termo final ou por rescisão.

Art. 341. A rescisão do contrato de locação poderá se dar por ato unilateral ou por mútuo consentimento, conforme disciplinado no contrato.

Parágrafo único. A parte interessada em rescindir consensualmente o contrato deverá

notificar os demais envolvidos dessa sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 342. Poderão ser indenizados os valores decorrentes de eventuais reformas necessárias para entrega do imóvel locado no estado em que se encontrava no ato da locação, conforme descrição das condições gerais do imóvel, mediante pedido do(s) locador(es).

§ 1º Ao setor especializado do órgão ou entidade responsável pelo planejamento, coordenação e execução de projetos, obras e serviços de engenharia de edificações deste Estado, cabe efetuar o levantamento das condições do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em cotejo com o contido nas descrições gerais do imóvel previamente à locação, manifestando se há necessidade de reformas ou reparos para restituir o imóvel às condições iniciais da locação e, em caso positivo, do respectivo orçamento.

§ 2º No orçamento de que trata o § 1º deste artigo não deverão ser computados os Benefícios de Despesas Indiretas (BDI).

§ 3º Caso o(s) locador(es) requeira(m) qualquer indenização, deverá(ão) apresentar 3 (três) orçamentos das reformas ou reparos para os quais, caso não concorde com a avaliação realizada pelo órgão ou entidade responsável pelo planejamento, coordenação e execução de projetos, obras e serviços de engenharia de edificações do Estado, que decidirá sobre a procedência ou não da discordância e estabelecerá o valor a ser indenizado.

Art. 343. O acordo para pagamento da indenização de reformas ou reparos será formalizado em instrumento próprio, conforme modelo utilizado pelo setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado, processado em protocolo administrativo que deverá ser apensado ao da contratação original.

Parágrafo único. Caso não haja consenso, a Administração poderá efetuar o pagamento do valor incontroverso da indenização, discutindo apenas o saldo.

Art. 344. As despesas ordinárias de condomínio são de responsabilidade do órgão ou entidade locatária, que fará o seu pagamento diretamente à administração do condomínio.

§ 1º Caso se verifiquem despesas extraordinárias do condomínio, estas serão de responsabilidade do(s) proprietário(s) do imóvel.

§ 2º Serão entendidas como despesas extraordinárias de condomínio as que não se refiram a gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente:

- I - obras de reformas ou acréscimos relacionadas à estrutura integral do imóvel;
- II - pintura das fachadas; empenas; poços de aeração e iluminação; e esquadrias externas;
- III - obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
- IV - indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação;
- V - instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de acessibilidade, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;

VI - despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum.

Subseção IV

Disposições especiais

Art. 345. O pagamento dos tributos e do prêmio de seguro complementar contra incêndio será de responsabilidade do(s) locador(es).

Art. 346. O setor responsável pela gestão do patrimônio do BrC ou do ente consorciado poderá regulamentar procedimentos e instituir modelos de formulários e minutas de instrumentos afetos ao aqui regulado, os quais serão de utilização obrigatória pelo BrC.

Parágrafo único. As minutas de contrato e termos aditivos a estes para serem instituídas pelo setor responsável pela gestão do patrimônio do Estado deverão observar as normas relativas à elaboração de minutas padronizadas do BrC.

Seção II

Da locação sob demanda de imóveis

Art. 347. A Administração Pública poderá firmar contratos de locação de bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens, por si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela Administração, o qual não se encontrará limitado aos prazos do § 1º do art. 319 deste Regulamento.

§ 1º A contratação referida no *caput* deste artigo se sujeita às previsões legais de inexigibilidade e de licitação aplicável às locações comuns.

§ 2º A locação de imóveis sob demanda deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem e, no caso de reforma substancial, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e, em todos os casos, do prazo de amortização dos investimentos necessários, exceto o previsto no inciso V do *caput* do art. 74 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º O preço a ser pago pelos alugueres e as regras de atualização do contrato, também depende de estudo técnico preliminar para serem definidos.

§ 4º O valor da locação sob demanda de que trata o *caput* deste artigo, no caso da locação sob demanda sem a reversão dos bens à Administração, não poderá exceder a 1% (um por cento) ao mês do valor do bem locado.

§ 5º Poderá ocorrer a reversão dos bens à Administração Pública, desde que haja previsão contratual, quando, então, o valor da locação não se sujeitará ao limite estabelecido no § 3º deste artigo, e a Administração deverá estabelecer as condições de amortização do bem ao

longo do contrato, atendendo à sua capacidade econômica e a critérios financeiros para a vantajosidade do negócio.

§ 6º Quando o terreno onde será construído o imóvel for de propriedade da Administração, o contrato sob demanda deverá conter, obrigatoriamente, cláusula mencionando a reversão do bem à Administração.

§ 7º A obrigatoriedade da cláusula para a reversão do bem mencionada no § 6º deste artigo deverá constar expressamente do edital para a contratação de locação sob demanda.

§ 8º Poderá ser dispensado o direito de revisão do valor dos alugueres durante o prazo de vigência do contrato de locação sob demanda.

§ 9º Caso ocorra a denúncia antecipada do vínculo locatício pela Administração e sem culpa do locador, esta locatária comprometer-se-á a cumprir a multa convencionada, que não deve exceder a soma dos valores dos alugueres a receber até o termo final da locação.

Art. 348. Os processos para a locação sob demanda deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

I - descrição pormenorizada do imóvel sob a demanda a ser satisfeita; com demonstração de que até então não se verifica haver públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto e ao interesse público nem comporte readequação para tanto;

II - caracterização da área onde se necessita um imóvel para o atendimento das finalidades públicas, bem como a localização com as respectivas coordenadas geográficas, estabelecendo a sua abrangência;

III - estudo técnico preliminar deverá analisar as alternativas possíveis, em especial os aspectos relativos ao custo-benefício de cada uma das alternativas analisadas, os riscos envolvidos, os valores a serem dispendidos e respectivas as vantagens e desvantagens;

IV - comprovação de que da conjugação do serviço de locação com o de execução indireta do projeto e/ou obra enseja economia de escala e não ofende o princípio do parcelamento do objeto, conforme inciso VIII do art. 18 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

VI - demonstração da compatibilidade do preço exigido com aqueles praticados no mercado, à época da efetiva locação do imóvel, com base em parecer técnico elaborado por engenheiro ou arquiteto integrante, preferencialmente, do quadro de servidores do órgão ou entidade interessada, quando o órgão ou entidade não dispuser desses profissionais em seu quadro funcional;

VII - previsão de dotação orçamentária fundada na prévia fixação dos valores máximo e mínimo admitidos para atender à demanda;

VIII - demonstração de que as necessidades de instalação e localização condicionam a escolha de determinado imóvel, nos casos que a licitação for inexigível.

TÍTULO V

GOVERNANÇA E REGIME SANCIONATÓRIO

CAPÍTULO I

GOVERNANÇA

Seção I

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 349. Este Capítulo dispõe sobre a governança das contratações públicas no âmbito do BrC.

Parágrafo único. A Alta Administração do BrC deve implementar e manter mecanismos e instrumentos de governança das contratações públicas em consonância com o disposto neste Regulamento e em alinhamento ao respectivo Planejamento Estratégico Institucional.

Seção II

Objetivos

Art. 350. A governança das contratações públicas visa a garantir o alcance dos objetivos estabelecidos no *caput* do art. 11 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, quais sejam:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Seção III

Diretrizes

Art. 351. A Governança e a Gestão das Contratações do BrC devem observar as seguintes diretrizes:

I - promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em observância à legislação e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU;

II - transparência dos procedimentos e dos resultados;

III - fomento à integridade e conformidade legal dos atos praticados;

IV - aprimoramento da interação com o mercado fornecedor, para a busca de melhores soluções para as necessidades institucionais, sociais e do meio ambiente, assegurando tratamento isonômico, bem como a justa competição;

V - fomento à cultura de planejamento das contratações, com o respectivo alinhamento ao planejamento estratégico institucional e às leis orçamentárias;

VI - estímulo à inovação e à gestão do conhecimento;

VII - promoção da meritocracia e da profissionalização do corpo de colaboradores;

VIII - instituição de medidas que garantam a maior eficiência dos processos, visando a assegurar a celeridade da tramitação, a gestão de riscos e o menor custo processual;

IX - promoção das contratações centralizadas e compartilhadas; e

X - fomento à acessibilidade e à inclusão.

§ 1º O BrC deverá, mediante ato próprio da autoridade competente, estabelecer cronograma para a implementação dos Planos, constantes dos artigos a seguir, e ferramentas constantes deste Capítulo, considerando:

I - impacto e relevância de cada Plano;

II - custo e impacto da implementação, frente às atividades rotineiras dos agentes envolvidos;

III - prazo para capacitação dos agentes envolvidos;

IV - necessidade progressiva de amadurecimento da instituição e harmonização dos Planos; e

V - necessidade de amadurecimento institucional e dos outros Planos a que se relacionam.

§ 2º Os Planos indicados nos artigos seguintes devem ser referenciais, de modo a permitir ajustes e adequações durante suas vigências.

Seção IV

Instrumentos

Art. 352. São considerados instrumentos de governança em contratações públicas:

I - o Plano de Logística Sustentável;

II - o Plano de Contratações Anual;

III - a Gestão por Competências;

IV - o Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratações; e

V - o Programa de Integridade.

§ 1º Os instrumentos de governança devem estar sistematizados e alinhados com o plano estratégico do BrC e entre si.

§ 2º Além daqueles previstos neste artigo, são considerados instrumentos de governança orientadores das contratações, sempre que existirem, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI) e o Plano de Obras do BrC.

Seção V

Plano de logística sustentável – PLS

Art. 353. O PLS deve conter, no mínimo:

I - ações voltadas para as dimensões ambiental, econômica, social e cultural da sustentabilidade;

II - responsabilidades dos atores envolvidos na elaboração, na execução, no monitoramento e na avaliação do PLS; e

III - metodologia para implementação, monitoramento e avaliação do PLS.

§ 1º O PLS deverá nortear a elaboração:

I - do Plano de Contratações Anual;

II - dos estudos técnicos preliminares; e

III - dos anteprojetos, dos projetos básicos ou dos termos de referência de cada contratação.

§ 2º Os objetivos dispostos nos incisos do art. 11 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 deverão, sempre que possível, ser desdobrados em indicadores e metas e monitorados pelo PLS.

§ 3º O PLS será publicado no sítio eletrônico oficial do BrC.

Art. 354. O PLS deverá estar vinculado ao planejamento estratégico e ao plano plurianual do BrC devendo ter, preferencialmente, a mesma periodicidade.

Seção VI

Plano de contratações anual – PCA

Art. 355. A Diretoria de Planejamento e Portifólio de Projetos deverá elaborar o Plano de Contratações Anual que contemple suas demandas de contratações e compras conjuntas dos órgãos e entidades sob sua competência.

Art. 356. A elaboração do Plano de Contratações Anual tem como objetivos:

I - racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano de logística

sustentável e outros instrumentos de governança existentes que influenciem as contratações;

III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;

IV - evitar o fracionamento de despesas; e

V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

Art. 357. O Plano de Contratações Anual será elaborado conforme procedimento estabelecido em regulamento específico.

Seção VII

Gestão por competências

Art. 358. Compete ao BrC, quanto à gestão por competências, determinada pelo art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021:

I - identificar as funções essenciais ao cumprimento da Lei Federal nº 14.133, de 2021, no tocante às responsabilidades de governança e de gestão das contratações;

II - estabelecer modelo de competências para as funções essenciais previstas no inciso I, aqui entendido como o conjunto mínimo e o conjunto ideal de aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais desejáveis ao bom desempenho de suas atribuições;

III - garantir que a escolha e designação dos ocupantes de funções essenciais seja condicionada ao cumprimento do conjunto mínimo de competências definido no modelo previsto no inciso II deste artigo, observando os princípios da transparência, da eficiência e do interesse público, bem como os requisitos definidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e no art. 8.º deste Regulamento; e

IV - elencar, em plano de capacitação continuada, ações de desenvolvimento para os ocupantes de funções essenciais das instâncias de Governança e Gestão das Contratações, contemplando aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais ainda não alcançados pelos gestores, as denominadas lacunas de competências.

Seção VIII

Gestão de riscos

Art. 359. Compete ao BrC, quanto à gestão de riscos e ao controle preventivo do processo de contratação pública:

I - estabelecer diretrizes para a gestão de riscos e o controle preventivo que contemplem os níveis do macroprocesso de contratações e dos processos específicos de contratação;

II - realizar a gestão de riscos e o controle preventivo do macroprocesso de contratações e dos processos específicos de contratação, quando couber, conforme as diretrizes do inciso I;

III - incluir nas atividades de auditoria interna a avaliação da governança, da gestão de riscos e do controle preventivo nas contratações;

IV - promover capacitações periódicas em gestão de riscos nas contratações;

V - assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis do BrC, tenham acesso tempestivo às informações relativas aos riscos aos quais está exposto o processo de contratações, inclusive para determinar questões relativas à delegação de competência, se for o caso.

Parágrafo único. A gestão de riscos e o controle preventivo deverão racionalizar o trabalho administrativo ao longo do processo de contratação, estabelecendo-se controles proporcionais aos riscos e suprimindo-se rotinas puramente formais.

Art. 360. A gestão de riscos do macroprocesso de contratação pública será realizada através da elaboração do Plano de Tratamento de Riscos, instrumento de governança que deve ser revisado anualmente e que lidará com os riscos gerais das fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, estabelecendo controles preventivos e corretivos a nível de entidade.

Parágrafo único. O Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratações não exime o BrC de realizar o gerenciamento dos riscos dos processos específicos de contratação, o que se dará por intermédio da análise de riscos de que trata o inciso X do art. 18, da matriz de alocação de riscos prevista no inciso XXVII do art. 6.º, c/c o art. 22, todos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, oportunidade em que serão gerenciados os riscos específicos do futuro objeto contratual que ainda não foram enfrentados pelo plano.

Art. 361. A metodologia de gerenciamento de riscos aplicada às contratações deve ser a mesma estabelecida na Política de Gestão de Riscos do BrC.

Seção IX

Programa de integridade

Art. 362. Objetivando a promoção de um ambiente íntegro e confiável, o BrC deverá instituir programa de integridade, que deverá preencher os seguintes requisitos:

I - comprometimento e apoio da Alta Administração;

II - atuação da unidade de controle interno do próprio BrC como responsável pela estruturação, execução, monitoramento e atualização do programa de integridade;

III - definição dos padrões de conduta ética e disciplinar a serem observados por todos os agentes públicos e privados envolvidos em contratações públicas;

IV - análise, avaliação e gestão dos riscos relacionados às contratações públicas, com atenção prioritária aos casos de dispensa e inexigibilidade;

V - implementação de controles preventivos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito das contratações públicas;

VI - transparência ativa de todas as medidas relacionadas ao programa de integridade, bem como das contratações;

VII - definição de procedimento padrão para o tratamento das denúncias recebidas e para a responsabilização de eventuais ilícitos, com a disponibilização dos recursos necessários e a garantia de autonomia dos responsáveis pelas apurações;

VIII - implementação das determinações do órgão central de controle interno da Administração e do Tribunal de Contas, bem como das recomendações da unidade de auditoria interna, quando houver.

Art. 363. No tocante à implantação do Programa de Integridade pelo licitante ou contratada:

I - nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigação do licitante vencedor implantar Programa de Integridade no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato;

II - em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desenvolvimento do Programa de Integridade pelo licitante servirá como um dos critérios de desempate;

III - na aplicação das sanções serão consideradas como atenuantes a implantação ou o aperfeiçoamento do Programa de Integridade;

IV - a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade será condição de reabilitação do licitante ou contratada a quem seja imputada a sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do *caput* do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º Na hipótese do inciso I do *caput* deste artigo, o edital deverá prever multas gradativas, no caso de descumprimento do prazo estabelecido.

§ 2º Cabe ao órgão de assessoramento jurídico definir os critérios mínimos para aferição da efetividade e utilidade do Programa de Integridade da contratada, para que tal documento possa ser considerado nas hipóteses deste artigo.

Seção X

Indicadores de desempenho

Art. 364. Compete à Alta Administração do BrC implementar objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações, que evidenciem:

I - formas de acompanhamento de desempenho e de resultados;

II - iniciativas que promovam soluções para melhoria do desempenho institucional, com apoio, quando possível, dos resultados da gestão de riscos; e

III - instrumentos de promoção do processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade.

Art. 365. São indicadores mínimos de desempenho a serem utilizados:

I - quantidade de compras compartilhadas realizadas e o percentual relativo ao total das compras;

II - índice de transparência;

III - quantidade de licitações desertas ou fracassadas;

IV - quantidade de contratações diretas e percentual relativo ao total das contratações; e

V - percentual de contratações previstas no PCA e executadas, considerando-se, para o cálculo, as inclusões e exclusões realizadas no ano de execução do plano.

Seção XI

Estrutura da área de contratações

Art. 366. Compete ao BrC, quanto à estrutura da área de contratações públicas:

I - proceder, periodicamente, à avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal, de forma a delimitar as necessidades de recursos materiais e humanos;

II - estabelecer em normativos internos:

a) competências, atribuições e responsabilidades dos dirigentes, incluindo a responsabilidade pelo estabelecimento de políticas e procedimentos de controles internos necessários para mitigar os riscos;

b) competências, atribuições e responsabilidades dos demais agentes que atuam no processo de contratações; e

c) política de delegação de competência para autorização de contratações, se pertinente;

III - avaliar a necessidade de atribuir a um comitê, integrado por representantes dos diversos setores da organização, a responsabilidade por auxiliar a alta administração nas decisões relativas às contratações;

IV - zelar pela devida segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea nas funções mais suscetíveis a riscos;

V - proceder a ajustes ou a adequações em suas estruturas, considerando a centralização de compras pelas unidades competentes, com o objetivo de realizar contratações em grande escala, sempre que oportuno;

VI - observar as diferenças conceituais entre controle interno, a cargo dos gestores responsáveis pelos processos que recebem o controle, e auditoria interna, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna, quando houver; e

VII - fomentar o emprego de tecnologias digitais padronizadas e integradas para a gestão de contratações, que permitam soluções de contratações em formato eletrônico.

Art. 367. O BrC poderá estabelecer regras e procedimentos complementares para a elaboração dos instrumentos de governança de contratações públicas em sistema centralizado e informatizado, para acompanhamento quanto à sua execução e evolução.

Art. 368. O BrC poderá publicar normas complementares para a execução deste regulamento, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais.

CAPÍTULO II

DO REGIME SANCIONATÓRIO

Seção I

Das infrações e sanções

Art. 369. O licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, apuradas em regular processo administrativo, sujeitam-se às sanções previstas no art. 156 da mesma Lei.

Art. 370. A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º A competência para determinar a instauração do processo administrativo, julgar e aplicar as sanções é da autoridade máxima do BrC.

§ 2º A aplicação das sanções previstas em Lei não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

§ 3º No âmbito das compras centralizadas, a competência para apurar infrações e aplicar sanções também é do BrC, no que diz respeito aos procedimentos de sua competência.

Art. 371. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:

I - descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de sanção mais grave;

II - inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do contrato, bem como não causem prejuízos à Administração.

Art. 372. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não se justificar a imposição de sanção mais grave, àquele que:

I - der causa à inexecução parcial do contrato, que supere aquela prevista no inciso I do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

II - der causa à inexecução total do contrato;

III - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

IV - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

V - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

§ 1º Considera-se dar causa à inexecução total do contrato:

I - a recusa injustificada do cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada;

II - a recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços ou o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração também caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.

§ 2º Evidenciada a inexecução total, a inexecução parcial ou o retardamento do cumprimento do encargo contratual, em sede preliminar de providências:

I - será notificado o adjudicatário ou contratada para apresentar a justificativa, no prazo de 2 (dois) dias úteis, para o descumprimento do contrato;

II - a justificativa apresentada pelo adjudicatário ou contratada será analisada pelo agente de contratação, pregoeiro, comissão de licitação ou gestor do contrato que, fundamentadamente, apresentará manifestação e submeterá à decisão da autoridade competente;

III - rejeitadas as justificativas, o agente público competente submeterá à autoridade máxima do BrC para que decida sobre a instauração do processo para a aplicação de sanções;

IV - preliminarmente à instauração do processo de que trata o inciso III deste parágrafo, poderá ser concedido prazo máximo de 10 (dez) dias para a adequação da execução contratual ou entrega do objeto.

§ 3º A sanção prevista no *caput* deste artigo impedirá o sancionado de licitar ou contratar no âmbito do BrC pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

Art. 373. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada àquele que:

I - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

II - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



IV - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Parágrafo único. A sanção prevista no *caput* deste artigo impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do BrC pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Art. 374. O cometimento de mais de uma infração em uma mesma licitação ou contrato sujeitará o infrator à sanção cabível para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em qualquer caso, as demais infrações como circunstância agravante.

§ 1º Não se aplica a regra prevista no *caput* se já houver ocorrido o julgamento ou, pelo estágio processual, revelar-se inconveniente a avaliação conjunta dos fatos.

§ 2º O disposto neste artigo não afasta a possibilidade de aplicação da pena de multa cumulativamente à sanção mais grave.

Art. 375. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

§ 1º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo BrC à contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§ 2º A multa de que trata o *caput* poderá, na forma do edital ou contrato, ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos firmados com o BrC.

§ 3º O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato:

I - a aplicação de multa moratória será precedida de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa;

II -- a aplicação de multa moratória não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 376. A apuração de responsabilidade por infrações passíveis das sanções de advertência e multa dar-se-á em processo administrativo simplificado, facultando-se a defesa do licitante ou contratada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

§ 1º A notificação conterá, no mínimo, a descrição dos fatos imputados, o dispositivo pertinente à infração, a identificação do licitante ou contratada ou os elementos pelos quais se possa identificá-los.

§ 2º A apuração dos fatos e apreciação da defesa será feita, preferencialmente, por servidor efetivo ou empregado público designado ou comissão composta por esses agentes públicos, a quem caberá a elaboração de Relatório Final conclusivo quanto à existência de responsabilidade do licitante ou contratada, em que resumirá as peças principais dos autos,

opinará sobre a licitude da conduta, indicará os dispositivos legais violados e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento.

§ 3º No processo administrativo simplificado de que trata este artigo, é dispensada manifestação jurídica.

§ 4º A contratada poderá apresentar, junto à defesa, eventuais provas que pretenda produzir.

§ 5º Caso evidenciada, no curso do processo administrativo simplificado, ou se o caso envolver a prática de conduta que possa caracterizar infração punível com as sanções de impedimento de licitar ou contratar ou de declaração de inidoneidade de que tratam os artigos 358 e 359 deste Regulamento, será instaurado o processo de responsabilização, nos termos do previsto no art. 356 deste Regulamento

Seção II

Do processo sancionatório

Art. 377. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do *caput* do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, requererá a instauração de processo de responsabilização, de que trata o art. 158 da mesma Lei, a ser conduzido por Comissão Processante, permanente ou *ad hoc*, designada pela autoridade máxima do BrC.

§ 1º A instauração do processo dar-se-á por ato de quem possui competência para aplicar a sanção e mencionará:

I - os fatos que ensejam a apuração;

II - o enquadramento dos fatos às normas pertinentes à infração;

III - a identificação do licitante ou contratada, denominado acusado, ou os elementos pelos quais se possa identificá-lo;

IV - na hipótese do § 2º deste artigo, a identificação dos administradores e/ou sócios, pessoa jurídica sucessora ou empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito.

§ 2º A infração poderá ser imputada, solidariamente, aos administradores e sócios que possuam poderes de administração, se houver indícios de envolvimento no ilícito, como também à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, seguindo o disposto para a desconsideração direta da personalidade jurídica.

§ 3º O processo poderá ser instaurado exclusivamente contra administradores e sócios que possuem poderes de administração das pessoas jurídicas licitantes ou contratadas, se identificada prática de subterfúgios, visando a burlar os objetivos legais da própria sanção administrativa.

Art. 378. A Comissão Processante será composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, com atribuição de conduzir o processo e praticar todos os atos necessários para elucidação dos fatos, inclusive com poderes decisórios sobre os atos de caráter instrutório.



Parágrafo único. Se no curso da instrução surgirem elementos novos não descritos no ato de autorização de abertura de processo de aplicação de sanções, a Comissão Processante solicitará a instauração de processo incidental, remetendo-se os autos à autoridade competente para apreciação.

Art. 379. Instaurado o processo, ou aditado o ato de instauração, a Comissão Processante dará impulso ao processo, intimando os acusados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de intimação, apresentarem defesa escrita e especificarem as provas que pretendam produzir.

§ 1º Quando se fizer necessário, as provas serão produzidas em audiência, previamente designada para este fim.

§ 2º Serão indeferidas pela Comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

§ 3º Da decisão de que trata o § 2º deste artigo, no curso da instrução, cabe pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação.

§ 4º Se não houver retratação, o pedido de reconsideração converter-se-á em recurso, que ficará retido e será apreciado quando do julgamento do processo.

Art. 380. Finda a instrução, o acusado poderá apresentar alegações finais em 15 (quinze) dias úteis, contados de sua intimação.

Art. 381. Transcorrido o prazo previsto no artigo anterior deste Regulamento, a Comissão Processante elaborará relatório no qual mencionará os fatos imputados, os dispositivos legais e regulamentares infringidos, as penas a que está sujeito o infrator, as peças principais dos autos, analisará as manifestações da defesa e indicará as provas em que se baseou para formar sua convicção, fazendo referência às folhas do processo em que se encontram.

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do licitante ou contratada e informará, quando for o caso, se houve falta capitulada como



crime e se houve danos aos cofres públicos, sugerindo à autoridade julgadora a remessa de cópia do processo ao setor competente para as providências cabíveis.

§ 2º O relatório poderá, ainda, propor a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e/ou materialidade.

§ 3º O relatório poderá conter sugestões sobre medidas que podem ser adotadas pela Administração, objetivando evitar a repetição de fatos ou irregularidades semelhantes aos apurados no Processo.

§ 4º O Processo Administrativo, com o relatório da Comissão, será remetido para deliberação da autoridade competente, após a manifestação jurídica.

§ 5º Apresentado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade responsável pela instauração do processo para prestação de qualquer esclarecimento necessário.

§ 6º Proferido o julgamento, encerram-se as atividades da comissão processante.

§ 7º A comissão processante poderá solicitar a colaboração de outros órgãos para a instrução processual, por intermédio da autoridade máxima.

Art. 382. A decisão condenatória mencionará, no mínimo:

I - a identificação do acusado;

II - o dispositivo legal violado;

III - a sanção imposta.

§ 1º A decisão condenatória será motivada, com indicação precisa e suficiente dos fatos e dos fundamentos jurídicos tomados em conta para a formação do convencimento.

§ 2º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de outras decisões ou manifestações técnicas ou jurídicas, que, neste caso, serão partes integrantes do ato.

Art. 383. Na aplicação das sanções, o BrC deve observar:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

VI - situação econômico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa.

Art. 384. São circunstâncias agravantes:

I - a prática da infração com violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão;

II - o conluio entre licitantes ou contratadas para a prática da infração;

III - a apresentação de documento falso no curso do processo administrativo de aplicação de sanções; e

IV - a reincidência.

§ 1º Verifica-se a reincidência quando o acusado comete nova infração, depois de condenado definitivamente por idêntica infração anterior.

§ 2º Para efeito de reincidência:

I - considera-se a decisão proferida no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, se imposta a pena de declaração de inidoneidade de licitar e contratar;

II - não prevalece a condenação anterior, se entre a data da publicação da decisão definitiva dessa e a do cometimento da nova infração tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos;

III - não se verifica, se tiver ocorrido a reabilitação em relação a infração anterior.

Art. 385. São circunstâncias atenuantes:

I - a primariedade;

II - procurar evitar ou minorar as consequências da infração antes do julgamento;

III - reparar o dano antes do julgamento;

IV - confessar a autoria da infração.

Parágrafo único. Considera-se primário aquele que não tenha sido condenado definitivamente por infração administrativa prevista em lei.

Art. 386. Sem modificação dos fatos narrados na autorização de abertura do processo de aplicação de sanções, o órgão julgador poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, sujeite o acusado à sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Art. 387. A autoridade máxima, quando do julgamento, se concluir pela existência de infração criminal ou de ato de improbidade administrativa, dará conhecimento ao Ministério Público e, quando couber, à Controladoria-Geral do Estado, vinculados ao ente consorciado que exerce a Presidência do BrC para atuação no âmbito das respectivas competências.

Seção III

Da prescrição

Art. 388. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o *caput* deste artigo;

II - suspensão pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei Federal nº 12.846, de 2013;

III - suspensão por decisão judicial ou arbitral que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

Seção IV

Da reabilitação

Art. 389. É admitida a reabilitação do condenado perante a própria autoridade que aplicou a sanção, exigidos, cumulativamente:

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;

II - pagamento da multa;

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da sanção, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da sanção, no caso de declaração de inidoneidade;

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratada, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

Art. 390. A reabilitação assegura ao licitante ou contratada o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.

Parágrafo único. Reabilitado o licitante ou contratada, a Secretaria-Executiva solicitará sua exclusão do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

Seção V

Da desconsideração da personalidade jurídica

Art. 391. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em Lei ou



para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade.

§ 1º A desconconsideração da personalidade jurídica, para os fins deste Regulamento, poderá ser direta ou indireta.

§ 2º A desconconsideração direta da personalidade jurídica implicará na aplicação de sanção diretamente em relação aos sócios ou administradores de pessoas jurídicas licitantes ou contratadas.

§ 3º A desconconsideração indireta da personalidade jurídica dar-se-á, no processo da licitação ou de contratação direta, no caso de verificação de ocorrência impeditiva indireta.

Art. 392. Considera-se ocorrência impeditiva indireta a extensão dos efeitos de sanção que impeça de licitar e contratar a Administração Pública para:

I - as pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da sanção, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

II - as pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior.

Art. 393. A competência para decidir sobre a desconconsideração indireta da personalidade jurídica será a autoridade máxima do BrC.

§ 1º Diante de suspeita de ocorrência impeditiva indireta, será suspenso o processo licitatório, para investigar se a participação da pessoa jurídica no processo da contratação teve como objetivo burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa com quadro societário comum.

§ 2º Será notificado o interessado para que apresente manifestação, no exercício do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

§ 3º Os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação ou processo de contratação direta avaliarão os argumentos de defesa e realizarão as diligências necessárias para a prova dos fatos, como apurar as condições de constituição da pessoa jurídica ou do início da sua relação com os sócios da empresa sancionada; a atividade econômica desenvolvida pelas empresas; a composição do quadro societário e identidade dos

dirigentes/administradores; compartilhamento de estrutura física ou de pessoal; dentre outras.

§ 4º Formado o convencimento acerca da existência de ocorrência impeditiva indireta, o licitante será inabilitado.

§ 5º Desta decisão cabe recurso, sem efeito suspensivo.

Art. 394. A desconsideração direta da personalidade jurídica será realizada no caso de cometimento, por sócio ou administrador de pessoa jurídica licitante ou contratada, das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Art. 395. No caso de desconsideração direta da personalidade jurídica, as sanções previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, serão também aplicadas em relação aos sócios ou administradores que cometerem infração prevista no artigo anterior.

Art. 396. A desconsideração direta da personalidade jurídica será precedida de processo administrativo, no qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

§ 1º As infrações cometidas diretamente por sócio ou administrador na qualidade de licitante ou na execução de contrato poderão ser apuradas no mesmo processo destinado à apuração de responsabilidade da pessoa jurídica.

§ 2º A declaração da desconsideração direta da personalidade jurídica é de competência da autoridade máxima do BrC.

§ 3º Da decisão de desconsideração direta da personalidade jurídica cabe pedido de reconsideração.

Seção VI

Das disposições finais do processo administrativo sancionador

Art. 397. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos neste Regulamento.

Art. 398. A Secretaria-Executiva deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contados da data da aplicação da sanção da qual não caiba mais recurso, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

Art. 399. Sobrevinda nova condenação, no curso do período de vigência de infração prevista no inciso III ou IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será somado ao período remanescente o tempo fixado na nova decisão condenatória, reiniciando-se os efeitos das sanções.

§ 1º Na soma envolvendo sanções previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, observar-se-á o prazo máximo de 6 (seis) anos em que o condenado ficará proibido de licitar ou contratar com o BrC.

§ 2º Em qualquer caso, a unificação das sanções não poderá resultar em cumprimento inferior a metade do total fixado na condenação, ainda que ultrapasse o prazo de 6 (seis) anos previsto no § 1º deste artigo.

§ 3º Na soma, contam-se as condenações em meses, desprezando-se os dias, respeitando-se o limite máximo previsto no § 1º deste artigo, orientado pelo termo inicial da primeira condenação.

Art. 400. São independentes e operam efeitos independentes as infrações autônomas praticadas por licitantes ou contratadas.

Parágrafo único. As sanções previstas no inciso III ou IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, serão aplicadas de modo independente em relação a cada infração diversa cometida.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 401. Aplicam-se as disposições deste Regulamento, no que couber e na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados pelo BrC.

Art. 402. Tendo em vista o disposto no art. 182 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para fins de aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos no âmbito do BrC, deverão ser considerados os valores atualizados anualmente por ato do Poder Executivo Federal.

Art. 403. A Secretaria-Executiva poderá editar normas complementares ao disposto neste Regulamento e disponibilizar informações e orientações adicionais, manuais ou processo de trabalho, inclusive modelos de artefatos necessários à instrução dos processos de contratação.

Art. 404. Os instrumentos de governança constantes do Título V deverão ser implementados, em sua totalidade, no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da entrada em vigor deste Regulamento.

§ 1º Compete à Secretaria-Executiva propor cronograma de implementação dos instrumentos de governança, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração.

§ 2º O prazo de implementação constante do caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual período, por decisão do Conselho de Administração.

Art. 405. Enquanto vigente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme constante do art. 191 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, o BrC poderá optar por licitar ou contratar diretamente conforme este Regulamento ou tal legislação, desde que:

I - a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra na vigência da legislação anterior;

II - a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta.

Parágrafo único. É vedada a aplicação combinada deste Regulamento com a legislação anterior.

Art. 406. Permanecem regidos pelas disposições legais e regulamentares baseadas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e na Lei Federal nº 10.520, de 2002, os processos administrativos de contratação instaurados até a data de entrada em vigor deste Regulamento.

§ 1º Os contratos administrativos sob a égide da Lei Federal nº 8.666, de 1993, serão regidos pelas regras neles previstos durante toda a sua vigência, inclusive eventuais prorrogações.

§ 2º As atas de registro de preços formalizadas sob a égide da Lei Federal nº 8.666, de 1993, serão regidas pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência, inclusive em relação aos acionamentos e aos respectivos contratos delas gerados.